

法律职业资格考试民法母题

一、民法

1、甲公司为乙医院提供医疗设备，乙医院欠甲公司设备费用 300 万满一年，甲公司发现，丙公司欠乙医院医疗服务费 500 万，丙公司逾期支付满两年，乙医院一直未催促丙公司支付，现甲公司欲向丙公司行使代位权向法院起诉，下列说法正确的有：

- A.甲公司对丙公司行使代位权，甲公司对乙医院的诉讼时效中止
- B.甲公司对丙公司行使代位权，乙医院对丙公司的诉讼时效中止
- C.甲公司的代位权以 300 万为限
- D.甲公司的代位权以 500 万为限

【答案】C

【解析】《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十六条 债权人提起代位权诉讼的，应当认定对债权人的债权和债务人的债权均发生诉讼时效中断的效力。A、B 均错；《民法典》第五百三十五条第二款规定，代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。C 正确，D 错误

2、凌某和李某分居多年，于 2021 年 9 月签订离婚协议书。双方对婚后设定的多家公司的股权、名下的多套房产以及其他财产、债务进行了分割，并且变更了部分公司的股权登记和部分房产登记，其余则尚未变更。2023 年李某到法院提起离婚诉讼。对此，以下哪一选项是正确的？

- A.协议书尚未生效，法院应依法分割财产和债务

- B.未变更的其他股权和房产，按协议书处理
- C.已登记变更的，变更时起成为一方个人财产
- D.如财产分割无法达成一致，法院应判决不许离婚

【答案】A

【解析】离婚协议是附条件生效的合同，离婚协议自**在民政部门办理离婚登记之后，才发生法律效力。**

3、1月1日，甲和乙签订《房屋买卖合同》，甲将自有的一套商品房转让给乙，约定乙应于合同签订后1个月内付清全部房款，之后便可随时向甲要求办理不动产过户登记，1月2日，为保证乙的物权实现，甲和乙在登记机关办理了预告登记，1月15日，甲在该商品房上为其母亲设立了居住权，但未办理登记。1月16日，乙付清全部房款。5月5日，甲又在该商品房上为其父亲设立了居住权，并办理登记。而乙直至当年年底，也未要求甲办理不动产过户登记。对此，下列哪一说法是正确的？

- A.甲的父亲未取得居住权
- B.5月5日，预告登记已失效
- C.甲的母亲取得了居住权
- D.乙已取得了房屋所有权

【答案】B

【解析】考察预告登记与居住权。**居住权须登记生效**，因此甲的父亲可以取得房屋的居住权，甲的母亲未取得居住权，故A、C选项错误。

《民法典》第二百二十一条第二款规定，预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起九十日内未申请登记的，预告登记失效。

本案中，甲乙 1 月 2 日办理了预告登记，应在 90 日内办理不动产过户登记，否则预告登记失效，故 B 项正确。

甲乙一直未办理过户登记，商品房物权未发生变动，所有权人仍是甲，故 D 项错误。

4、王某的养殖场有万羽鱼苗，附近甲公司有排放污水，导致鱼苗大量死亡，甲公司的检测均合格符合标准，问：

- A.王某可以请求甲承担赔偿责任
- B.甲公司每年缴纳的排污费可以赔付给王某（不可以直接给到王某）
- C.王某可以因侵权上诉
- D.其他的记不全了

【答案】A

【解析】考察点：侵权，主观考察概率较低。

5、(多选) 甲乙夫妻二人因感情不和分居已满两年，婚后所购某房产以及大额存款登记在乙个人名下，分居期间，乙注册了某直播网站，为了经营该网站，乙以夫妻二人的名义借款 100 万元。同时，乙未经甲同意，擅自将该房产用于其好友丙对银行的借款设立了抵押，银行未经审查即接受，并办理了登记，后甲诉至法院要求离婚但乙不同意，对此，下列哪些选项是正确的？

- A.法院应先进行调解，调解不成的，法院应驳回离婚请求
- B.银行未取得房产的抵押权
- C.100 万元的借款是夫妻共同债务
- D.法院应先进行调解，调解不成的，法院应准予甲乙离婚

【答案】BCD

【解析】对于抵押人以仅登记在个人名下的“共同财产”对外提供担保，银行若不能提交充足证据证明其他共有人同意设立抵押或者知道或应当知道设立抵押的情况的，应认定银行没有尽到谨慎审查义务，银行不能善意取得对案涉房屋的抵押权。

6、(多选) 甲公司与乙公司签订合同，甲公司伪造了一份与乙公司的应收账款并请丙公司做了担保，因工作人员未审核出问题进而对这份应收账款进行了登记，甲公司将这份应收账款做质权与丁公司签订了融资合同，丁公司向乙公司确认应收账款的真实性，乙公司认可。到期后甲公司不还款，请问正确的是？多选

- A.应收账款质权未设立
- B.丁公司可向甲公司主张应收账款质权
- C.丁公司可主张应收账款优先受偿
- D.丁公司可向甲公司追究责任

【答案】AD

【解析】虚假的应收账款质押不能产生质权设立的效果。

7、(多选) 段某有三个儿子，段甲经常辱骂、殴打段某，段乙找人谋杀段某，段丙多次表示不继承遗产。段某表示，虽然甲乙不干人事，但自己愿意原谅他们，遗产也可以继承。段某死后，段丙多次口头表示放弃继承

- A.丙放弃继承有效
- B.甲能继承
- C.乙能继承

D.丙能继承

【答案】BD

【解析】A 选项错误，D 选项正确。丙作为继承人，必须以书面形式放弃继承，口头放弃不发生法律效力。

B 选项正确，段甲虐待殴打被继承人段某，但段某表示宽恕，该继承人不丧失继承权，因此段甲仍可继承遗产。

C 选项错误，段乙故意杀害被继承人段某，无论既遂与否，且即使段某也表示宽恕，均不影响段乙已绝对丧失继承权。

8、(多选) 雷某诉讼离婚，第一次没离成。分居两年后再次起诉，宋某不同意离婚。诉讼期间雷某转移财产，把自己的租金所得转移到父亲账户。租金来自于雷某婚前自己全款购买的而且登记在自己名下的房 ()

A.租金所得是雷某个人财产

B.房子是雷某个人财产

C.应该判决离婚

D.雷某应当少分

【答案】BCD

【解析】A 选项错误，夫妻一方婚后将个人所有房屋出租获得的租金，虽然属于民法意义上的孳息，但是夫妻一方作为出租人对房屋负有维修等义务，租金的获取与房屋本身的管理状况密切相连，需要夫妻一方投入一定的管理或劳务，故租金属于经营性收入（不属于孳息），归夫妻共同所有。

B 选项正确。

C 选项正确,《民法典》第一千零七十九条 第三款规定,有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:(一)重婚或者与他人同居;(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;(四)因感情不和分居满二年;(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。

D 选项正确,《民法典》第一千零九十二条 夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产,或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的,在离婚分割夫妻共同财产时,对该方可以少分或者不分。

9、(多选) 上门安装盥洗池 , 原来家里有一个旧的, 所以需要先拆除旧的再安装新的。工人说拆除要收费 , 商家说他们只向第三方购买了安装服务, 不包括拆除 , 买方就单独给工人支付了拆除费 50, 拆除旧机器的过程中损坏了墙 40 块, 安装新机器的过程中工人不小心打碎了一个杯子 60 块 。下列说法正确的是?

A.商家支付 150

B.工人赔付 40

C.商家赔付 60

D.工人赔付 100

【答案】BC

【解析】A 选项错误, C 选项正确, 买家与商家构成对盥洗池的买卖合同关系, 同时提供安装服务, 该服务包括在买卖合同关系内。在安装过程中由于工人的失误打碎了买家的杯子, 基于合同相对性原理,

买家可以向商家主张赔偿损失 60 元;

B 选项正确, D 选项错误, 买家与工人之间构成对拆除盥洗池工作的合同关系由此产生的损失, 应由工人承担, 故买家有权向工人索赔墙面的损失费用 40。

10、兹有四个事例: ①张某驾车违章发生交通事故致搭车的李某残疾; ②唐某参加王某组织的自助登山活动因雪崩死亡; ③吴某与人打赌举重物因用力过猛致残; ④何某心情不好邀好友郑某喝酒, 郑某畅饮后驾车撞树致死。根据公平正义的法治理念和民法有关规定, 下列哪一观点可以成立?

- A. ①张某与李某未形成民事法律关系合意, 如让张某承担赔偿责任, 是惩善扬恶, 显属不当
- B. ②唐某应自担风险, 如让王某承担赔偿责任, 有违公平
- C. ③吴某有完整意思能力, 其自担损失, 是非清楚
- D. ④何某虽有召集但未劝酒, 无需承担责任, 方能兼顾法理与情理

【答案】B

【解析】

本题考查民事法律关系和非民事法律关系的区别, 难度较大, 错误率较高。A 项。

①中的关键词分别为“驾车违章”“搭车”和“残疾”。张某驾车“违章”(该关键词表明张某主观上有过错)发生交通事故致“搭车”(该关键词表明二者系搭便车的法律关系)的李某残疾。虽然属于搭便车但张某有“违章行为”。因此, 张某的行为构成一般侵权, 依法应对李某承担赔偿责任。故 A 项观点不成立, 不当选。B 项。②中的关键词为“自助”和“雪崩”。自担风险, 又称自甘冒险, 是指受害人自愿参加某种可能发生风险的活动时, 除非组织者或其他参加者存在过错, 受害人自己承担由此产生的损害后果。例如相约打篮球、踢足球、去水库

游泳、去爬珠穆朗玛峰、相约骑马等。B项中，唐某参加王某组织的“自助”（该关键词表明行为人自担风险）登山活动因“雪崩”（该关键词表明不可抗力的免责事由）死亡。虽然唐某有组织行为，但不存在过错。因此，无需承担赔偿责任。故B项观点正确，当选。C项。③中的关键词为“打赌”和“致残”。吴某与人“打赌”举重物因用力过猛致残。对于“打赌”而言，双方均有过错，应当依据过错大小分担损失。故C项观点不成立，不当选。D项。④中的关键词为“邀”“喝酒”和“畅饮后”。酒后照顾的义务来源于善良管理人的注意义务，所谓“善良管理人的注意义务”，是指依交易上一般观念认为有相当知识经验及诚意之人应尽之注意。酒后照顾问题，应具体问题具体分析：或适用公平补偿规则，由行为人对受害人或其家属进行适当补偿；或构成一般侵权，承担相应的赔偿责任。虽然何某“请客吃饭”的行为属于好意施惠且无极力（恶意）劝酒行为，但何某在郑某“畅饮后”负有酒后照顾的义务。题目中并未表述何某有任何照顾行为，至少应承担适当补偿的责任。故D项观点不成立，不当选。综上所述，本题的正确答案为B。

11、根据法律规定，下列哪一种社会关系应由民法调整？

- A.甲请求税务机关退还其多缴的个人所得税
- B.乙手机丢失后发布寻物启事称：“拾得者送还手机，本人当面酬谢”
- C.丙对女友书面承诺：“如我在上海找到工作，则陪你去欧洲旅游”
- D.丁作为青年志愿者，定期去福利院做帮工

【答案】B

【解析】

在人类社会生活中，有不受法律调整的社会关系，也有很多受各种不同性质法律

调整的社会关系，而民事法律关系是依民法规范确立的法律关系。(1) 民法调整的社会关系是平等主体之间的财产关系和人身关系，所以依民法规范确立的法律关系也就只能是平等主体之间的关系。平等性是民事法律关系的基本属性。这是民事法律关系区别于行政、刑事法律关系的重要特征。本题选项 A 中，税务机关与纳税人之间的税收征缴法律关系非平等主体之间的关系，故不受民法调整，排除 A 选项。(2) 需要注意的是，有些社会关系的主体之间即使具有平等性，是当事人之间自主形成的，但如果没有纳入法律调整范围之列，当然也不是民事法律关系。至于平等主体之间的哪些社会关系可以成为民事法律关系，应该属于一个价值判断问题。就民法的价值判断来看，本题选项中的 C、D 两项即属于不受法律调整（当然也不受民法调整）的社会关系，即非法律关系，故排除 C、D 选项。(3) 本题 B 选项中，乙手机丢失后发布的寻物启事属于单方允诺，“悬赏人以公开方式声明对完成一定行为的人支付报酬，完成特定行为的人请求悬赏人支付报酬的，法院依法予以支持”，受民法调整。综上，B 选项正确。

12、甲单独邀请朋友乙到家中吃饭，乙爽快答应并表示一定赴约。甲为此精心准备，还因炒菜被热油烫伤。但当日乙因其他应酬而未赴约，也未及时告知甲，致使甲准备的饭菜浪费。关于乙对甲的责任，下列哪一说法是正确的？

- A. 无须承担法律责任
- B. 应承担违约责任
- C. 应承担侵权责任
- D. 应承担缔约过失责任

【答案】A

【解析】

甲单独邀请朋友乙到家中吃饭属于好意施惠,类似的还有邀请同看演出、搭便车、火车过站叫醒、顺便帮邻居清打积雪、代投信件等。本题甲邀请朋友乙到家中吃饭属于好意施惠项下的请客吃饭。好意施惠不归民法调整,甲、乙不构成合同或者法律行为,故 A 项正确, B、D 项错误。《民法典》第 1165 条规定:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。”因乙不具备侵权行为构成要件,故 C 项错误。

13、甲、乙、丙、丁系大学室友。期末考试前,四人约定:“成绩出来后,得奖学金的人出钱请四人吃饭。”成绩公布后,甲和乙得一等奖学金,丙和丁未得任何奖学金。一日,四人按前述约定到餐厅吃饭,花费 800 元。餐毕,甲拒绝按约定支付餐费,乙见状也借故离开,没有按照约定支付餐费。四人就餐费支付发生争执。就这 800 元餐费应由谁及如何对餐厅承担,下列表述正确的是?

- A.餐厅有权请求甲、乙各支付 400 元,但无权请求丙、丁支付餐费
- B.餐厅有权请求甲、乙、丙、丁中任何一人支付 800 元
- C.餐厅有权请求甲、乙、丙、丁各支付 200 元,丙、丁支付后有权按照约定向甲、乙追偿
- D.餐厅有权请求甲、乙、丙、丁各支付 200 元,丙、丁支付后无权按照约定向甲、乙追偿

【答案】D

【解析】

A 项:四人约定“得奖学金的人出钱请四人吃饭”,该约定属好意施惠,不成立合同关系,甲、乙不因该约定而分别负担各支付 400 元餐费的法律义务,故 A

选项错误。B项：甲、乙、丙、丁四人在“卡贝拉餐厅”点菜消费800元，成立餐饮合同，甲、乙、丙、丁因此对餐厅负有支付800元餐费的合同义务。问题在于，甲、乙、丙、丁对800元餐费支付义务负连带责任还是按份责任。对此，《民法典》第178条第三款规定：“连带责任，由法律规定或者当事人约定。”

《民法典》第518条第二款规定：“连带债权或者连带债务，由法律规定或者当事人约定。”因四人未约定负连带责任，现行法亦未规定四人负连带责任，因此应当认定甲、乙、丙、丁对800元餐费支付义务负按份责任。四人亦未约定各自份额，根据《民法典》第517条第二款的规定，四人份额均等，各承担200元。故B选项错误。C项：解释同A项，C错误。D项：解释同B项，D正确。

14、甲、乙二人同村，宅基地毗邻。甲的宅基地倚山、地势较低，乙的宅基地在上将其环绕。乙因琐事与甲多次争吵而郁闷难解，便沿二人宅基地的边界线靠己方一侧，建起高5米围墙，使甲在自家院内却有身处监牢之感。乙的行为违背民法的下列哪一基本原则？

- A.自愿原则
- B.公平原则
- C.平等原则
- D.诚信原则

【答案】D

【解析】

A项：《民法典》第5条：“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系”，即当事人可以根据自己的意志从事民事活动，乙修围墙即是按自己意愿进行民事活动，符合自愿原则，未违反自

愿原则，A项错误。B项：《民法典》第6条：“民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务”，即以权利和义务是否均衡来平衡民事主体间的利益，乙建筑高墙的行为侵害了甲的权益，但是并不能由此看出权利义务是否均衡，故不违反公平原则，B项错误。C项：《民法典》第4条：“民事主体在民事活动中的法律地位一律平等”，甲乙均为普通民事主体，主体地位平等，乙的行为虽然损害了甲的利益，但是未导致民事主体地位不平等，故不违反平等原则，C项错误。D项：《民法典》第7条：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉承诚实，恪守承诺。”该条规定了民法基本原则之一的“诚实信用原则”。乙建围墙属于行使其民事权利，但其行为使甲有身处监牢之感，侵害了甲之利益，为民事权利之滥用，故违反了权利不得滥用原则，同时，权利不得滥用也是诚实信用的内容之一，因此违反权利不得滥用原则即是违反了诚实信用原则，D项正确。综上所述，本题答案为D。

15、甲、乙婚后育有一女丙。丙3岁时，甲、乙协议离婚，甲、乙在离婚协议中约定：“离婚后丙由乙抚养。为保护丙的利益，若乙再婚，再婚后乙不得生育子女。”该约定违背了下列哪一民法原则？

- A.自愿原则
- B.公平原则
- C.诚实信用原则
- D.公序良俗原则

【答案】D

【解析】

A项：《民法典》第5条规定“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按

照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。”该条规定了“自愿原则”。其核心价值理念在于意思自治，即民事主体经由自由的意思表示安排自己的私人生活，不真实、不自由的意思表示具有效力上的瑕疵。本题中，甲、乙间的协议之订立出于双方的自愿，不违反自愿原则。故 A 选项不当选。B 项：《民法典》第 6 条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。”该条规定了“公平原则”。其核心价值理念在于，合同双方的权利与义务应当（主观）对等，不能明显有违等价有偿规则，显失公平。本题中，甲、乙关于限制“纯粹身份利益”的协议，不适用等价有偿规则，无违反公平原则的问题。故 B 选项不当选。C 项：《民法典》第 7 条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。”该条规定了“诚实信用原则”。其核心价值理念在于，应当以诚实信用之方式行使权利、履行义务。本题中，甲、乙订立协议的行为重在“创设”民事权利义务，而非“行使”权利与“履行”义务，因此并未违反诚实信用原则。故 C 选项不当选。D 项：《民法典》第 8 条：“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。”该条规定了“公序良俗原则”。其核心价值理念在于，民事法律行为不得违反公共秩序和善良风俗。本题中，甲、乙订立的协议，不合理地限制了乙的婚姻自由和生育自由，违反婚姻伦理与家庭伦理，违反善良风俗。故 D 选项当选。

16、甲置业公司（发包方）与乙建筑公司（总包方）签订工程承包合同，双方按照固定单价约定了工程款，且未约定任何其他价格调整条款。施工期间，受新冠疫情影响，原材料价格暴涨 150%，如果工程价款不进行调整，乙公司将面临巨额亏损。乙公司请求甲公司调整工程价款，遭到甲公司的拒绝。乙公司诉至法院。关于两公司签订的工程承包合同，下列哪一说法是正确的：

- A.违背自愿原则
- B.违背公序良俗原则
- C.适用情势变更原则
- D.属于正常的商业风险

【答案】C

【解析】

自愿原则是指民事主体有权根据自己的意愿，自愿从事民事活动，按照自己的意思形成民事法律关系。本题中，甲乙双方按照固定单价约定了工程款，且未约定任何其他价格调整条款。这一约定是建设工程合同常见的工程款计算方式之一，从中无法推断违反了自愿原则。选项 A 错误。公序良俗原则指的是民事主体从事民事活动不得违背公共秩序与善良风俗。本题中甲乙双方的建设工程合同并无违反公序良俗原则的内容。选项 B 错误。《民法典》第 533 条规定：“合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。”据此，在甲乙双方的合同履行过程中发生了新冠疫情，该事实因素并非正常的商业风险，该事实因素也是双方当事人在合同订立时难以预见的，如果按照原有合同内容履行，会导致乙方巨额亏损，对乙方而言是显失公平的。因此，乙方可依据情势变更的规定主张救济。选项 C 正确，选项 D 错误。

17、袁某和祖某系夫妻，后二人吵架，袁某离家出走。2 年后，依祖某申请，法

院宣告袁某失踪。关于本案，下列哪一说法是正确的？

- A.袁某被宣告失踪后，丧失民事行为能力
- B.袁某被宣告失踪后，祖某可以继承袁某财产
- C.袁某父母不同意，可以申请撤回失踪宣告
- D.祖某提出离婚诉讼的，法院应当准许

【答案】D

【解析】

本题综合考查宣告失踪和诉讼离婚的法定情形。难度不大，错误率不高。A、B项考查宣告失踪的法律后果，关键词为“丧失”和“继承”。自然人被宣告失踪后，既不影响其人身关系，也不影响其财产关系。因此，袁某被宣告失踪后，其民事行为能力（独立做事的资格）不受影响。故A项说法不正确，不当选。同时，袁某被宣告失踪后，其财产并不发生遗产继承，而是确定财产代管人以保护失踪人袁某的财产利益。故B项说法不正确，不当选。C项考查宣告失踪的申请人，关键词为“可以”。自然人下落不明满2年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。其中，配偶和父母均为利害关系人且申请宣告失踪无顺序先后的限制。本题中，袁某下落不明满2年，作为利害关系人的配偶祖某有权申请袁某失踪，袁某父母不同意的，不可以申请撤回失踪宣告。故C项说法不正确，不当选。D项考查诉讼离婚的法定情形，关键词为“准许”。一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，人民法院应当准予离婚。本案中，袁某和祖某系夫妻，袁某被宣告失踪，祖某提出离婚的，法院应当准许。故D项说法正确，当选。综上所述，本题的正确答案为D。

18、张某有祖传的玉雕一尊，委托德龙拍卖公司进行拍卖，最终被一家文化公

司以 140 万元的价格买下。对此，下列表述不正确的是？A.这个事件中只有一种法律关系

B.在拍卖过程中，拍卖公司和竞拍者的关系属于隶属性的法律关系

C.在该案件涉及的法律关系中，法律关系的主体既有自然人也有法人

D.在本案中，导致拍卖成交的客观情况是法律事件

【答案】ABD

【解析】

本题中存在三个法律关系：（1）委托法律关系；（2）拍卖法律关系；（3）买卖合同法律关系。因此 A 项错误。隶属性法律关系是指在不平等的法律主体之间所建立的权力服从关系。拍卖公司和竞拍者之间的法律地位是平等的，因此不属于隶属性法律关系，而是平权即横向法律关系。因此 B 项错误。本题中涉及的法律关系的主体有自然人张某，也有拍卖公司和竞买者文化公司，因此，既有自然人，也有法人。因此 C 项正确。在本题中导致成交的客观情况是文化公司的竞买行为，属于法律行为，而非法律事件。因此 D 项错误。

19、关于监护，下列哪一表述是正确的？

A.甲委托医院照料其患精神病的配偶乙，医院是委托监护人

B.甲的幼子乙在寄宿制幼儿园期间，甲的监护职责全部转移给幼儿园

C.甲丧夫后携幼子乙改嫁，乙的爷爷有权要求法院确定自己为乙的法定监护人

D.市民甲、乙之子丙 5 周岁，甲乙离婚后对谁担任丙的监护人发生争议，丙住所地的居民委员会有权指定

【答案】A

【解析】

A 项：监护人可以通过委托合同将自己的部分或者全部监护职责委托他人代为履行，受委托履行监护职责的人就是“委托监护人”。但是，委托监护并不导致监护关系的移转，监护人的地位并不因委托监护之存在而消灭，监护人只是把其监护职责委托他人代为履行，监护人仍然是被监护人的监护人。《民法典》第 1189 条的规定就体现了这一精神。《民法典》第 1189 条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，由监护人承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。”，A 项正确。B 项：监护人可以将监护职责部分或者全部委托给他人，甲的幼子在寄宿制幼儿园学习、生活期间，幼儿园负有一定的教育、管理、保护义务，但是这仅是部分的监护职责，甲的监护职责仅仅是部分委托给幼儿园，而不是全部转移，B 项错误。C 项：《民法典》第 27 条规定：“父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）祖父母、外祖父母；（二）兄、姐；（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”乙的父亲虽然已经死亡，但是母亲甲健在，不属于“未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的”情况，所以甲仍为监护人，祖父无权要求确定自己为法定监护人，C 项错误。D 项，《民法典》第 1084 条第一款规定：“父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。”未成年人的父母离异的，离异后的父母仍然均为未成年人的法定监护人，且为“当然”法定监护人，仅承担的抚养义务轻重不同。此时，不能启动指定监护程序来指定监护人。故 D 选项表述错误，不当选。综上所述，本题答案为 A。

20、张某和李某达成收养协议，约定由李某收养张某 6 岁的孩子小张；任何一

方违反约定，应承担违约责任。双方办理了登记手续，张某依约向李某支付了10万元。李某收养小张1年后，因小张殴打他人赔偿了1万元，李某要求解除收养协议并要求张某赔偿该1万元。张某同意解除但要求李某返还10万元。下列哪一表述是正确的？

- A. 李某、张某不得解除收养关系
- B. 李某应对张某承担违约责任
- C. 张某应赔偿李某1万元
- D. 李某应返还不当得利

【答案】D

【解析】

根据《民法典》第1105条，收养应当向县级以上人民政府民政部门登记。收养关系自登记之日起成立。收养关系当事人愿意订立收养协议的，可以订立收养协议。张某和李某达成收养协议且双方办理了登记手续。李某与小张的收养关系依法成立。根据《民法典》第1114条，收养人在被收养人成年以前，不得解除收养关系，但收养人、送养人双方协议解除的除外，养子女8周岁以上的，应当征得本人同意。本题中，李某要求解除收养协议，张某同意，也就形成了双方协议解除，对此行为，法律不会予以干涉的，依法可以解除收养关系，故A项错误，不当选。接下来，李某依法履行了协议，并无任何违约行为，无须对张某承担违约责任，故B项错误，不当选。根据《民法典》第1111条，自收养关系成立之日起，养父母与养子女间的权利义务关系，适用本法关于父母子女关系的规定；养子女与养父母的近亲属间的权利义务关系，适用本法关于子女与父母的近亲属关系的规定。养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系，因收养关系的成

立而消除。据此可知，此时李某与小张间成立拟制的“父母子女关系”也即养父母子女关系，同时小张与张某间的血亲“父母子女关系”因收养关系的成立而消除。根据《民法典》第1188条，无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。所以，小张殴打他人赔偿的1万元，依法应由作为监护人李某承担赔偿责任；即便今后收养关系解除的，李某不得要求张某赔偿1万元，故C项错误，不当选。《民法典》第985条规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（一）为履行道德义务进行的给付；（二）债务到期之前的清偿；（三）明知无给付义务而进行的债务清偿。本题中，李某收受万元是基于收养协议有效并得到正常的履行；但在收养关系解除后，李某收受的10万元也就丧失了合法依据，所以构成不当得利，依法应当返还给张某，故D项正确，当选。综上，本题答案为D项。

21、甲公司与15周岁的网络奇才陈某签订委托合同，授权陈某为甲公司购买价值不超过50万元的软件。陈某的父母知道后，明确表示反对。关于委托合同和代理权授予的效力，下列哪一表述是正确的？

- A.均无效，因陈某的父母拒绝追认
- B.均有效，因委托合同仅需简单智力投入，不会损害陈某的利益，其父母是否追认并不重要
- C.是否有效，需确认陈某的真实意思，其父母拒绝追认，甲公司可向法院起诉请求确认委托合同的效力
- D.委托合同因陈某的父母不追认而无效，但代理权授予是单方法律行为，无须追认即有效

【答案】D

【解析】

《民法典》第145条规定，限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。本题中，陈某与甲公司签订委托合同（双方法律行为）为甲公司购买价值不超过50万元的软件的行为属于与其意思能力不相适应的双方法律行为效力待定，该行为需要陈某的父母追认方才有效。而本题中，陈某的父母知道后，明确表示反对。因此，该委托合同因陈某的父母不追认而无效。同时，根据委托代理的基本原理，甲公司依据委托合同而授予陈某代理权的行为属于单方法律行为。该行为仅需甲公司的单方意思表示即成立并生效，无须陈某同意，更不需要陈某父母的追认。据此可知，A、B、C项错误，D项正确。

22、甲被法院宣告失踪，其妻乙被指定为甲的财产代管人。3个月后，乙将登记在自己名下的夫妻共有房屋出售给丙，交付并办理了过户登记。在此过程中，乙向丙出示了甲被宣告失踪的判决书，并将房屋属于夫妻二人共有的事实告知丙。1年后，甲重新出现，并经法院撤销了失踪宣告。现甲要求丙返还房屋。对此，下列哪一说法是正确的？

- A.丙善意取得房屋所有权，甲无权请求返还
- B.丙不能善意取得房屋所有权，甲有权请求返还
- C.乙出售夫妻共有房屋构成家事代理，丙继受取得房屋所有权
- D.乙出售夫妻共有房屋属于有权处分，丙继受取得房屋所有权

【答案】B

【解析】

受让人受让不动产或者动产时，不知道转让人无处分权，且无重大过失的，应当认定受让人为善意。真实权利人主张受让人不构成善意的，应当承担举证证明责任。具有下列情形之一的，应当认定不动产受让人知道转让人无处分权：（一）登记簿上存在有效的异议登记；（二）预告登记有效期内，未经预告登记的权利人同意；（三）登记簿上已经记载司法机关或者行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制不动产权利的有关事项；（四）受让人知道登记簿上记载的权利主体错误；（五）受让人知道他人已经依法享有不动产物权。真实权利人有证据证明不动产受让人应当知道转让人无处分权的，应当认定受让人具有重大过失。

案例中，在办理过户的过程中，乙向丙出示了甲被宣告失踪的判决书，并将房屋属于夫妻二人共有的事实告知丙，所以不能认定受让人丙为“善意”的，甲有权要求返还房屋所有权。因此 A 选项错误，B 选项正确。夫或妻对夫妻共同所有的财产，有平等的处理权，应当理解为：（一）夫或妻在处理夫妻共同财产上的权利是平等的。因日常生活需要而处理夫妻共同财产的，任何一方均有权决定。（二）夫或妻非因日常生活需要对夫妻共同财产做重要处理决定，夫妻双方应当平等协商，取得一致意见。他人有理由相信其为夫妻双方共同意思表示的，另一方不得以不同意或不知道为由对抗善意第三人。本题中，乙将登记在自己名下的夫妻共有房屋出售给丙，交付并办理了过户登记，显然非日常生活需要，不属于家事代理，故 C 选项错误。乙未取得甲的授权或同意，擅自出售夫妻共有房屋，不属于有权处分，丙明知该房产属于甲乙的夫妻共同财产，不能取得房屋所有权，故 D 项错误。

23、肖特有音乐天赋，16 岁便不再上学，以演出收入为主要生活来源。肖特成

长过程中，多有长辈馈赠：7岁时受赠口琴1个，9岁时受赠钢琴1架，15岁时受赠名贵小提琴1把。对肖特行为能力及其受赠行为效力的判断，根据《民法总则》相关规定，下列哪一选项是正确的？

- A.肖特尚不具备完全的民事行为能力
- B.受赠口琴的行为无效，应由其法定代理人代理实施
- C.受赠钢琴的行为无效，因与其当时的年龄智力不相当
- D.受赠小提琴的行为无效，因与其当时的年龄智力不相当

【答案】B

【解析】

(1) 依《民法典》第18条第2款的规定，16周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。本题中，肖特16岁便不再上学，但其以演出收入为主要生活来源，有被视为完全民事行为能力人的可能，而A选项“肖特尚不具备完全的民事行为能力”的表达太过绝对，故排除A选项。(2) 依《民法典》第20条的规定，不满8周岁的未成年人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为，故本题中，肖特7岁时为无民事行为能力人。依《民法典》第144条的规定，无民事行为能力人实施的民事法律行为无效，故肖特7岁时受赠口琴1个的行为属于无效民事法律行为。由此，本题选项B“受赠口琴的行为无效”的说法正确，当选。(3) 依《民法典》第19条的规定，8周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。所以肖特在9岁时和15岁时均属于限制行为能力人。依《民法典》第145条的规定，限制

民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。本题中，肖特 9 岁时获赠钢琴 1 架，15 岁时获赠名贵小提琴 1 把，均属于限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为，故均为有效。由此可知，本题 C、D 选项的说法均不正确，不选。

24、小强今年 11 岁，在上小学，因多次参加钢琴比赛并获奖，共得奖金 50 万元。小强的父亲赵某用小强的奖金以小强名义购买房屋一套，并登记在小强名下。不久后，房屋贬值，市价大幅下跌。关于房屋买卖合同的效力以及对小强财产损失的赔偿责任，以下说法正确的有：

- A.小强有权就自己的财产损失请求赵某赔偿
- B.小强请求赵某赔偿不受三年诉讼时效的限制
- C.赵某以小强名义订立的房屋买卖合同无效
- D.赵某以小强名义订立的房屋买卖合同有效

【答案】D

【解析】

A 项：《民法典》第 35 条第一款规定：“监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。”

《民法典》第 34 条第三款规定：“监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。”考虑到可行的投资渠道、各类投资的风险，应当认定，监护人赵某将被监护人小强的 50 万元奖金用于为小强购买房屋的行为，属于监护人为被监护人小强的利益善尽监护职责的行为，虽事后房屋大幅贬值，亦不能认定为赵某未尽监护职责给被监护人造成损失，赵某无须对此承担损害赔

偿责任。故 A 选项错误。B 项：若在监护期间，被监护人小强因监护人赵某的加害行为遭受人身或财产损害，被监护人对监护人因此享有的损害赔偿请求权应当适用《民法典》第 188 条第一款规定的 3 年诉讼时效期间；只是其起算点比较特殊，根据《民法典》第 190 条的规定，自监护关系（法定代理关系）终止之日起计算。故 B 选项错误。C 项：赵某用小强所获奖金以小强的名义订立房屋买卖合同，属于法定代理行为；又系为了维护被监护人小强的利益，属于有权代理，故该有权代理订立的房屋买卖合同有效。故 C 选项错误。D 项解析同 C 选项，D 正确。

25、丧偶的汪某（70 岁）有成年子女并独立生活，与同样丧偶的肖某（50 岁）十分投缘，汪某与肖某订立书面监护协议约定：“若汪某完全或部分丧失行为能力，由肖某担任汪某的监护人，若肖某履行监护义务，汪某死后遗产一半归肖某所有。”对此，下列表述正确的是？

- A.因汪某有成年子女，监护协议无效
- B.监护协议中关于遗产处理的部分无效
- C.汪某丧失或部分丧失行为能力时，肖某按约定成为汪某的监护人
- D.监护协议的全部约定于汪某死亡时生效

【答案】C

【解析】

《民法典》第 33 条规定：“具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人。协商确定的监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，履行监护职责。”这是关于协议监护的规定。A 项：本题中，书面监护协议订立时，双方当

事人汪某与肖某均属完全民事行为能力人，约定肖某履行监护责任的报酬为取得汪某的一半遗产，意思表示真实自由，无效力瑕疵，自双方达成合意时，监护协议成立，对双方当事人具有形式拘束力。故 A 选项错误。B 项解析同 A 选项，B 错误。C 项：关于该监护协议产生实质拘束力（即生效）的时间，分三个方面：（a）肖某取得汪某一半遗产的约定，为死因行为，须自汪某死亡时才生效；（b）肖某负担监护责任（负担履行监护义务）的时间，自汪某完全或部分丧失行为能力时发生；（c）监护协议中的其他权利义务安排，自监护协议成立时生效。故 C 选项正确。D 项解析同 C 选项，D 错误。

26、甲公司和乙公司在前者印制的标准格式《货运代理合同》上盖章。《货运代理合同》第 4 条约定：“乙公司法定代表人对乙公司支付货运代理费承担连带责任。”乙公司法定代表人李红在合同尾部签字。后双方发生纠纷，甲公司起诉乙公司，并要求此时乙公司的法定代表人李蓝承担连带责任。关于李蓝拒绝承担连带责任的抗辩事由，下列哪一表述能够成立？

- A.第 4 条为无效格式条款
- B.乙公司法定代表人未在第 4 条处签字
- C.乙公司法定代表人的签字仅代表乙公司的行为
- D.李蓝并未在合同上签字

【答案】D

【解析】

根据《民法典》第 496 条的规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。本题中，甲公司预先拟定的《货运代理合同》中的第 4 条即“格式条款”。根据《民法典》第 497 条规定，有下列情形

之一的，该格式条款无效：（一）具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；（二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；（三）提供格式条款一方排除对方主要权利。本题中，第4条约定的，乙公司法定代表人对乙公司支付货运代理费承担连带责任并不存在上述情形。因此，属于有效的格式条款，故A项错误，不当选。乙公司法定代表人李红在合同尾部签字，依法应当承担连带责任，新任法定代表人李蓝不得基于乙公司法定代表人未在“第4条处”签字而进行抗辩，故B项错误，不当选。法定代表人与法人之间系两个完全独立的民事主体，只有法定代表人以法人名义从事的“经营活动”即职务行为才属于法人本身的行为。本题中，法定代表人李红在合同尾部签字的行为并非履行职务行为，故C项错误，不当选。最后，根据《民法典》第498条，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。据此可知，对于第4条约定的“乙公司法定代表人对乙公司支付货运代理费承担连带责任”中的法定代表人理解发生争议，对于该法定代表人是否包括“新任法定代表人或现任法定代表人”理解不一致，应作出对格式条款提供方即甲公司作不利的解释。据此可知，新任法定代表人李蓝可以基于其并未在合同上签字进行抗辩，故D项正确，当选。综上，本题答案为D项。

27、甲以自己的名义，用家庭共有财产捐资设立以资助治疗麻风病为目的的基金会法人，由乙任理事长。后因对该病的防治工作卓有成效使其几乎绝迹，为实现基金会的公益性，现欲改变宗旨和目的。下列哪一选项是正确的？

A.甲作出决定即可，因甲是创始人和出资人

- B.乙作出决定即可，因乙是法定代表人
- C.应由甲的家庭成员共同决定，因甲是用家庭共有财产捐资的
- D.应由基金会法人按照程序申请，经过上级主管部门批准

【答案】D

【解析】

法人的分类包括两种，即中国法人分类和外国法人分类。首先，中国法人分类，以法人是否营利为目的，分为企业法人（营利性）和非企业法人（公益性）。其中，非企业法人又分为机关法人、事业单位法人和社会团体法人三类。本题中的基金会法人在中国法人分类中属于典型的社会团体法人。其次，外国法人分类，以法人的设立基础不同，分为社团法人和财团法人；以法人的设立目的不同，分为营利法人和公益法人。其中，社团法人既可以是营利法人亦可以是公益法人；但财团法人只能是公益法人。本题中的基金会法人在外国法人分类中属于典型的财团法人和公益法人。据此可知，不管在中国法人分类中抑或在外国法人分类中，基金会法人均是公益法人。根据财团法人的基本原理，财团法人的本质是财产的集合而非人的集合，即只有钱而没有人。因此，财团法人只有管理机关而没有意思机关。据此可知，甲在捐资后，捐资的财产则与甲及其家庭成员无关，甲及其家庭成员均不得干涉该基金会的决策，故 A、C 项错误，不当选。根据国务院民政部颁布的《基金会管理条例》第 21 条第 1 款的规定，理事会是基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权。同时，该条第 3 款规定，下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3 以上通过方为有效：（一）章程的修改；据此可知，作为理事长的乙不得单独决定修改章程，故 B 项错误，不当选。

28、张某八十多岁，与外甥李某达成书面协议，约定在自己丧失或部分丧失行

为能力时，由李某担当自己的监护人，儿子张华认为自己愿意并且完全有能力担当监护人，张某拒绝，两年后，经法院认定张某为限制民事行为能力人，张某提出想去养老院住一年，李某不同意，以下说法正确的是：

- A. 张某有能力决定的事，李某不能干涉
- B. 因张华不是张某的监护人，因此对张某不具有赡养义务
- C. 张某去世后，李某作为监护人享有继承权
- D. 张华对张某的遗产没有继承权

【答案】A

【解析】

A 项正确，《民法典》第 35 条第三款：成年人的监护人履行监护职责，应当最大程度地尊重被监护人的真实意愿，保障并协助被监护人实施与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。对被监护人有能力独立处理的事务，监护人不得干涉。B 项错误，成年子女对父母的赡养义务是法定的义务。C 项错误，继承的方式只有法定继承、遗嘱继承，以及签订遗赠扶养协议，李某仅作为监护人不具有继承资格。D 项错误，张华作为张某的亲生子，没有丧失继承权的情形，有权作为第一继承人继承张某的遗产。

29、女舞蹈家关某在某小学参加活动，观看小学生舞蹈表演，发现 10 岁女孩林晓极具舞蹈天赋，遂对林晓表示愿意赠与其 100 万元；该笔资金只能用于舞蹈培训，助其成为舞蹈艺术家。林晓当场接受，林晓的父母知悉后，明确表示拒绝，下列哪一选项是正确的？

- A. 林晓的父母应维护林晓的利益，赠与有效
- B. 林晓的父母可拒绝接受，赠与无效

C.林晓可以独立判断，赠与有效

D.林晓获赠予属于纯获利益，赠与有效

【答案】B

【解析】

本题考查限制民事行为能力人实施的民事法律行为的效力，难度不大，错误率不高。赠与可以附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。本题中，关某与林晓之间的赠与合同中明确表示“只能用于舞蹈培训”系附义务的赠与合同。10岁的林晓系限制民事行为能力人，100万元超出其意思能力，不可以独立判断。附义务的赠与合同亦非纯获法律上利益。故CD项错误，不当选。限制民事行为能力人所实施的与其意思能力不相适应的双方民事法律行为效力待定。本题中，关某与林晓签订的附义务的赠与合同效力待定。作为法定代理人的父母知悉后，明确表示拒绝。因此，该赠与合同自始无效。故A项错误，不当选。B项正确，当选。综上所述，本题的正确答案为B。

30、甲用其拾得的乙的身份证在丙银行办理了信用卡，并恶意透支，致使乙的姓名被列入银行不良信用记录名单。经查，丙银行在办理发放信用卡之前，曾通过甲在该行留下的乙的电话（实为甲的电话）核实乙是否申请办理了信用卡。根据我国现行法律规定，下列哪一表述是正确的？

A.甲侵犯了乙的姓名权

B.甲侵犯了乙的名誉权

C.甲侵犯了乙的信用权

D.丙银行不应承担责任

【答案】A

【解析】

A 项,《民法典》第 1014 规定:任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。甲冒用乙的名义去办理信用卡,属于“假冒”乙的姓名,侵犯了乙的姓名权,A 正确。B 项,名誉权侵权,是指捏造、散布虚假事实,造成他人社会评价降低。本题中,甲的行为并未导致乙社会评价降低,因此,不侵犯名誉权。故 B 项错误。C 项,法律未规定信用权,C 错误。D 项,丙银行在办理信用卡的时候应尽到合理的审查义务,银行未审查出甲与身份证不符合,具有过错,应承担责任,D 错误。综上所述,本题答案为 A。

31、黄逢、黄现和金耘共同出资,拟设立名为“黄金黄研究会”的社会团体法人。设立过程中,黄逢等 3 人以黄金黄研究会名义与某科技园签署了为期 3 年的商铺租赁协议,月租金 5 万元,押 3 付 1。此外,金耘为设立黄金黄研究会,以个人名义向某印刷厂租赁了一台高级印刷机。关于某科技园和某印刷厂的债权,下列哪些选项是正确的?

- A.如黄金黄研究会未成立,则某科技园的租赁债权消灭
- B.即便黄金黄研究会未成立,某科技园就租赁债权,仍可向黄逢等 3 人主张
- C.如黄金黄研究会未成立,则就某科技园的租赁债务,由黄逢等 3 人承担连带责任
- D.黄金黄研究会成立后,某印刷厂就租赁债权,既可向黄金黄研究会主张,也可向金耘主张

【答案】BCD**【解析】**

依《民法典》第 75 条的规定,设立人为设立法人从事的民事活动,其法律后果

由法人承受；法人未成立的，其法律后果由设立人承受，设立人为两人以上的，享有连带债权，承担连带债务；设立人为设立法人以自己的名义从事民事活动产生的民事责任，第三人有权选择请求法人或者设立人承担。本题中，黄逢、黄现和金耘共同出资，拟设立名为“黄金黄研究会”的社会团体法人。设立过程中，黄逢等3人以黄金黄研究会名义与某科技园签署了为期3年的商铺租赁协议，月租金5万元，押3付1。如果黄金黄研究会未成立，则某科技园的租赁债权应由设立人黄逢、黄现和金耘共同承受，承担连带责任。如果黄金黄研究会成立，则债权人印刷厂就租赁债权，既可向黄金黄研究会主张，也可向金耘主张。由此可知，本题A选项说法错误，B、C、D选项说法正确。

32、下列哪些情形下，甲公司应承担民事责任？

- A.甲公司董事乙与丙公司签订保证合同，乙擅自在合同上加盖甲公司公章和法定代表人丁的印章
- B.甲公司与乙公司签订借款合同，甲公司未盖公章，但乙公司已付款，且该款用于甲公司项目建设
- C.甲公司法定代表人乙委托员工丙与丁签订合同，借用丁的存款单办理质押贷款用于经营
- D.甲公司与乙约定，乙向甲公司交纳保证金，甲公司为乙贷款购买设备提供担保。甲公司法定代表人丙以个人名义收取该保证金并转交甲公司出纳员入账

【答案】ABCD

【解析】

本题综合考查表见代理、履行治愈规则、委托代理和法定代表人，难度极大，错误率极高。A项考查表见代理，关键词为“董事”“擅自”“公章”和“印章”。

董事 (该关键词表明是代理关系) 乙系代理人, 擅自 (该关键词表明行为人无权) 签订保证合同系无权代理。但是, 其在合同上加盖甲公司“公章”和法定代表人丁的“印章”将会使第三人丙公司有理由相信其有代理权, 即构成表见代理, 直接由被代理人甲公司承担民事责任。故 A 项正确, 当选。B 项考查履行治愈规则, 关键词为“借款合同”“未盖公章”“已付款”和“用于”。采用合同书形式订立合同, 在签字或盖章之前, 当事人一方已经履行主要义务, 对方接受的, 该合同成立。甲公司与乙公司签订借款合同, 甲公司“未盖”公章, 但乙公司“已付款”, 且该款“用于”甲公司项目建设。双方以“行为的方式”表明借款合同成立并生效, 即履行治愈规则。故 B 项正确, 当选。C 项考查委托代理, 关键词为“法定代表人”“委托”和“员工”。法定代表人以法人名义从事的职务行为, 其法律后果由法人承受。乙是甲公司的法定代表人, 其所实施的行为代表公司, 对外具有法律效力。现乙委托员工丙与丁签订合同, 丙即成为甲公司的委托代理人 (即委托代理, 被代理人系甲公司)。其依照委托授权借用丁的存款单办理质押贷款用于经营, 若届期丁的存款单被甲公司的债权人拍卖, 甲公司应当对丁负赔偿责任。故 C 项正确, 当选。D 项考查法定代表人职务行为的判断, 关键词为“入账”。甲公司与乙约定, 乙向甲公司交纳保证金, 甲公司为乙贷款购买设备提供担保。甲公司法定代表人丙虽然是以个人名义收取该保证金, 但是该行为属于甲公司与乙约定的合同内容, 而且丙将保证金转交甲公司出纳员“入账” (该关键词表明该行为系法定代表人的职务行为而非个人行为), 从表面来看似乎是丙的个人行为, 实为丙履行甲公司与乙的合同行为, 对该行为, 甲公司应当承担民事责任。故 D 项正确, 当选。综上所述, 本题的答案为 ABCD。

33、甲为躲避债务不辞而别消失五年, 其妻乙向法院申请宣告甲死亡后与丙结

婚，一年后又离婚，七年后，甲回归。下列关于甲、乙夫妻关系的说法正确的是？

- A.甲下落不明之日，甲、乙婚姻关系消灭
- B.法院宣判甲死亡之日，甲、乙婚姻关系消灭
- C.法院撤销甲的死亡宣告判决时，甲、乙婚姻关系自行恢复
- D.法院撤销甲的死亡宣告判决之后，需重新办理结婚登记，才能确认甲、乙的婚姻关系

【答案】BD

【解析】

《民法典》第 51 条规定：“被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消灭。死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复。但是，其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。”据此，甲被宣告死亡的，甲、乙婚姻关系自人民法院作出死亡宣告判决之日起消灭。故 A 选项错误，B 选项正确。虽然乙再婚后又离婚，甲的死亡宣告被撤销时，甲、乙的婚姻关系也不能自行恢复。故 C 选项错误，D 选项正确。

34、甲在妻子乙病故后性情日益暴躁，时常对独生儿子丙（8 岁）虐待、体罚。因丙期末考试成绩不理想，甲酒后暴打丙致丙轻伤，甲因此被判有期徒刑 1 年，缓刑 3 年。下列选项正确的是？

- A.丙的祖父有权申请人民法院撤销甲的监护资格
- B.若甲的监护资格被撤销，丙仍有权请求甲支付抚养费
- C.若甲的监护资格被撤销后，丙的监护人确定前，人民法院可以指定丙住所地的居民委员会担任丙的临时监护人
- D.若甲的监护资格被撤销后，确有悔改表现，经甲申请，人民法院可以在尊重丙

真实意愿的前提下，恢复甲的监护人资格

【答案】ABC

【解析】

《民法典》第36条规定：“监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：（1）实施严重损害被监护人身心健康的行为……”本题中，甲对被监护人丙“实施严重损害被监护人身心健康的行为”，丙的祖父属于其他依法具有监护资格的人，有权申请法院撤销甲的监护资格，故A项正确。《民法典》第37条规定：“依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。”甲的监护资格被撤销后，丙仍有权请求甲支付抚养费，故B项正确。

《民法典》第31条第3款规定：“依据本条第一款规定指定监护人前，被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。”在甲的监护资格被撤销后，指定监护之前，人民法院应当“安排必要的临时监护措施”，人民法院可以指定丙住所地的居民委员会、村民委员会，法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人，故C项正确。《民法典》第38条规定：“被监护人的父母或者子女被人民法院撤销监护人资格后，除对被监护人实施故意犯罪的外，确有悔改表现的，经其申请，人民法院可以在尊重被监护人真实意愿的前提下，视情况恢复其监护人资格，人民法院指定的监护人与被监护人的监护关系同时终止。”甲因对内“实施故意犯罪”被撤销监护资格，即使确有悔改表现，亦不得申请恢复被撤销的监护资格，故D项错误。

35、甲为躲避债务一走了之，5年后妻子乙申请宣告甲死亡，乙和丙结婚1年后离婚，7年后甲归来。此时，关于婚姻关系表述，下列说法正确的是？A.法院宣告甲死亡时，甲乙的婚姻关系消灭

B.法院撤销死亡宣告后，甲乙的婚姻关系自行恢复

C.法院撤销死亡宣告后，甲乙需要登记结婚方能确立婚姻关系

D.甲下落不明时，甲乙的婚姻关系消灭

【答案】AC

【解析】

婚姻关系终止，是宣告死亡的后果之一，故A项正确。宣告死亡后，死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。本题中，乙再婚，故甲乙婚姻关系不能自行恢复，需要另行登记结婚才能确立婚姻关系，故B项错误C项正确。下落不明并非婚姻关系的终止事由，故D项错误。

36、甲于2019年2月死亡。乙因与甲生前素来不和，遂到处散布甲系赌博欠下巨额高利贷无法偿还而自杀身亡，在社会上造成了较恶劣的影响。甲之子欲向法院起诉，要求追究乙的侵权责任。下列选项不正确的是？

- A.甲已经死亡，不再具有民事主体资格，因而乙的行为不构成侵权
- B.乙的行为侵害了甲的名誉，依法应当承担侵权责任
- C.只有甲的配偶有权代表甲对乙提起诉讼
- D.只有甲的子女有权对乙提起诉讼

【答案】ACD

【解析】

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。据此可知，自然人死亡后，其民事权利能力随之消灭，不再具有民事主体资格，但这并不意味着可以随意诋毁死者，基于对死者近亲属感情的尊重和对良好社会风尚的维护，自然人死亡后，其姓名、肖像、名誉、荣誉和隐私仍受法律保护，这是一种对人格利益的保护。乙故意毁损甲的名誉，构成侵权，应依法承担侵权责任。因此 A 项错误，B 项正确。由《精神损害赔偿司法解释》第 3 条的规定可知，死者名誉遭受侵害的，死者的近亲属有权提起侵权之诉。近亲属，包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。据此可知，甲的近亲属有权提起侵权之诉，这里的近亲属不限于配偶与子女。因此 C、D 项错误。

37、甲、乙为夫妻，长期感情不和。2010 年 5 月 1 日甲乘火车去外地出差，在火车上失踪，没有发现其被害尸体，也没有发现其在何处下车。2016 年 6 月 5 日法院依照法定程序宣告甲死亡。之后，乙向法院起诉要求铁路公司对甲的死亡进行赔偿。关于甲被宣告死亡，下列哪些说法是正确的？

- A.甲的继承人可以继承其财产
- B.甲、乙婚姻关系消灭，且不可能恢复
- C.2016 年 6 月 5 日为甲的死亡日期
- D.铁路公司应当对甲的死亡进行赔偿

【答案】AC

【解析】

(1) 被宣告死亡的自然人，在其原来的住所地、居所地等活动范围内于民事领域与自然死亡产生同样的法律后果。具体而言，自然人被宣告死亡的，继承关系

开始。由此 A 选项表达正确，当选。(2)《民法典》第 51 条规定：“被宣告死亡的人的婚姻关系，自死亡宣告之日起消除。死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复。但是，其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。”这意味着，如果本题中甲后来生还，申请撤销死亡宣告，其配偶乙尚未再婚，则甲、乙的婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复。由此可知，B 选项中“不可能恢复”的表达错误，不选。(3)《民法典》第 48 条规定：“被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。”本题中，2016 年 6 月 5 日法院依照法定程序宣告甲死亡，故 2016 年 6 月 5 日即为甲的死亡日期。由此可知 C 选项说法正确，当选。(4)本题中，甲乘火车，与铁路公司成立运输合同。但题目中无证据证明甲失踪是由于承运人履行运输合同造成，故承运人铁路公司的运输与甲的因失踪而被宣告死亡之间无因果关系，所以铁路公司也无须对甲的死亡承担损害赔偿责任。依此，D 选项说法错误。不选。

38、甲 8 周岁，多次在国际钢琴大赛中获奖，并获得大量奖金。甲的父母乙、丙为了甲的利益，考虑到甲的奖金存放银行增值有限，遂将奖金全部购买了股票，但恰遇股市暴跌，甲的奖金损失过半。关于乙、丙的行为，下列哪些说法是正确的？

- A.乙、丙应对投资股票给甲造成的损失承担责任
- B.乙、丙不能随意处分甲的财产
- C.乙、丙的行为构成无因管理，无须承担责任
- D.如主张赔偿，甲对父母的诉讼时效期间在进行中的最后 6 个月内因自己系无行为能力人而中止，待成年后继续计算

【答案】AB**【解析】**

《民法典》第 121 条规定，没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理的人，有权请求受益人偿还由此支出的必要费用。甲的父母乙和丙作为甲的合法监护人具有法律规定的义务，所以不适用无因管理制度，所以 C 项错误。《民法典》第 19 条规定，8 周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人。第 190 条规定，无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。第 194 条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止：（一）不可抗力；（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；（三）继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；（四）权利人被义务人或者其他控制；（五）其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满六个月，诉讼时效期间届满。根据新法，甲是限制民事行为能力人，甲对法定代理人乙、丙的请求权诉讼时效期间自该法定代理终止之日“起算”，所以 D 项错误。

39、小强现年 9 周岁，生父谭某已故，生母徐某虽有抚养能力，但因准备再婚决定将其送养。徐某的姐姐要求收养，其系华侨富商，除已育有一子外符合收养人的其他条件；谭某父母为退休教师，也要求抚养。下列哪些选项是正确的？

- A.徐某因有抚养能力不能将小强送其姐姐收养
- B.徐某的姐姐因有子女不能收养小强
- C.谭某父母有优先抚养的权利
- D.收养应征得小强同意

【答案】CD**【解析】**

(1) 依《民法典》第 1093 条规定：“下列未成年人，可以被收养：（一）丧失父母的孤儿；（二）查找不到生父母的未成年人；（三）生父母有特殊困难无力抚养的子女。”依《民法典》第 1094 条规定：“下列个人、组织可以作送养人：（一）孤儿的监护人；（二）儿童福利机构；（三）有特殊困难无力抚养子女的生父母。”根据该两条的规定，亲生父母有特殊困难无力抚养子女时，才可以将子女送养，但根据《民法典》第 1099 条的规定，收养三代以内旁系同辈血亲的子女，可以不受本法第 1093 条第 3 项、第 1094 条第 3 项和第 1102 条规定的限制。本题中，由徐某的姐姐要求收养小强即可不受《民法典》第 1093 条规定的限制，故 A 项错误。(2) 依《民法典》第 1098 条规定：“收养人应当同时具备下列条件：（一）无子女或者只有一名子女；（二）有抚养、教育和保护被收养人的能力；（三）未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病；（四）无不利于被收养人健康成长的违法犯罪记录；（五）年满三十周岁。”再依《民法典》第 1099 条的规定，华侨收养三代以内旁系同辈血亲的子女，还可以不受本法第 1098 条第 1 项规定的限制，故 B 项错误。(3) 依《民法典》第 1108 条的规定：“配偶一方死亡，另一方送养未成年子女的，死亡一方的父母有优先抚养的权利。”本题中，谭某父母为退休教师，也要求抚养小强，故谭某父母有优先抚养的权利，故 C 项正确。(4) 依《民法典》第 1104 条规定：“收养人收养与送养人送养，应当双方自愿。收养八周岁以上未成年人的，应当征得被收养人的同意。”本题中，小强现年 9 周岁，所以收养须征得小强同意，故 D 项正确。（民法典施行后，征得被收养人同意的年龄由 10 周岁修改为 8 周岁。）

40、余某与其妻婚后不育，依法收养了孤儿小翠。不久后余某与妻子离婚，小翠由余某抚养。现余某身患重病，为自己和幼女小翠的未来担忧，欲作相应安排。

下列哪些选项是正确的？

- A.余某可通过遗嘱指定其父亲在其身故后担任小翠的监护人
- B.余某可与前妻协议确定由前妻担任小翠的监护人
- C.余某可与其堂兄事先协商以书面形式确定堂兄为自己的监护人
- D.如余某病故，应由余某父母担任小翠的监护人

【答案】ABC

【解析】

(1) 依《民法典》第 29 条的规定，被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。本题中，余某与其妻婚后不育，依法收养了孤儿小翠。不久后余某与妻子离婚，小翠由余某抚养，故余某可通过遗嘱指定其父亲在其身故后担任小翠的监护人，A 选项当选。(2) 依《民法典》第 33 条的规定，具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人。协商确定的监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，履行监护职责。由此可知，本题 C 选项说法正确，当选。(3) 依《民法典》第 27 条的规定：“父母是未成年子女的监护人；未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（一）祖父母、外祖父母；（二）兄、姐；（三）其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。”再依《民法典》第 30 条的规定，依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。本题中，余某与其妻婚后不育，依法收养了孤儿小翠，形成法律意

义上的父母子女关系,该关系不因夫妻离婚而受影响。余某前妻作为小翠的养母,具有对小翠的监护资格,可以与余某协议确定监护人,由此可知本题 B 选项说法正确。但是,在小翠的养母有监护能力且未丧失监护能力的情形下,余某的父母无权监护,故本题 D 选项说法错误。

41、甲出境经商下落不明,2015 年 9 月经其妻乙请求被 K 县人民法院宣告死亡,其后乙未再婚,乙是甲唯一的继承人。2016 年 3 月,乙将家里的一辆轿车赠送给了弟弟丙,交付并办理了过户登记。2016 年 10 月,经商失败的甲返回 K 县,为还债将登记于自己名下的一套夫妻共有住房私自卖给知情的丁;同年 12 月,甲的死亡宣告被撤销。下列哪些选项是正确的?

- A.甲、乙的婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复
- B.乙有权赠与该轿车
- C.丙可不返还该轿车
- D.甲出卖房屋的行为无效

【答案】ABC

【解析】

(1)《民法典》第 51 条规定:被宣告死亡的人的婚姻关系,自死亡宣告之日起消灭。死亡宣告被撤销的,婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复,但是,其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。由案件可知,乙在向法院申请甲死亡后至甲返回 K 县期间,并未再婚;且案件中,乙在甲返回 K 县后,并未向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复和甲的婚姻关系,可以推知甲、乙的婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复,故 A 选项正确。(2)在甲经其妻乙请求被 K 县人民法院宣告死亡后,因乙是甲唯一的继承人,所以可以继承甲

的财产，故乙在继承财产后有权对财产进行处分，由此 B 选项说法正确，当选。

(3) 依《民法典》第 53 条的规定，被撤销死亡宣告的人有权请求依照本法第六编取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。本题中，乙将家里的一辆轿车赠送给了弟弟丙，交付并办理了过户登记。由于丙取得该轿车非依继承法取得，故甲无权要求丙返还轿车。由此，C 选项说法正确，当选。

(4) 依《民法典》第 49 条的规定，自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。本题中，经商失败的甲返回 K 县，为还债将登记于自己名下的一套夫妻共有住房私自卖给知情的丁，该行为属于无权处分，无权处分的行为效力未定，题面中也未给出判断该行为有效或者无效的信息，但不能绝对的表述为行为无效，故 D 选项的说法太过绝对，不选。

42、林某回国游玩，习某热情招待，为表示感谢，林某对习某怀孕的妻子承诺，孩子出生后赠送孩子两万元，习某妻子未置可否，习某同意并表示感谢。习某孩子小飞出生后，习某告诉林某，但林某并未兑现赠与诺言。关于该赠与承诺，下列表述正确的是？

- A. 赠与合同未成立
- B. 赠与合同已生效
- C. 受赠人为小飞
- D. 受赠人为习某

【答案】BC

【解析】

《民法典》第 16 条规定：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿

视为具有民事权利能力；但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”据此，胎儿自受胎时起，享有民事权利能力，但具有两个特征：第一，附法定解除权条件。若胎儿娩出时为死体，胎儿溯及受胎时自始不享有民事权利能力；若胎儿活着出生，胎儿确定自受胎时享有民事权利能力。第二，具有“单向度性”。即胎儿的民事权利能力只包括享有民事权利的能力，不包括负担民事义务的能力。本题中，小飞为胎儿时，即可作为受赠人订立赠与合同，但须经其法定代理人（父母）代理。林某向胎儿作出赠与的要约，胎儿的父亲予以承诺，赠与合同成立并生效。故 A 选项错误，B 选项正确。小飞活着出生，小飞确定自受胎时享有民事权利能力，赠与合同的受赠人为小飞。故 C 选项正确，D 选项错误。

43、甲、乙婚后育有一子丙。甲、乙离婚后，5 岁的丙由甲抚养，甲嗜赌酗酒，动辄无故打骂丙，且变卖丙的祖母赠与丙的珍贵珠宝（珠宝未办理过所有权登记）用于赌博。对此，下列表述正确的是？

- A.乙有权申请法院撤销甲的监护资格
- B.若法院撤销甲的监护资格，丙仍有权请求甲支付抚养费，且不受诉讼时效期间限制
- C.丙有权请求购买珠宝的人返还珠宝，且该请求不受诉讼时效期间限制
- D.若珠宝不能追回，丙有权请求甲承担损害赔偿责任，该请求的诉讼时效期间自甲、丙监护关系消灭之日起计算

【答案】ABD

【解析】

A 项：甲、乙离婚后，甲、乙均为丙（5 岁）的法定监护人，但主要抚养义务（教

育、保护)由甲承担。甲作为监护人,实施了严重损害被监护人身心健康以及严重侵害被监护人财产权益的行为,根据《民法典》第36条的规定,乙有权申请法院撤销甲的监护人资格。故A选项正确B项:《民法典》第37条规定:“依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等,被人民法院撤销监护人资格后,应当继续履行负担的义务。”《民法典》第196条第(三)项规定:“下列请求权不适用诉讼时效的规定:……(三)请求支付抚养费、赡养费或者扶养费……”故B选项正确。C项:《民法典》第35条第一款规定:“监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外,不得处分被监护人的财产。”据此,甲为个人赌博之需,出卖丙所有的珠宝,属于无权处分,但甲实施无权处分时为珠宝的直接占有人,根据生活常态,受让人受让时多为善意(当然,此点题目未作明确交代),符合善意取得的构成要件,受让人已经善意取得珠宝的所有权。故C选项错误。D项:《民法典》第34条第三款规定:“监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的,应当承担法律责任。”据此,甲无权处分丙所有的珠宝,丙对珠宝的所有权因受让人善意取得而消灭,丙对甲享有侵权损害赔偿请求权或者不当得利返还请求权,诉讼时效期间均为3年。同时,《民法典》第190条规定:“无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间,自该法定代理终止之日起计算。”故D选项正确。

44、2018年3月,吴某的妻子赵某不幸身故,吴某独自抚养两人的孩子小吴。吴某因悲伤过度,遂沉溺于吸毒,无力照看年仅四岁的小吴。之后,吴某被强制戒毒。以下关于小吴监护人的说法,正确的有:

A.吴某可以通过遗嘱,指定小吴的奶奶担任监护人

- B. 吴某住所地的民政局有权申请撤销吴某的监护人资格
- C. 吴某对小吴的监护资格被撤销后，仍须支付小吴的抚养费
- D. 吴某戒毒成功后可以申请恢复对小吴的监护人资格

【答案】ABCD

【解析】

A 项：《民法典》第 29 条规定：“被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。”故 A 选项正确。B 项：《民法典》第 36 条第一款规定：“监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：（一）实施严重损害被监护人身心健康的行为；（二）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责并且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态；（三）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。”《民法典》第 36 条第二款规定：“本条规定的有关个人和组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。”《民法典》第 36 条第三款规定：“前款规定的个人和民政部门以外的组织未及时向人民法院申请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。”本题中监护人吴某的情形属于怠于履行监护职责，又未将监护职责委托他人代为行使导致被监护人处于危困状态，因此，民政局有权申请人民法院撤销吴某的监护人资格。故 B 选项正确。C 项：《民法典》第 37 条规定：“依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。”故 C 选项正确。D 项：《民法典》第 38 条规定：“被监护人的父

母或者子女被人民法院撤销监护人资格后，除对被监护人实施故意犯罪的外，确有悔改表现的，经其申请，人民法院可以在尊重被监护人真实意愿的前提下，视情况恢复其监护人资格，人民法院指定的监护人与被监护人的监护关系同时终止。”故 D 选项正确。

45、小虎是 15 岁的中学生，体态魁梧，言语老成。一天小虎前往甲电脑专卖店购买某品牌的限量版笔记本电脑，甲专卖店将小虎误认为成年的男大学生。因为该品牌的限量版笔记本电脑价格较贵，应小虎要求，甲专卖店与其签订了分期付款的买卖合同。小虎支付了首期付款后取走电脑，此后再未付款。甲电脑专卖店多次向其预留的家庭住址邮寄催款函。下列说法正确的是

- C.甲电脑专卖店可通知小虎父母撤销该合同，并要求小虎返还该电脑
- D.甲电脑专卖店可主张，小虎父母收到了催款函视为追认该买卖合同
- A.如果小虎父母代小虎支付了剩余款项，则视为小虎父母追认了该买卖合同
- B.甲电脑专卖店不知道小虎是未成年人，因此该买卖合同有效

【答案】AC

【解析】

15 岁的小虎系限制民事行为能力人，其与甲电脑专卖店签订的电脑买卖合同系效力待定的民事法律行为，必须经其法定代理人同意或追认后才能生效，收到催款函并不意味着进行了追认，按照催款函支付剩余款项的行为才是追认，故 A 正确、BD 项错误。C 项正确，效力待定的民事法律行为，善意相对人享有撤销的权利。

46、宗某患尿毒症，其所在单位甲公司组织员工捐款 20 万元用于救治宗某。此 20 万元存放于专门设立的账户中。宗某医治无效死亡，花了 15 万元医疗费。关

于余下 5 万元，下列哪一表述是正确的？（2014/3/4）

- A.应归甲公司所有
- B.应归宗某继承人所有
- C.应按比例退还员工
- D.应用于同类公益事业

【答案】D

【解析】

关于捐赠余款应该归属于谁的问题，遵循民法的意思自治原则，关键要看本赠与的目的是什么以及受赠人是谁。本题的题眼在于这么一句话“其所在单位甲公司组织员工捐款 20 万元用于救治宗某。此 20 万元存放于专门设立的账户中。”

由本句话可知的信息有二：一则，赠与人单位员工，受赠人并非甲公司，也不是宗某本人；二则，赠与的目的在于救治宗某，所以专款专用，“此 20 万元存放于专门设立的账户中”。既然该 20 万元存放于专门设立的账户中，可见也就并未实际转移给宗某。因此当宗某死亡时，则剩余的 5 万元不可能由其继承人继承。A、B 项错误。根据《民法典》第 657 条，赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。也即赠与合同在性质上属于诺成性合同。本题中，甲公司组织员工捐款 20 万元给宗某属于赠与合同。现在该赠与合同对于赠与人而言，已经履行完毕，金钱所有权已经转移，即使将来有余款，也不可能再归属于赠与人了。所以 C 项并无依据，且 C 项强调应按比例退还员工，更是于法于理无据，因为单位组织捐款时，一般均采用匿名方式捐款，每个员工捐款数额亦不确定。因此不可能按比例退还员工，所以 C 项也错误。这样一来，余款怎么处理呢？还是回到本赠与的目的上来，“其所在单位甲公司组织

员工捐款 20 万元用于救治宗某。此 20 万元存放于专门设立的账户中。”可见赠与的目的就是治病救人，现在赠与目的既然不达，转而应用于同类公益事业，是对于赠与人的全体意思的一个合理推定，不违反全体赠与人的意思，故 D 项正确，当选。综上，本题答案为 D 项。

47、邢某系陶瓷工艺美术师，素有“民间陶王”之称，最得意的作品为“五层吊球”。2006 年 4 月 1 日，邢某在参加 CCTV 的访谈节目谈到“五层吊球”时，邢某对主持人以及观众说道：“这个世界上，只有我一个人能做出五层吊球。我是世界第一，还是世界唯一，没有第二。我做出“五层吊球”十年来，没有一个人能破解它，现在还是世界之谜。如果电视机前的观众能够仿造出来，我就把我艺术中心的三层楼（邢某与妻子共有，价值 2000 万元）以及其中的全部财产送给他。我还可以放宽一点条件，只要能仿造出来，一层一层地搁进去，能吊起来就行，偏一点，斜一点，我都不计较，我都认。”言毕，邢某与主持人击掌确认，并请在场观众作见证人。陶艺爱好者孙某看到该节目后，决定仿造五层吊球。孙某仿造出“五层吊球”后，请求邢某兑现当初的承诺时被拒。对此，下列表述正确的是？

- A.邢某与孙某间成立悬赏广告之债，孙某有权请求邢某兑现承诺
- B.邢某与孙某间成立赠与合同，孙某有权请求邢某兑现承诺
- C.邢某与孙某间成立“五层吊球”承揽合同，但邢某有权以显失公平为由撤销
- D.邢某的承诺属于戏谑行为，孙某无权请求邢某兑现承诺

【答案】D

【解析】

考虑到艺术中心三层楼房以及其中的全部财产是邢某的全部家当且楼房为邢某

与妻子共有，邢某并无单独处分权利，因此，邢某虽在电视节目中作出“若有人仿造出‘五层吊球’即将艺术中心的楼房及其中的全部财产相赠”的意思表示，但邢某作此表达只是想说明“只有自己才能做出‘五层吊球’，他人无力仿造”之意，内心并无履行移转艺术中心财产权的效果意思，且邢某期待相对人（电视机前的观众）知道自己内心并无兑现承诺的意思。在性质上，邢某所作的意思表示属于戏谑行为。我国民法对戏谑行为未作规定（存有法律漏洞），依照学理通说，无论相对人是否知道表意人的内心真意，作为戏谑行为之意思表示均属无效。因此，本题唯一正确的答案为 D 选项。

48、下列哪一情形下，甲对乙不构成胁迫？

- A.甲说，如不出借 1 万元，则举报乙犯罪。乙照办，后查实乙构成犯罪
- B.甲说，如不将藏獒卖给甲，则举报乙犯罪。乙照办，后查实乙不构成犯罪
- C.甲说，如不购买甲即将报废的汽车，将公开乙的个人隐私。乙照办
- D.甲说，如不赔偿乙撞伤甲的医疗费，则举报乙醉酒驾车。乙照办，甲取得医疗费和慰问金

【答案】D

【解析】

本题考查胁迫的认定，难度较大，错误率较高。胁迫，是指以给公民及其亲友的生命健康、荣誉、名誉、财产等造成损害或以给法人的荣誉、名誉、财产等造成损害为要挟，迫使对方作出违背真实意思表示的行为。据此可知，胁迫的要点包括三项：（1）胁迫的对象是自然人（包括本人及亲友）和法人；（2）胁迫的内容是民事权益；（3）被胁迫人之所以实施民事法律行为是因为胁迫人不正当的预告危害而使被胁迫人陷入“恐惧或害怕”的心理状态。至于手段如何（采用何

种手段或方法使被胁迫人陷入“恐惧或害怕”的心理状态)、是否真实(胁迫人所言情形是真实的还是虚假的)以及谁实施的胁迫行为(第三人实施胁迫行为亦可)均在所不问。本题中, A、B、C 三项中, 甲的行为均会让乙陷入“恐惧或害怕”的心理状态, 因此, 均构成胁迫, 不当选。而 D 项中, 乙基于机动车交通事故责任本应向甲支付医疗费和慰问金, 因此, 此时甲的行为并非不正当的预告危害而使被胁迫人陷入“恐惧或害怕”的心理状态, 不构成胁迫。故 D 项正确, 当选。综上所述, 本题的正确答案为 D。

49、张某和李某设立的甲公司伪造房产证, 以优惠价格与乙企业(国有)签订房屋买卖合同, 以骗取钱财。乙企业交付房款后, 因甲公司不能交房而始知被骗。关于乙企业可以采取的民事救济措施, 下列哪一选项是正确的?

- A.以甲公司实施欺诈损害国家利益为由主张合同无效
- B.只能请求撤销合同
- C.通过乙企业的主管部门主张合同无效
- D.可以请求撤销合同, 也可以不请求撤销合同而要求甲公司承担违约责任

【答案】D

【解析】

《民法典》第 148 条规定, 一方以欺诈手段, 使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为, 受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。本题中, 甲公司伪造房产证与乙企业签订的房屋买卖合同, 构成欺诈。但乙企业(国有)的利益并非属于国家利益, 故 A、C 项错误, 不当选。乙企业作为受欺诈方享有撤销权, 其中有两种选择: (1) 行使撤销权, 进而房屋买卖合同自始无效, 追究甲公司的缔约过失责任; (2) 不行使撤销权, 则基于合法有效的房屋买卖合

同，追究甲公司的违约责任。故 B 项错误，D 项正确。

50、潘某去某地旅游，当地玉石资源丰富，且盛行“赌石”活动，买者购买原石后自行剖切，损益自负。潘某花 5000 元向某商家买了两块原石，切开后发现其中一块为极品玉石，市场估价上百万元。商家深觉不公，要求潘某退还该玉石或补交价款。对此，下列哪一选项是正确的？

- A.商家无权要求潘某退货
- B.商家可基于公平原则要求潘某适当补偿
- C.商家可基于重大误解而主张撤销交易
- D.商家可基于显失公平而主张撤销交易

【答案】A

【解析】

《民法典》第 510 条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。”《合同法若干问题的解释（二）》第七条规定：“下列情形，不违反法律、行政法规强制性规定的，人民法院可以认定为合同法所称‘交易习惯’：（一）在交易行为当地或者某一领域、某一行业通常采用并为交易对方订立合同时所知道或者应当知道的做法；（二）当事人双方经常使用的习惯做法。”因此，商家无权要求潘某退货，故 A 项正确。《民法典》第 6 条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。”公平原则是民法的一项基本原则，它要求当事人在民事活动中应以社会正义、公平的观念指导自己的行为、平衡各方的利益，要求以社会正义、公平的观念来处理当事人之间的纠纷。潘某的做法符合相关要求，所以商家不能基于

公平原则要求潘某适当补偿，故 B 项错误。《民法典》第 147 条规定：“基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”商家和潘某在交易时对交易的性质、标的物的品种并无错误的认识。“赌石”活动的规则即是买者购买原石后自行剖切，损益自负，商家在明知规则的情况下，仍与潘某交易，所以该交易过程不存在重大误解，商家不可主张撤销，故 C 项错误。《民法典》第 151 条规定：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”案例中的商家不处于危困状态、缺乏判断能力的情形，不符合“显失公平”的情形，故 D 项错误。

51、齐某扮成建筑工人模样，在工地旁摆放一尊廉价购得的旧蟾蜍石雕，冒充新挖出文物等待买主。甲曾以 5000 元从齐某处买过一尊同款石雕，发现被骗后正在和齐某交涉时，乙过来询问。甲有意让乙也上当，以便要回被骗款项，未等齐某开口便对乙说：“我之前从他这买了一个貔貅，转手就赚了，这个你不要我就要了。”乙信以为真，以 5000 元买下石雕。关于所涉民事法律行为的效力，下列哪一说法是正确的？

- A.乙可向甲主张撤销其购买行为
- B.乙可向齐某主张撤销其购买行为
- C.甲不得向齐某主张撤销其购买行为
- D.乙的撤销权自购买行为发生之日起 2 年内不行使则消灭

【答案】B

【解析】

(1) 依《民法典》第 149 条的规定，第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实

意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求法院或者仲裁机构予以撤销。本题中，甲对乙实施欺诈，使得乙信以为真，以 5000 元买下齐某的石雕，故受欺诈方乙可向合同的另一方当事人齐某主张撤销其购买行为，故 A 选项说法错误，而 B 选项为正确选项。(2) 依《民法典》第 148 条的规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求法院或者仲裁机构予以撤销。本题中，甲曾因为被齐某欺诈以 5000 元从齐某处买过一尊石雕，发现被骗后即和齐某交涉，故受欺诈方甲可与其合同的另一方当事人齐某主张撤销其购买行为，故 C 选项说法错误。(3) 依《民法典》第 152 条的规定，当事人自知道或者应当知道受欺诈之日起 1 年内可以行使撤销权，故本题中 D 选项中“乙的撤销权自购买行为发生之日起 2 年内不行使则消灭”的说法错误。

52、陈老伯考察郊区某新楼盘时，听销售经理介绍周边有轨道交通 19 号线，出行方便，便与开发商订立了商品房预售合同。后经了解，轨道交通 19 号线属市域铁路，并非地铁，无法使用老年卡，出行成本较高；此外，铁路房的升值空间小于地铁房。陈老伯深感懊悔。关于陈老伯可否反悔，下列哪一说法是正确的？

- A. 属认识错误，可主张撤销该预售合同
- B. 属重大误解，可主张撤销该预售合同
- C. 该预售合同显失公平，陈老伯可主张撤销该合同
- D. 开发商并未欺诈陈老伯，该预售合同不能被撤销

【答案】D

【解析】

依《民法典》第 147 条、第 148 条以及第 151 条的规定，基于重大误解实施的

民事法律行为，行为人有权请求法院或者仲裁机构予以撤销；以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为受欺诈方有权请求法院或者仲裁机构予以撤销：一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。本题中，陈老伯在考察楼盘时，销售经理介绍周边有“轨道交通 19 号线”，并未表述为“地铁”，不构成欺诈：陈老伯误以为轨道交通 19 号线属于地铁，是误解，但这不属于对购买房屋这个买卖行为的误解，不构成可以撤销合同事由中的认识错误；此外，尽管铁路房的升值空间小于地铁房，但题面并未提供销售方利用陈老伯缺乏判断能力的情形，所以也不构成显失公平。综上，本题中 A、B、C 选项说法均错误，D 选项为正确选项。

53、钱某有一幅祖传名画，市值百万，高某欲以低价购入，遂联合艺术品鉴定家李某欺骗钱某说这是赝品价值不超过 10 万元，钱某信以为真，但并未将画卖给高某，而是以 15 万元的价格卖给不知情的陈某，下列哪一说法是正确的？

- A.因遭受高某欺诈，钱某可以撤销与陈某的买卖合同
- B.因陈某乘人之危，钱某可以撤销与陈某的买卖合同
- C.属于显失公平，钱某可以撤销与陈某的买卖合同
- D.属于重大误解，钱某可以撤销与陈某的买卖合同

【答案】D

【解析】

A 项：钱某与陈某的名画买卖合同，属于因遭受第三人（高某与李某）欺诈订立的合同，但受欺诈人钱某的合同相对人陈某在买卖合同订立之时，不知道也不应当知道第三人欺诈的事实，根据《民法典》第 149 条的规定，钱某不享有因遭

受欺诈的撤销权。故 A 选项错误。B 项：《民法典》将“乘人之危”并入“显失公平”，“乘人之危”因此成为“显失公平”的一个类型。《民法典》第 151 条规定：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”据此，成立“显失公平”须符合三个条件：第一，双务合同中双方的权利义务明显不对等，有违（主观）等价有偿原则（显失公平）；第二，显失公平发生于法律行为成立之时；第三，造成显失公平的原因系处于优势地位的一方利用了处于危困状态一方（危困、急迫、轻率、缺乏经验、意志力显著薄弱等）不利的境地，迫使处于危困地位一方作出不自由的意思表示（危困境地使其缺乏选择的自由）。本题中，不知情的陈某不具有上述第三个条件，因此，不成立乘人之危，亦不成立其他的显失公平。故 B 选项错误，C 项解析同 B 选项，C 错误。D 项：钱某因遭受第三人（高某与李某）的欺诈，陷入对名画性质的重大认识错误（误将名人真迹当作赝品），该认识错误，对高某与李某属于“被引起的错误”，但对陈某属于“自发的错误”，钱某因该重大错误与陈某订立名画买卖合同，无意作出不真实的意思表示，成立重大误解，根据《民法典》第 147 条的规定，钱某有权以重大误解为由撤销。故 D 选项正确。

54、谭某是资深中医，与有妇之夫蓝某有染。蓝某丈夫白某发现后，以此威胁谭某为其销售的保健品“长生一号”提供信用背书，该保健品实际为芝麻粉和红糖的混合物。谭某无奈，配合白某，以 3000 元一盒，每盒服用 10 日，半年一疗程，卖给富商向某两个疗程。向某可以何理由撤销合同？A.谭某欺诈

B.重大误解

C.白某胁迫

D.白某欺诈

【答案】A

【解析】

A 项：白某对向某出售保健品时，白某未实施欺诈行为（注：考虑到“安慰剂”都有一定的疗效，白某故意不告知保健品成分的不作为，原则上不宜认定为欺诈行为），买卖合同以外的第三人谭某之积极欺骗行为成立欺诈，故白某与向某的保健品买卖合同，属于“因第三人欺诈订立的合同”。对此，《民法典》第 149 条规定：“第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”由于保健品买卖合同订立时，受欺诈人向某的合同相对人白某知道第三人谭某欺诈的事实，因此，受欺诈人向某享有撤销权，有权以遭受第三人谭某欺诈为由撤销与白某的保健品买卖合同。故 A 选项正确。B 项：因谭某的欺诈行为，向某因此陷入错误认识，对保健品的性质（成分与效用）发生的了具有交易上重要认识错误，并因此与白某订立了买卖合同。向某是否有权以重大误解为由撤销呢？对此，通说观点认为，重大误解须为“自发产生的错误”，谭某实施积极的欺诈行为致向某认识错误，属于“被引起的错误”，不成立重大误解，因此向某不得以重大误解为由撤销买卖合同。故 B 选项错误。C 项：根据《民法典》第 150 条的规定，因遭受胁迫订立的合同，受胁迫人享有撤销权。所谓“胁迫”，指基于胁迫的双重故意，故意预告实施危害，使受胁迫人因此陷入恐惧，并因恐惧实施法律行为。本题中，白某对谭某实施了威胁（当然，该威胁与实施法律行为无直接联系），但白某与向某订立买卖合同过程中，不存在胁迫行为，故向某不得以遭受胁迫为由撤销买卖合同。故 C 选项错误。D 项解析同 A

选项，D 错误。

55、A 公司法定代表人甲被 B 公司派人极力劝酒灌醉后（医院病历证明甲当时处于严重醉酒状态，但尚未丧失知觉或暂时性精神错乱），B 公司乘机与其签订合同，合同内容违背 A 公司商业规划且对 A 公司严重不利。A 公司可以何种理由主张撤销合同？

- A. 恶意欺诈
- B. 重大误解
- C. 乘人之危
- D. 显失公平

【答案】D

【解析】

A 项：《民法典》第 148 条规定：“一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”成立欺诈，需要符合四个条件：第一，欺诈人基于欺诈的双重故意，故意告知虚假事实或者（在负有告知说明义务的前提下）故意隐瞒真实事实；第二，受欺诈人因此陷入错误认识；第三，受欺诈人因错误认识作出不真实意思表示；第四，欺诈具有不正当性。本题中，B 公司行为的特点在于，通过劝酒使甲醉酒，甲的识别能力减弱，从而不能理性为意思表示，而非通过故意告知虚假事实等方式使甲陷入错误认识，从而不成立欺诈。故 A 选项错误。B 项：《民法典》第 147 条规定：“基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”成立重大误解，需要符合三个条件：第一，行为人实施法律行为时对法律行为的内容发生了具有交易上重要性的认识错误；第二，

因该认识错误，行为人作出不真实的意思表示（内心的真实意思是希望按照 A 内容发生效力，但表达出来的意思经解释确定按照 B 内容发生效力）；第三，行为人非有意，而是无意作出不真实的意思表示。本题中，甲系因醉酒导致识别能力减弱而作出不符真意的意思表示，而非因认识错误而作出不符真意的意思表示，不成立重大误解。故 B 选项错误。C 项：《民法典》第 151 条规定：“一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”本题中，B 公司的行为符合显失公平的构成要件：第一，A 公司与 B 公司的双务合同权利义务明显不对等，有违（主观）等价有偿原则；第二，显失公平发生于合同成立之时；第三，显失公平的原因系 B 公司利用了 A 公司法定代表人甲处于醉酒这一危困状态，A 公司的意思表示因此不自由。须注意：虽然 B 公司的行为亦属“乘人之危”，但《民法典》已将“乘人之危”并入“显失公平”，危困被乘者只能以“显失公平”为由撤销，而不能以“乘人之危”为由撤销。换言之，“撤销事由”须法定。故 C 选项错误。D 项解析同 C 选项，D 正确。

56、高中生甲觉得自己长得矮，十分不满意，得知同学乙家有能使人长高的祖传秘方后，甲向乙询问。乙向父亲要了秘方给甲，并告诉甲此秘方灵验无比，均为食材，没有副作用，一般三个月见效，但程度因人而异。甲为了表示感谢，给了乙 500 元的酬劳。甲吃了三个月，未长高，反而胖了十公斤。对此，下列说法正确的是？

- A.甲、乙均系限制民事行为能力人，双方间的合同无效
- B.甲、乙间系情谊行为，不产生法律意义上的关系
- C.双方间的合同因违背公序良俗而无效

D.符合意思自治原则

【答案】D

【解析】

A 项:《民法典》第 145 条第一款规定:“限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效;实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。”甲、乙均为高中生,属限制民事行为能力人。乙将具有财产价值的“秘方”提供给甲,甲为此向乙支付 500 元酬劳,该交换属于合同。因标的额很小,应认定为与甲、乙的行为能力相适应,即使未经甲、乙法定代理人事先同意和事后追认,甲乙间的该合同成立并生效。故 A 选项错误。B 项:所谓“情谊关系”,又称“好意施惠关系”,指一方对另一方承诺或者双方达成约定时,双方均认为一方的承诺或者双方的约定不产生民法上的效果(主要是因为考虑到依照一般社会观念该承诺或约定本身无财产价值),从而该承诺或约定不属于双方成立合同关系的情形例如相约看电影,约定搭便车等。本题中,甲、乙间的约定本身具有财产价值,并且,甲、乙达成合意时均意识到双方的约定将按照双方希望的内容产生民法上的效果(甲因此享有使用该秘方的权利,乙因此享有获得 500 元的权利),因此,甲、乙间的约定成立合同,而非情谊关系。故 B 选项错误。C 项:《民法典》第 153 条第二款规定“违背公序良俗的民事法律行为无效。”公序良俗包括两个方面:第一,公共秩序(如选举秩序、司法秩序、管理秩序等);第二,善良风俗。法律行为违反善良风俗,指成立的法律行为违反“社会观念认同的伦理规范”。本题中,乙向(为身材苦恼的)甲提供秘方,并被动收取 500 元酬劳,完全符合“急人之所急,互助友爱,与人为善”的伦理规范,根本谈不上违反伦理规范的问题。

故 C 选项错误。D 项：《民法典》第 5 条规定：“民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。”该条既规定了“自愿原则”，也为民法确立了“意思自治”的理念。根据意思自治的理念，在法定限制的范围之内（不违反法律、行政法规效力性强制性规定且不违反公序良俗），民事主体自主安排自己的私法关系，并按照自主安排产生希望的民法效果。意思自治的工具为民事法律行为。对此，《民法典》第 143 条规定：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。”本题中，甲、乙间的合同符合这三个条件，该合同自成立时依照双方的意愿生效，发生其希望的法律效果。故 D 选项正确。

57、甲房产公司隐瞒没有取得预售许可证的事实，与不知情的乙就 A 房屋订立商品房预售合同，约定：“A 房屋预售合同自双方办理预售登记时生效。”双方一直未办理预售登记。后甲向乙交付了 A 房屋，乙受让了 A 房屋的交付，但乙一直未按时支付购房款。甲公司于是诉请乙按时支付购房款。对此，下列表述正确的是？

- A.若甲公司直到起诉时尚未取得预售许可证，乙有权以甲公司未取得预售许可证为由主张 A 房屋买卖合同无效
- B.若甲公司于起诉前取得预售许可证，乙仍有权以甲公司于合同订立时未取得预售许可证为由主张 A 房屋买卖合同无效
- C.若甲公司于起诉前取得预售许可证，乙仍有权以未办理预售登记为由主张 A 房屋买卖合同无效
- D.若甲公司于起诉前取得预售许可证，乙仍有权以未办理预售登记为由主张 A

房屋买卖合同尚未生效。

【答案】A

【解析】

A 项：“出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。”故 A 选项正确。B 项解析同 A 选项，B 错误。C 项：“当事人以商品房预售合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，不予支持。”故 C 选项错误。D 项：“当事人约定以办理登记备案手续为商品房预售合同生效条件的，从其约定，但当事人一方已经履行主要义务，对方接受的除外。”本题中，甲、乙约定“以办理预售登记”为 A 房屋买卖合同的“生效条件”，因此，在按约办理预售登记手续之前，所附生效条件未成就，A 房屋买卖合同虽已成立但未生效，但有例外，若乙已经履行主要义务，且对方接受的，应当认定 A 房屋买卖合同已经生效。故 D 选项错误。

58、张某出国前把一幅画交李某保管。李某死亡后，其遗嘱中称其财产都由其儿子李某某继承。王某在李某某家看到该画为画家齐某真迹，欲出 10 万元购买，李某某以为是仿品，以 3000 元卖给王某并交付。两年后张某从国外回来。对此，下列说法正确的是：

- A. 张某可以李某某无权处分为由申请撤销合同
- B. 李某某可以重大误解为由申请撤销合同
- C. 李某某构成善意取得
- D. 王某构成善意取得

【答案】B

【解析】

首先排除李某某的善意取得，因为李某作为齐白石真迹的保管人，其死后李某某作为其唯一的继承人，并不会通过继承获得该画的所有权，更不可能构成善意取得。C项错误。李某某将画卖给王某构成无权处分，需要结合善意取得的规定分析王某是否构成善意取得。《民法典》第311条规定：“无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（二）以合理的价格转让；（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。当事人善意取得其他物权的，参照适用前两款规定。”结合本题，李某某将该幅画无权处分给不知情的王某，但该画真正的价值是10万元，而李某某与王某最终约定的价款是3000元，该价格并不合理，王某无法善意取得。选项D错误。无权处分并非民事法律行为的撤销事由，选项A错误。《民法典》第147条规定：“基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”本题中，该画为真迹，但李某某误以为是高仿品，产生了严重的错误，在此基础上与王某交易，构成重大误解，李某某可以以重大误解为由申请撤销合同。选项B正确。

59、甲遗失一部手机，发布了1000元的悬赏广告。9岁的小萌偶然拾得该手机，因一时找不到失主，就带回家中，准备第二天继续寻找失主。不料当晚小萌父亲在泡脚时使用该手机玩游戏，不慎将手机掉落洗脸盆，手机进水受损。后小萌看到悬赏广告，找到了甲。甲向小萌认领手机时，正确的做法是？

- A.以小萌不知道悬赏为由，拒绝小萌的赏金请求
- B.以小萌欠缺行为能力为由，拒绝小萌的赏金请求
- C.以小萌侵占手机为由，拒绝小萌的赏金请求
- D.可以就手机的损害要求小萌家进行相应赔偿

【答案】D

【解析】

悬赏人以公开方式声明对完成一定行为的人支付报酬，完成特定行为的人请求悬赏人支付报酬的，人民法院依法予以支持。悬赏行为属于单方允诺行为，不管相对人是否知道存在悬赏额意思表示，只要相对人完成特定行为，便有权要求支付赏金。因此 A 项错误。遗失物拾得行为属于事实行为，不需要行为人具备行为能力，而且领取报酬、赏金属于纯获利益的行为，限制行为能力人也可独立实施。甲不得以欠缺行为能力为由拒绝小萌的请求。因此 B 项错误。权利人领取遗失物时，应当向拾得人或者有关部门支付保管遗失物等支出的必要费用。权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求权利人按照承诺履行义务。拾得人侵占遗失物的，无权请求权利人按照承诺履行义务。小萌对手机的保管已尽到合理的注意义务，小萌将手机带回家中不存在侵占的主观意图，所以甲不得以此为由拒绝履行赏金支付义务。因此 C 项错误。拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。小萌父亲明知是遗失物，在洗脚时擅自使用他人手机并掉落水中致损，存在重大过失，小萌家应当承担赔偿责任。因此 D 项正确。

60、某日，古玩爱好者王某在本地经常光顾的古玩街花费数万元购买了一对青铜烛台，疑为明代真品。后经鉴定，该烛台为现代仿品，仅值数百元，对此，下列哪一说法是正确的？

- A.王某可主张存在重大误解，请求撤销合同
- B.王某意思表示真实有效，无权请求撤销合同
- C.王某可主张存在显失公平，请求撤销合同
- D.王某可主张其被出卖人欺诈，请求撤销合同

【答案】B

【解析】

本题考查可撤销的民事法律行为，难度不大，错误率不高。首先，重大误解，是指行为人对行为的性质、对方当事人或标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识行为人就不会作出相应意思表示。据此可知，重大误解的本质是“行为人因自身原因对合同的主要内容认识错误”。本题中，双方当事人交易的标的物是“古玩”，属于特殊商品，古玩交易市场向来存在“买卖全凭眼力，真假各安天命”的行业惯例，即由买受人通过实物查看，自行判断商品价值，并与出卖人达成交易合意，即便买受人确实对商品价值存在误判，也不构成法律上所认可的重大误解。因此，王某的意思表示真实有效，无权请求撤销合同。故A项说法不正确，不当选；B项说法正确，当选。其次，显失公平，是指一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力（信息不对称）等情形，致使民事法律行为成立时显失公平。本题中，虽然王某花费数万元购买了仅值数百元的青铜烛台，客观上价格相差悬殊。但是，主观上出卖人并未“利用”王某处于危困状态、缺乏判断能力。因此，不符合显失公平的主观构

成要件，不属于显失公平。故 C 项说法不正确，不当选。最后，欺诈，是指故意告知虚假情况，或负有告知义务的人故意隐瞒真实情况，致使当事人基于错误认识作出意思表示的行为。本题中，王某自己对青铜烛台的价值存在误判，出卖人并未实施任何欺诈行为，买卖合同合法有效。故 D 项说法不正确，不当选。

综上所述，本题的正确答案为 B。

61、宏晟宾馆系一家五星级酒店，经营状况良好。远胜公司喜欢宏晟宾馆大厅内陈列的一幅山水画，多次协商未果。后远胜公司以 4.5 亿元（高于市场价 1 亿）收购了宏晟宾馆的全部资产。收购的第二天，远胜公司拍卖了该幅山水画，拍卖价 1.5 亿元，引起人们的关注。关于该项收购交易的行为，下列哪一说法是正确的有？

- A.属于重大误解，可以撤销
- B.属于欺诈，可以撤销
- C.属于显失公平，可以撤销
- D.并无瑕疵，合法有效

【答案】D

【解析】

本题综合考查民事法律行为的效力，难度不大，错误率不高。首先，重大误解，是指行为人对行为的性质、对方当事人或标的物的品种、质量、规格、价格、数量等产生错误认识，按照通常理解如果不发生该错误认识行为人就不会作出相应意思表示。据此可知，重大误解的本质是“行为人因自身原因对合同的主要内容认识错误”。本题中，远胜公司自愿收购宏晟宾馆的全部资产，不存在认识错误。因此，不属于重大误解，不可以撤销。故 A 项说法不正确，不当选。其次，欺

诈，是指故意告知虚假情况，或负有告知义务的人故意隐瞒真实情况，致使当事人基于错误认识作出意思表示的行为。据此可知，欺诈的本质是“因第三人原因（诱使）导致对合同的内容认识错误”。本题中，远胜公司自愿收购宏晟宾馆的全部资产，不存在认识错误。因此，不属于欺诈，不可以撤销。故 B 项说法不正确，不当选。最后，显失公平，是指一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力（信息不对称）等情形，致使民事法律行为成立时显失公平。本题中，远胜公司自愿收购宏晟宾馆的全部资产，不存在一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力（信息不对称）等情形，不属于显失公平，不可以撤销，该收购交易行为合法有效。故 C 项说法不正确，不当选。D 项说法正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 D。

62、4 月 20 日，贺某因购买制造假酒设备和原料向宫某借款 50 万元，期限一年，月息 2%，并告知了借款用途，宫某当即表示同意，并于次日向贺某交付现金 20 万元，4 月 22 日向贺某银行卡实时转账 30 万元。应宫某要求，董某以自己所持某有限责任公司的股权为该笔借款提供担保，并办理了质押登记。对此，下列说法正确的是？

- A.借款合同无效
- B.董某应承担担保责任
- C.借款合同于 4 月 20 日成立
- D.借款合同部分无效

【答案】A

【解析】

本题综合考查担保效力的从属性、自然人之间借款合同的成立和无效的民事法律

行为，难度较大，错误率较高。A、D项考查民间借贷合同的效力，关键词为“无效”。出借人事先知道或应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的，人民法院应当认定民间借贷合同无效。本题中，出借人宫某事先知道借款人贺某借款用于购买制造假酒设备和原材料（用于违法犯罪活动）仍然提供借款50万元。因此，法院应当认定借款合同全部无效，而非部分无效。故A项说法正确，当选；D项说法不正确，不当选。B项考查担保效力的从属性，关键词为“担保责任”。主合同无效的，人民法院应当认定担保合同无效。本题中，宫某和贺某之间的借款合同（主合同）无效，董某和宫某之间的股权质押合同（担保合同）无效，董某不应承担担保责任。故B项说法不正确，不当选。C项考察自然人之间的借款合同的性质，关键词为“成立”。自然人之间的借款合同属于实践性合同，自贷款人提供借款时成立。具体而言，自然人之间的借款合同，以现金支付的，自借款人收到借款时，可以视为借款合同成立；以银行转账、网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时，可以视为借款合同成立。本题中，4月20日，借款人贺某向出借人宫某借款50万元，宫某于次日（4月21日）向贺某交付现金20万元。因此，借款合同中，该20万元自4月21日成立；4月22日，出借人宫某向借款人贺某银行卡实时转账30万元。因此，借款合同中，该30万元自4月22日成立。据此可知，该50万元借款合同中，20万元自4月21日成立；30万元自4月22日成立。故C项说法不正确，不当选。综上所述，本题的正确答案为A。

63、甲公司和乙公司签订了一份长期的供货合同。后因地震，原材料成本和运输费用均上涨，若继续履行合同甲公司将遭受重大损失，甲公司与乙公司协商变更合同被拒。关于本案，下列选项正确的是？

- A.合同因重大误解可撤销
- B.合同因不可抗力可撤销
- C.合同因显失公平可撤销
- D.合同因情势变更可变更

【答案】D

【解析】

本题综合考查可撤销的民事法律行为和情势变更制度，难度不大，错误率不高。

A、B、C 项考查可撤销的民事法律行为，关键词为“可撤销”。可撤销的民事法律行为的情形包括四类，分别是：（1）重大误解；（2）欺诈；（3）胁迫；（4）显失公平。不可抗力并非合同可撤销的法定情形。故 B 项错误，不当选。同时，重大误解和显失公平系在合同成立时存在瑕疵而导致合同可撤销的情形。本题中，甲公司和乙公司在签订合同时不存在上述情形，供货合同合法有效。故 A、C 项错误，不当选。D 项考查情势变更，关键词为“可变更”。情势变更制度系为了保障合同履行中的公平。构成要件有三：（1）发生在合同成立后履行完毕前；（2）无法预见且不属于商业风险；（3）继续履行对一方明显不公平。本题中，甲公司和乙公司的供货合同签订后，因地震（无法预见且不属于商业风险）导致原材料成本和运输费用均上涨，继续履行合同对甲公司明显不公平。甲公司有权请求法院或仲裁机构变更或解除合同。故 D 项说法正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 D。

64、某旅游地的纪念品商店出售秦始皇兵马俑的复制品，价签标名为“秦始皇兵马俑”，2800 元一个。王某购买了一个，次日，王某以其购买的“秦始皇兵马俑”为复制品而非真品属于欺诈为由，要求该商店退货并赔偿。下列哪些表述

是错误的?

- A.商店的行为不属于欺诈,真正的“秦始皇兵马俑”属于法律规定不能买卖的禁止流通物
- B.王某属于重大误解,可请求撤销买卖合同
- C.商店虽不构成积极欺诈,但构成消极欺诈,因其没有标明为复制品
- D.王某有权请求撤销合同,并可要求商店承担缔约过失责任

【答案】BCD

【解析】

本题综合考查有效的民事法律行为和可撤销的民事法律行为的区分,难度较大,错误率较高。A、C项考查欺诈的认定,关键词为“不属于”和“构成”。欺诈的认定,应同时符合四个构成要件:1.主观上行为人有欺诈的故意;2.客观上行为人实施了欺诈行为;3.相对人因行为人的欺诈而陷入错误认识(即存在因果关系);4.基于错误认识实施了违背内心真意的意思表示。本题中,“秦始皇兵马俑”属于法律规定不能买卖的禁止流通物,任何一个理性的经济人均知晓。王某内心明知购买的一定是复制品而非真品。因此,纪念品商店的行为不构成欺诈,更不存在积极欺诈和消极欺诈问题。故A项正确,不当选。C项错误,当选。B项考查重大误解的认定,关键词为“属于”。重大误解,是指行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识,使行为的后果与自己的意思相悖,并造成较大损失。本题中,购买商品的王某明知其不可能属于真品。因此,不属于对标的物的认识错误,不构成重大误解。故B项错误,当选。D项考查有效的民事法律行为,关键词为“有权撤销”。有效的民事法律行为需要同时符合四个构成要件,用4字口诀来表达即:“强、公、主、

意”，“强”即不违反法律、行政法规的强制性规定；“公”即不违反公序良俗；

“主”即主体具有相应的民事行为能力；“意”即意思表示真实。本题中，商店和王某签订的买卖合同完全符合上述构成要件。因此，合同合法有效，王某无权请求撤销。故 D 项错误。当选。综上所述，本题的正确答案为 BCD。

65、周男与吴女婚姻关系存续期间，与郑女形成非法同居关系。周男病故前立有遗嘱：“遗产的一半归郑女所有。”周男生前与吴女育有一子小周，与郑女育有一女小郑。下列哪些人可以继承周男的遗产？

A.小周

B.小郑

C.吴女

D.郑女

【答案】ABC

【解析】

《民法典》第 153 条第二款规定：“违背公序良俗的民事法律行为无效。”周男所立遗嘱系单方法律行为。周男为维持婚外同居关系，订立遗嘱将遗产的一半遗赠给非法同居的郑女，该遗嘱违反性道德与家庭伦理，违背善良风俗，该遗嘱无效。郑女无权通过受遗赠取得周男一半的遗产。由于不存在有效的遗嘱，依照《民法典》第 1123 条的规定，周男的全部遗产按照法定继承办理；依照《民法典》第 1127 条的规定，周男死亡时，周男的第一顺序法定继承人包括配偶（吴女）、婚生子女（小周）、非婚生子女（小郑）。故 A 选项正确，B 选项正确，C 选项正确，D 选项错误。

66、郭某意外死亡，其妻甲怀孕两个月。郭某父亲乙与甲签订协议：“如把孩

子顺利生下来，就送十根金条给孩子。”当日乙把八根金条交给了甲。孩子顺利出生后，甲不同意由乙抚养孩子，乙拒绝交付剩余的两根金条，并要求甲退回八根金条。下列哪些选项是正确的？

- A.孩子为胎儿，不具备权利能力，故协议无效
- B.孩子已出生，故乙不得拒绝赠与
- C.八根金条已交付，故乙不得要求退回
- D.两根金条未交付，故乙有权不交付

【答案】BC

【解析】

A 选项：《民法典》第 16 条：“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。”本题属于对胎儿的赠与，胎儿视为具有民事权利能力，且该赠与协议是甲乙签订的，甲乙均是完全民事行为能力人，协议有效，A 错误。B 选项：合同可以附条件，本题约定孩子顺利出生即赠与金条，孩子出生后该赠与合同生效，乙应履行合同，B 正确。C 选项：《民法典》第 658 条：“赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的赠与合同或者经过公证的赠与合同，不适用前款规定。”第 194 条：“撤销权人撤销赠与的，可以向受赠人要求返还赠与的财产。”郭某父亲作为孩子的爷爷，对孩子的赠与属于道德性质的赠与，不得撤销，且其八根金条已经交付，权利已经转移，不得撤销，自然不得要求返还，C 正确。D 选项：如 C 所述，该赠与不得撤销，乙应履行该合同，不得拒绝交付余下两条金条，D 错误。综上所述，本题答案为 BC。

67、顺风电器租赁公司将一台电脑出租给张某，租期为2年。在租赁期间内，张某谎称电脑是自己的，分别以市价与甲、乙、丙签订了三份电脑买卖合同并收取了三份价款，但张某把电脑实际交付给了乙。后乙的这台电脑被李某拾得，因暂时找不到失主，李某将电脑出租给王某获得很高收益。王某租用该电脑时出了故障，遂将电脑交给康成电脑维修公司维修。王某和李某就维修费的承担发生争执。康成公司因未收到修理费而将电脑留置，并告知王某如7天内不交费，将变卖电脑抵债。李某听闻后，于当日潜入康成公司偷回电脑。关于张某与甲、乙、丙的合同效力，下列选项正确的是：

- A. 张某非电脑所有权人，其出卖为无权处分，与甲、乙、丙签订的合同无效
- B. 张某是合法占有人，其与甲、乙、丙签订的合同有效
- C. 乙接受了张某的交付，取得电脑所有权
- D. 张某不能履行对甲、丙的合同义务，应分别承担违约责任

【答案】BCD

【解析】

首先，出卖人就同一普通动产订立多重买卖合同，在买卖合同均有效的情况下，买受人均要求实际履行合同的，应当按照以下情形分别处理：（一）先行受领交付的买受人请求确认所有权已经转移的，法院应予支持；（二）均未受领交付，先行支付价款的买受人请求出卖人履行交付标的物等合同义务的，人民法院应予支持；（三）均未受领交付，也未支付价款，依法成立在先合同的买受人请求出卖人履行交付标的物等合同义务的，人民法院应予支持。据此可知，张某将租赁的电脑出卖给甲、乙、丙属于无权处分，但与三者签订的买卖合同均有效，且乙接受了张某的交付，取得电脑的所有权，故A项错误，不当选；B、C项正确，

当选。同时，虽然甲、丙无法取得电脑所有权，但二者与张某均存在合法有效的买卖合同。此时，因电脑所有权已经转移给乙，则甲、丙可基于合法有效的买卖合同追究张某的违约责任，故 D 项正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 B、C、D。

68、甲用伪造的乙公司公章，以乙公司名义与不知情的丙公司签订食用油买卖合同，以次充好，将劣质食用油卖给丙公司。合同没有约定仲裁条款。关于该合同，下列哪一表述是正确的？

- A.如乙公司追认，则丙公司有权通知乙公司撤销
- B.如乙公司追认，则丙公司有权请求法院撤销
- C.无论乙公司是否追认，丙公司均有权通知乙公司撤销
- D.无论乙公司是否追认，丙公司均有权要求乙公司履行

【答案】B

【解析】

甲利用伪造的公章冒用乙公司名义与丙公司订立合同属于狭义无权代理行为，同时，其食用油以次充好，属于欺诈行为。《民法典》第 148 条规定：“一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。”第 171 条规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿，但是

赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。” A 项：善意相对人在被代理人追认前有撤销权，故乙公司追认后丙公司不得通知乙公司撤销，A 错误。B 项：丙公司在乙公司追认后不得通知撤销，但是食用油以次充好，属于欺诈，受欺诈方可请求法院或仲裁机构予以撤销，B 正确。C 项：同 A，追认后不得通知撤销，C 错误。D 项：狭义无权代理若要被代理人承担后果必须要经过被代理人的追认，若被代理人拒绝追认，则法律行为后果不得归于被代理人，因此若乙公司拒绝追认，丙公司不得要求履行，D 错误。综上所述，本题答案为 B。

69、甲去购买彩票，其友乙给甲 10 元钱让其顺便代购彩票，同时告知购买号码，并一再嘱咐甲不要改变。甲预测乙提供的号码不能中奖，便擅自更换号码为乙购买了彩票并替乙保管。开奖时，甲为乙购买的彩票中了奖，二人为奖项归属发生纠纷。下列哪一分析是正确的？

- A.甲应获得该奖项，因按乙的号码无法中奖，甲、乙之间应类推适用借贷关系，由甲偿还乙 10 元
- B.甲、乙应平分该奖项，因乙出了钱，而甲更换了号码
- C.甲的贡献大，应获得该奖项之大部，同时按比例承担彩票购买款
- D.乙应获得该奖项，因乙是委托人

【答案】D

【解析】

甲的友人乙给甲 10 元钱让其顺便代购彩票，在甲乙二者间形成委托合同关系，而非借贷关系，故 A 项错误，不当选。

《民法典》第 171 条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。乙委托甲代

买彩票，对甲来说是有权代理，但甲擅自改变乙的委托指令即变更号码，此时甲即为无权代理，但乙予以认可，因此，所得的奖金仍属委托事项的结果，因此应由委托人乙承担，而非二人平分或按贡献大小划分，故 BC 项错误。

《民法典》第 927 条规定，受托人处理委托事务取得的财产，应当转交给委托人。据此可知，该彩票中奖所得的收益应归乙所有，故 D 项正确，当选；B、C 项错误，不当选。综上所述，本题的正确答案为 D。

70、甲公司员工唐某受公司委托从乙公司订购一批空气净化机，甲公司对净化机单价未作明确限定。唐某与乙公司私下商定将净化机单价比正常售价提高 200 元，乙公司给唐某每台 100 元的回扣。商定后，唐某以甲公司名义与乙公司签订了买卖合同。对此，下列哪一选项是正确的？

- A.该买卖合同以合法形式掩盖非法目的，因而无效
- B.唐某的行为属无权代理，买卖合同效力待定
- C.乙公司行为构成对甲公司的欺诈，买卖合同属可变更、可撤销合同
- D.唐某与乙公司恶意串通损害甲公司的利益，应对甲公司承担连带责任

【答案】D

【解析】

(1) 题涉买卖合同中，唐某是甲公司的代理人，唐某与乙公司私下商定将净化机单价比正常售价提高 200 元，乙公司给唐某每台 100 元的回扣；商定后，唐某以甲公司名义与乙公司签订了买卖合同。此间，无以合法形式掩盖非法目的之行为；唐某受甲公司委托，有代理权，不存在无权代理情形；乙公司也非对甲公司进行欺诈，所以 A、B、C 选项均错误。(2) 代理人是以被代理人的名义从事活动，由此产生的一些权益、责任都应归属于被代理人。所以，代理人实施代理

行为时应像处理自己的事务一样谨慎、勤勉，尽可能使被代理人得到最大利益，不得以任何方式侵吞被代理人应得的权益。代理人在行使代理权时，违背代理权的设定宗旨和代理行为的基本准则，从事有损被代理人利益的代理行为，属于滥用代理权。本题中，唐某作为甲公司的代理人，与乙公司私下商定将净化机单价比正常售价提高 200 元，乙公司给唐某每台 100 元的回扣，此为明显的恶意串通滥用代理权的行为，必然损害甲公司的利益。依《民法典》第 164 条第 2 款的规定，“代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任”，即唐某与乙公司恶意串通损害甲公司的利益，应对甲公司承担连带责任。由此，D 选项正确。

71、甲谎称自己是乙，以乙的名义向丙借款，借期一年，让丙将借款打入其指定的账户，丙觉得既然是借给乙，且自己知道乙的银行卡号，为省事，丙直接将钱款打入乙的账户。乙正好缺钱，收到丙的钱后对甲、丙表示感谢。对此，下列说法正确的是？

- A.甲的行为构成无因管理
- B.甲的行为使乙、丙间成立不当得利
- C.约定的期限届满后，丙有权请求甲偿还借款
- D.约定的期限届满后，丙有权请求乙偿还借款

【答案】D

【解析】

《民法典》第 171 条第一款规定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。”

《民法典》第 171 条第二款规定：“相对人可以催告被代理人自收到通知之日

起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。”《民法典》第171条第三款规定：“行为人实施的行为未被追认的，善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。但是，赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。”《民法典》第171条第四款规定：

“相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。”这是关于因狭义无权代理所实施民事法律行为效力的规定。A项：甲缺乏管理意思，因此甲的行为不成立无因管理。故A选项错误。B项：因被冒名人乙追认，借款合同自始于乙、丙间生效，乙取得借款利益源于有效的借款合同，具有法律上的原因，不成立不当得利。故B选项错误。C项：甲实施的行为不属于无权代理。因为，成立无权代理的条件之一，需涉及三方当事人（被代理人、代理人和相对人），形成三方结构（第一，被代理人与代理人间的内部关系；第二，代理人与相对人的外部关系；第三，被代理人与相对人的法律效果归属关系）。甲实施的行为属于冒名行为，即甲谎称自己是乙，向丙借款，只形成了一个双方结构（冒名行为人甲与相对人丙）。关于冒名行为（冒名实施的法律行为）的效力，我国法律未作规定，存有法律漏洞。根据通说观点，冒名行为的效力分两种情形作不同处理：（a）若相对人不注重交易对方的身份（人的特征），则冒名行为在冒名行为人（甲）与相对人（丙）之间成立并生效（注：借款合同中，出借人是很注重借款人的信用等人的特征的，因此，本题不属于此种情形）；（b）若相对人注重交易对方的身份（人的特征），则冒名行为的效力准用（也可以勉强通过类推适用）关于无权代理的规定。本题中，被冒名人乙知情后，对甲的冒名行为予以追认，该借款合同在乙、丙之间成立并自始有效。故C选项错误。D

项解析同 C 选项，D 正确。

72、甲欲出售一辆汽车，乙向甲声称受丙委托购买该车，甲托人向丙核实，丙未予否认。甲遂将该车交给乙，乙将车开走后不知去向，甲向丙要求付款遭拒绝。此案的正确处理方法是？

- A.由甲自行承担损失
- B.由乙支付车款
- C.由丙支付车款
- D.由乙、丙承担连带付款责任

【答案】C

【解析】

无权代理是指没有代理权而以他人名义进行代理活动的民事行为。无权代理效力待定，如果被代理人对无权代理行为予以追认，则该代理行为有效，否则为无效行为。如果被代理人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认的，视为同意他人的代理，则代理行为有效。在本题中，丙明知乙以自己的名义实施民事行为，而未予否认，则视为同意乙的代理行为，该代理行为有效，其法律后果由丙承担，车款由丙支付。因此 C 项正确，A、B、D 项错误。

73、某律师事务所指派吴律师担任某案件的一、二审委托代理人。第一次开庭后，吴律师感觉案件复杂，本人和该事务所均难以胜任，建议不再继续代理。但该事务所坚持代理。一审判决委托人败诉。下列哪些表述是正确的？

- A.律师事务所所有权单方解除委托合同，但须承担赔偿责任
- B.律师事务所在委托人一审败诉后不能单方解除合同
- C.即使一审胜诉，委托人也可解除委托合同，但须承担赔偿责任

D.只有存在故意或者重大过失时，该律师事务所才对败诉承担赔偿责任

【答案】AC

【解析】

事务所与当事人之间的合同为委托合同，当事人为委托人，事务所是受托人。A项：《民法典》第933条：“委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益。”事务所是受托人，享有单方解除权，因解除合同造成对方损害的应赔偿，A正确。B项：如前所述，事务所有单方解除权，不受胜诉败诉的限制，B错误。C项：如AB所述，C正确。D项：《民法典》第929条：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”据此，事务所与当事人之间的委托合同是有偿委托，只要受托人事务所有过错就要承担责任，D错误。综上所述，本题答案为AC。

74、吴某是甲公司员工，持有甲公司授权委托书。吴某与温某签订了借款合同，该合同由温某签字、吴某用甲公司合同专用章盖章。后温某要求甲公司还款。下列哪些情形有助于甲公司否定吴某的行为构成表见代理？

- A.温某明知借款合同上的盖章是甲公司合同专用章而非甲公司公章，未表示反对
- B.温某未与甲公司核实，即将借款交给吴某
- C.吴某出示的甲公司授权委托书载明甲公司仅授权吴某参加投标活动
- D.吴某出示的甲公司空白授权委托书已届期

【答案】CD**【解析】**

根据《民法典》第 172 条的规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。据此可知，表见代理的判断标准主要是“相对人有理由相信”，其中的理由主要包括三种：第一，介绍信；第二，盖有公章或合同专用章的空白合同书；第三，交易习惯。本题中，作为相对人的温某在与吴某签订借款合同时，借款合同上盖有甲公司的“合同专用章”即属于有理由相信的情形，构成“表见代理”，故 A 项不当选。作为相对人的温某并不存在“实质审查”的义务，无须与甲公司核实。因此项亦构成“表见代理”，故 B 项不当选。虽然作为相对人的温某没有“实质审查”的义务，但却有“形式审查”的意思，如吴某出示的甲公司授权委托书载明甲公司仅授权吴某参加“投标活动”而未授权进行“借款行为”，温某仍与其签订合同，不构成“表见代理”，故 C 项不构成“表见代理”，当选。同理可知，如吴某出示的甲公司空白授权委托书“已届期”，温某仍与其签订借款合同，亦不构成“表见代理”，故 D 项当选。综上所述，本题的正确答案为 C、D。

75、潘某有一批珍贵红木，委托仲某找买家，刘某出价 600 万，辛某出价 400 万。仲某以潘某名义与刘某缔约时，辛某找到仲某表示愿意给仲某 50 万元回扣，出价 350 万购入该红木，仲某同意。后仲某告知潘某红木市场状况欠佳，只能以该价卖出。仲某与辛某签订了合同。请问就仲某的行为，以下选项正确的是？

- A. 仲某为无权代理
- B. 仲某与辛某对潘某的损失为连带责任
- C. 该合同当然无效

D.该合同当然有效

【答案】BC

【解析】

本题综合考查代理权滥用和连带责任，难度不大，错误率不高。首先，潘某委托仲某找买家出售红木，仲某系有权处分。故 A 项说法错误，不当选。其次，恶意串通，是指在代理过程中，代理人与第三人以损害被代理人的利益为目的，弄虚作假的违法行为。同时，行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。本题中，代理人仲某为了拿 50 万元回扣与相对人辛某恶意串通损害被代理人潘某的利益。合同当然无效。故 C 项说法正确，当选。D 项错误，不当选。最后，代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任。本题中，代理人仲某和相对人辛某恶意串通，损害被代理人潘某的合法权益，依法应对潘某的损失承担连带责任。故 B 项说法正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 BC。

76、某旅游公司授权甲去云南洽谈民宿价格。正值松茸季，甲以公司名义和商家用公司团购优惠价订立松茸买卖合同并付款，准备卖给自己的客户赚钱，写寄送地址的时候不小心写成公司地址，寄到了公司。公司知晓后拿来作福利发给员工。关于本案，下列说法正确的是？

- A.甲有权请求公司返还价款
- B.商家可以欺诈为由撤销合同
- C.甲构成无权代理
- D.甲有权请求公司返还松茸

【答案】AC

【解析】

本题综合考查无权代理、追认行为的认定和追认后的法律后果，难度较大，错误率较高。首先，无权代理，是指行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后，仍然以被代理人的名义实施民事法律行为。本题中，某旅游公司“授权”甲谈民宿价格，甲却以“公司名义”订立松茸买卖合同，该行为超出甲的代理权限，构成无权代理。某旅游公司和商家之间的买卖合同因无权代理而效力待定。故 C 项说法正确，当选。其次，无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始履行合同义务或接受相对人履行的，视为对合同的追认。本题中，某旅游公司知晓甲以公司名义签订松茸买卖合同后拿来作福利发给员工，视为以“行为的方式”追认甲无权代理的行为，一经追认，松茸买卖合同自始有效，对某旅游公司发生效力（某旅游公司是松茸买卖合同中的买受人）。此时，甲不可以请求公司返还松茸，但有权请求公司返还其支付的价款。故 A 项说法正确，当选；D 项说法错误，不当选。最后，欺诈，是指故意告知虚假情况，或负有告知义务的人故意隐瞒真实情况，致使当事人基于错误认识作出意思表示的行为。本题中，甲以某旅游公司的名义与商家签订合同的行为系无权代理而非欺诈。因此，商家无权以欺诈为由撤销松茸买卖合同。故 B 项说法错误，不当选。综上所述，本题的正确答案为 AC。

77、甲公司与乙银行签订借款合同，约定借款期限自 2010 年 3 月 25 日起至 2011 年 3 月 24 日止。乙银行未向甲公司主张过债权，直至 2013 年 4 月 15 日，乙银行将该笔债权转让给丙公司并通知了甲公司。2013 年 5 月 16 日，丁公司通过公开竞拍购买并接管了甲公司。下列哪一选项是正确的？

A.因乙银行转让债权通知了甲公司，故甲公司不得对丙公司主张诉讼时效的抗辩

- B.甲公司债务的诉讼时效从 2013 年 4 月 15 日起中断
- C.丁公司债务的诉讼时效从 2013 年 5 月 16 日起中断
- D.丁公司有权向丙公司主张诉讼时效的抗辩

【答案】B

【解析】

根据民法典第 188 条规定，向法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过 20 年的，法院不予保护；有特殊情况的，法院可以根据权利人的申请决定延长。据此可知，本题的诉讼时效期间届满之日为 2014 年 3 月 24 日。同时，根据民法典第 192 条第 1 款规定，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。本题中，2013 年 4 月 15 日，诉讼时效期间尚未届满，因此，甲公司不得对丙公司主张诉讼时效的抗辩，而非因债权转让通知了甲公司而不得抗辩，故 A 项错误。

同理可知，2013 年 5 月 16 日，诉讼时效期间依然尚未届满，丁公司不得提出诉讼时效抗辩，故 D 项错误。

《民法典诉讼时效解释》第 17 条第 1 款规定，债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断。据此可知，2013 年 4 月 15 日因债权转让且通知了甲公司导致诉讼时效的中断，重新起算。故 B 项正确。

丁公司通过公开竞拍购买并接管了甲公司并非诉讼时效中断的法定事由，诉讼时效期间不会再次中断。故 C 项错误。

综上，本题答案为 B。

78、甲公司向乙公司催讨一笔已过诉讼时效期限的 10 万元货款。乙公司书面答复称：“该笔债务已过时效期限，本公司本无义务偿还，但鉴于双方的长期合作关系，可偿还 3 万元。”甲公司遂向法院起诉，要求偿还 10 万元。乙公司接到应诉通知后书面回函甲公司称：“既然你公司起诉，则不再偿还任何货款。”下列哪一选项是正确的？

- A.乙公司的书面答复意味着乙公司需偿还甲公司 3 万元
- B.乙公司的书面答复构成要约
- C.乙公司的书面回函对甲公司有效
- D.乙公司的书面答复表明其丧失了 10 万元的时效利益

【答案】A

【解析】

《民法典》第 192 条第一款规定：“诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。”《民法典》第 192 条第二款规定：“诉讼时效期间届满后，义务人同意履行义务的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。”《诉讼时效规定》第 22 条规定：“诉讼时效期间届满，当事人一方向对方当事人作出同意履行义务的意思表示或者自愿履行义务后，又以诉讼时效期间届满为由进行抗辩的，人民法院不予支持。”据此，乙公司（以下简称乙）向甲公司（以下简称甲）支付 10 万元货款的义务已过诉讼时效期间，乙获得诉讼时效期间经过的抗辩权。私权具有可处分性，乙可明示或者默示放弃时效利益。A 项：乙公司第一次书面回复同意履行 3 万元债务，则对于此 3 万元乙公司放弃了时效利益，乙公司不得再主张时效抗辩，应履行，A 正确。B 项：如 A 所述，乙公司承诺履行 3 万元属于放弃时效利益，属于单方法律行为，一

经做出即生效，不需要相对人作出接受的意思表示，因此不是要约，B 错误。C 项：乙的书面回复放弃了 3 万元的时效利益，则其后回函再次主张时效抗辩不予支持，即对于此 3 万元乙的回函对甲无效，C 错误。D 项：如前所述，乙公司的回复仅是放弃了 3 万元的时效利益，而非 10 万元的时效利益，D 错误。综上所述，本题答案为 A。

79、甲公司开发的系列楼盘由乙公司负责安装电梯设备。乙公司完工并验收合格投入使用后，甲公司一直未支付工程款，乙公司也未催要。诉讼时效期间届满后，乙公司组织工人到甲公司讨要。因高级管理人员均不在，甲公司新录用的法务小王，擅自以公司名义签署了同意履行付款义务的承诺函，工人们才散去。其后，乙公司提起诉讼。关于本案的诉讼时效，下列哪一说法是正确的？

- A.甲公司仍可主张诉讼时效抗辩
- B.因乙公司提起诉讼，诉讼时效中断
- C.法院可主动适用诉讼时效的规定
- D.因甲公司同意履行债务，其不能再主张诉讼时效抗辩

【答案】AD

【解析】

法务小王擅自以公司名义签署承诺函的行为属于狭义无权代理，未经公司追认的，对公司不发生效力。即便小王签署了同意履行付款义务的承诺函，对甲公司也不发生效力。A 项：据前所述，小王的行为是狭义无权代理行为，未经公司追认即对公司不生效力，甲公司可主张诉讼时效抗辩，A 正确。B 项：《民法典》第 195 条：“有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义

务；(三) 权利人提起诉讼或者申请仲裁；(四) 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形”，诉讼时效中断是在诉讼时效期间内的，甲公司的债务已经经过了诉讼时效期间，即便乙公司起诉也不构成时效中断，B 项错误。C 项：根据《民法典》第 193 条的规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定，C 项错误。D 项：如前所述，小王的行为对甲公司不发生效力，小王的承诺不构成甲公司同意履行债务的承诺，D 错误。综上所述，本题答案为 A。

80、甲为自己的车向乙公司投保第三者责任险，保险期间内甲车与丙车追尾，甲负全责。丙在事故后不断索赔未果，直至事故后第 3 年，甲同意赔款，甲友丁为此提供保证。再过 1 年，因甲、丁拒绝履行，丙要求乙公司承担保险责任。关于诉讼时效的抗辩，下列哪些表述是错误的？

- A.甲有权以侵权之债诉讼时效已过为由不向丙支付赔款
- B.丁有权以侵权之债诉讼时效已过为由不承担保证责任
- C.乙公司有权以侵权之债诉讼时效已过为由不承担保险责任
- D.乙公司有权以保险合同之债诉讼时效已过为由不承担保险责任

【答案】ABCD

【解析】

A 项：《民法典》第 195 条：“有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：(一) 权利人向义务人提出履行请求；(二) 义务人同意履行义务；(三) 权利人提起诉讼或者申请仲裁；(四) 与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。”丙在事故发生后一直索赔，即一直向义务人提出履行请求，诉讼时效不断中断，不断重新计算，甲同意付款也使得时效中断，中断后重新计算 2 年诉讼时效(系 2013 年考题，应当根据当时《民

法通则》第 135 条确定丙对甲的侵权损害赔偿请求权的诉讼时效期间为 2 年，自丙能够行使权力之日起计算），因此 1 年后尚在诉讼时效期间，A 错误，当选。

B 项：保证债务具有从属性，就效力、强度、范围而言，保证债务小于等于主债务，保证债务不可能大于、强于主债务。根据《民法典》第 701 条和《诉讼时效规定》第 21 条的规定，无论保证债务的时效期间是否经过，只要主债务的时效期间经过（主债务效力减损为自然债务），基于内容与范围上的从属性，保证债务相应地减损为自然债务；此时，无论债务人是否主张时效抗辩，当债权人请求保证人承担保证责任时，保证人均可援用主债务时效经过的抗辩权，拒绝承担保证责任。就本题而言，如前所述，因丙不断向甲索赔引起时效数次中断，致甲对丙负担的主债务时效尚未经过，甲对丙不享有时效抗辩权；因此，当丙请求保证人丁承担保证责任时，保证人丁亦不享有时效抗辩权。B 选项表述错误，当选。

C 项：保险公司是基于保险合同承担保险责任，其诉讼时效自被保险人或受益人知道或者应当知道保险事故发生之日起计算，与侵权之债的诉讼时效无关，C 错误，当选。

D 项：如 C 所述，保险责任的诉讼时效自被保险人或受益人知道或者应当知道保险事故发生之日起计算，此言之“保险事故发生之日”并非实际事故发生之日，而是指要求保险人承担责任之日，丙要求乙公司承担保证责任之日起才计算诉讼时效，因此时效尚未经过，D 错误，当选。综上所述，本题答案为 ABCD。

81、下列哪些请求不适用诉讼时效？

- A. 当事人请求撤销合同
- B. 当事人请求确认合同无效
- C. 业主大会请求业主缴付公共维修基金

D.按份共有人请求分割共有物

【答案】ABCD

【解析】

A项：《民法典》第541条：“撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”据此规定，撤销合同要受除斥期间的限制，而非诉讼时效期间，A正确。

B项：确认合同无效的权利是形成权而非债权请求权，不适用诉讼时效，B正确。

C项：公共维修基金的缴付是基于业主身份，因此只要业主身份存在就要缴付，不随时间的经过而免除该缴付义务，不适用诉讼时效，C正确。D项：《民法典》

第303条：“共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，但是共有人有重大理由需要分割的，可以请求分割；没有约定或者约定不明确的，按份共有人可以随时请求分割，共同共有人在共有的基础丧失或者有重大理由需要分割时可以请求分割。因分割造成其他共有人损害的，应当给予赔偿。”据此规定，按份共有人行使分割请求权并不受时效限制，没有约定的可以随时请求分割，D正确。综上所述，本题答案为ABCD。

《物权编》专题一物权概述

82、甲、乙和丙于2012年3月签订了合伙协议，约定登记在丙名下的合伙房屋归甲、乙共有。后丙未履行协议。同年8月，法院判决丙办理该房屋过户手续，丙仍未办理。9月，丙死亡，丁为其唯一继承人。12月，丁将房屋赠给女友戊，并对赠与合同作了公证。下列哪一表述是正确的？

A.2012年3月，甲、乙按份共有房屋

B.2012年8月，甲、乙按份共有房屋

C.2012年9月,丁为房屋所有人

D.2012年12月,戊为房屋所有人

【答案】C

【解析】

本题综合考查物权变动的法定分类、区分原则和共有制度,难度较大,错误率较高。A项考察不动产物权变动的基本规则。不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生法律效力;未经登记,不发生法律效力,但法律另有规定的除外。本题中,2012年3月,甲、乙、丙虽然在合伙协议中约定,登记在丙名下的合伙房屋归甲、乙共有,但后丙未履行协议。因此,房屋不发生物权变动,依然属于丙所有。故A项错误,不当选。B项考查非基于民事法律行为的物权变动中的法律文书。因人民法院、仲裁机构的法律文书导致物权设立、变更、转让或消灭的,自法律文书生效时发生法律效力。本题中,2012年8月,法院的判决系“给付之诉”,即判决丙办理房屋过户手续,而非直接判决房屋所有权归甲、乙所有(形成之诉)。后丙仍未办理过户手续。因此,房屋依然不发生物权变动,依然属于丙所有。故B项错误,不当选。C项考查非基于民事法律行为的物权变动中的继承。因继承取得物权的,自继承开始时发生法律效力。本题中,2012年9月,丙死亡,丁为其“唯一”(该关键词表明丙死亡,丁立刻取得房屋所有权)继承人。因此,2012年9月,房屋发生物权变动,归丁所有。故C项正确,当选。D项考查不动产物权变动的基本规则。2012年12月,丁将“房屋赠给”女友戊属于有权处分,丁和戊之间仅存在合法有效的赠与合同,虽然对赠与合同作了公证(不得行使任意撤销权),但丁并未将房屋过户给戊(未完成公示)。因此,房屋不发生物权变动,依然属于丁所有。故D项错误,不当选。综上所述,本题的

正确答案为 C。

83、甲有件玉器，欲转让，与乙签订合同，约好 10 日后交货付款；第二天，丙见该玉器，愿以更高的价格购买，甲遂与丙签订合同，丙当即支付了 80% 的价款，约好 3 天后交货；第三天，甲又与丁订立合同，将该玉器卖给丁，并当场交付，但丁仅支付了 30% 的价款。后乙、丙均要求甲履行合同，诉至法院。下列哪一表述是正确的？

- A. 应认定丁取得了玉器的所有权
- B. 应支持丙要求甲交付玉器的请求
- C. 应支持乙要求甲交付玉器的请求
- D. 第一份合同有效，第二、三份合同均无效

【答案】A

【解析】

本题考查普通动产的一物数卖，难度不大。出卖人就同一普通动产订立多重买卖合同，在买卖合同均有效的情况下，买受人均要求实际履行合同的，应当按照以下情形分别处理：（1）先行受领交付的买受人请求确认所有权已经转移的，法院应予支持；（2）均未受领交付，先行支付价款的买受人请求出卖人履行交付标的物等合同义务的，法院应予支持；（3）均未受领交付，也未支付价款，依法成立在先合同的买受人请求出卖人履行交付标的物等合同义务的，法院应予支持。本题中，甲将“玉器”即普通动产订立三份买卖合同，由于均属于有权处分，故三份买卖合同均有效。故 D 项错误，不当选。由于该玉器已经“交付”于丁，根据上述司法解释的规定，应支持丁取得玉器的所有权。故 A 项正确，当选；B、C 项错误，不当选。综上所述，本题的正确答案为 A。

84、甲、乙两公司签订协议，约定甲公司向乙公司采购面包券。双方交付完毕，面包券上载明“不记名、不挂失，凭券提货”。甲公司将面包券转让给张某，后张某因未付款等原因被判处合同诈骗罪。面包券全部流入市场。关于协议和面包券的法律性质，下列哪一表述是正确的？

- A.面包券是一种物权凭证
- B.甲公司有权解除与乙公司的协议
- C.如甲公司通知乙公司停止兑付面包券，乙公司应停止兑付
- D.如某顾客以合理价格从张某处受让面包券，该顾客有权请求乙公司兑付

【答案】D

【解析】

首先，甲、乙两公司签订协议购买的“面包券”在性质上属于债权凭证而非物权凭证，故A项错误，不当选。其次，根据《民法典》第563条的规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。本题中，甲乙两公司签订协议后，交割完毕，即使甲公司与张某的合同因张某未付款等原因被判处合同诈骗罪，但对甲乙之间的合同不产生任何影响。因此，甲公司无权解除与乙公司的协议，故B项错误，不当选。最后，面包券本身属于债权凭证，且凭证中载明“凭券提货”，则乙公司见到面包券后即负有履行之义务，故C项错误，D项正确。

85、甲、乙就乙手中的一枚宝石戒指的归属发生争议。甲称该戒指是其在2015

年10月1日外出旅游时让乙保管，属甲所有，现要求乙返还。乙称该戒指为自己所有，拒绝返还。甲无法证明对该戒指拥有所有权，但能够证明在2015年10月1日前一直合法占有该戒指，乙则拒绝提供自2015年10月1日后从甲处合法取得戒指的任何证据。对此，下列哪一说法是正确的？

- A.应推定乙对戒指享有合法权利，因占有具有权利公示性
- B.应当认定甲对戒指享有合法权利，因其证明了自己的先前占有
- C.应当由甲、乙证明自己拥有所有权，否则应判决归国家所有
- D.应当认定由甲、乙共同共有

【答案】B

【解析】

占有推定包括“占有权利推定”和“占有状态推定”。本题考点为占有权利推定，《民法典》未作规定，出题人设计本题时将德国《民法典》第1006条规定的“有利于占有人的所有权推定”规则援为“法理”，作为答题依据。该规则包含两个层次：第一个层次，基于现存占有的推定；第二个层次，基于先前占有的推定。第一层次的推定规则具有适用上的“优先性”，仅在第一层次的推定规则不能适用或者被推翻的情况下，才可以适用第二层次的推定规则。在占有人对物有占有事实状态时，推定其为合法占有；在占有人占有意思内容不明时，推定其以所有的意思为善意的、和平的、公然的占有。A项：乙占有戒指，本应推定其为合法占有，但是因为甲提出证据证明2015年10月1日之前由自己合法占有，因此乙的合法占有被推翻，A错误。B项：甲提出证据证明2015年10月1日之前由自己合法占有，乙又拒绝提供从甲处合法取得戒指的证据，因此应当认定甲对戒指享有合法权利，B正确。C项：如A所述，因为甲提供了2015年10月1

日之前由自己合法占有的证据且乙未提供合法取得戒指权利的证据,故戒指应归甲所有, C 错误。D 项: 如前述, 戒指为甲所有, D 错误。综上所述, 本题答案为 B。

86、孙某在教室备考复习, 把教材放在教室, 欲吃完饭后回来继续复习, 齐某见孙某离开教室, 便翻看其教材, 逐渐对孙某教材痴迷, 后将教材带走占为己有。对于孙某对教材的占有, 下列说法正确的有?

- A.孙某离开教室即失去对教材的占有
- B.齐某翻看教材时孙某即失去对教材的占有
- C.齐某将教材带出教室孙某即失去对教材的占有
- D.孙某对教材的占有不因齐某受影响, 孙某不曾失去对教材的占有

【答案】C

【解析】

本题的考点为直接占有的成立(维持)与丧失。根据通说观点, 成立占有须具备两个要素: 第一, 须有占有的意思(占有的心素); 第二, 须有客观上对物管领控制的地位(占有的体素)。A 项: 孙某把教材放在教室, 欲吃完饭后回来继续复习, 依照一般社会观念, 孙某无抛弃对教材的管领控制地位的意思, 孙某仍维持对教材的直接占有。故 A 选项错误。B 项: 齐某翻看教材时, 从时间上看, 齐某系暂时翻看(翻看完毕即放回原位), 无占有的体素; 且齐某仅因为好奇而翻看, 依照一般社会观念, 齐某系在尊重孙某对教材管领控制地位的前提下接触教材, 齐某在主观上无占有的意思(占有的心素), 此时齐某对教材不成立直接占有, 孙某未失去对教材的直接占有。故 B 选项错误。C 项: 齐某将教材带出教室时, 一方面, 依照一般社会观念, 齐某否定孙某对教材的管领控制地位, 建立了

自己对教材事实上的支配力（占有的体素）；另一方面，齐某欲占为己有，具有占有的意思（占有的心素），此时，齐某取得对教材的直接占有，孙某对教材的直接占有因被侵夺而消灭。故 C 选项正确。D 项解析同 C 选项，D 错误。

87、2018 年 3 月 2 日，苏某为了庆祝自己和其他作者合著的新书大卖，邀请其他作者一起前往海河大饭店聚餐。前往饭店前，苏某在海鲜市场张某处购买了一只大海螺。后交给海河大饭店加工，厨师何某剥开发现海螺里有一颗橙色的椭圆形大珍珠。请问：珍珠归谁所有？

- A.苏某
- B.张某
- C.海河大饭店
- D.何某

【答案】A

【解析】

本题考查买卖合同中的孳息归属，难度不大。根据《民法典》第 630 条规定，标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有，交付之后产生的孳息，归买受人所有。本题中，张某将大海螺出卖给苏某后，大海螺中产生的孳息即珍珠应归买方苏某所有，故 A 项正确，B 项错误。当苏某将大海螺交给河海大饭店加工时，苏某依然是大海螺的所有权人。因此，孳息应归苏某而非承揽人海河大饭店，更非厨师何某，故 C、D 项错误。

88、叶某将自有房屋卖给沈某，在交房和过户之前，沈某擅自撬门装修，施工导致邻居赵某经常失眠。下列哪些表述是正确的？

- A.赵某有权要求叶某排除妨碍
- B.赵某有权要求沈某排除妨碍
- C.赵某请求排除妨碍不受诉讼时效的限制
- D.赵某可主张精神损害赔偿

【答案】ABCD

【解析】

《民法典》第 236 条：“妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。” A 项：叶某还未将房屋过户登记，因此叶某仍然是房屋所有权人，赵某可要求叶某排除妨碍，A 正确。B 项：沈某虽不是所有权人，但是其是实际妨碍赵某的人，赵某可向沈某主张排除妨碍，B 正确。C 项：排除妨碍请求权是物权请求权，不受诉讼时效的限制，C 正确。D 项：主张精神损害赔偿的前提是造成了严重的精神损害后果，题中未说明赵某因此遭受了严重的损害后果，不得主张精神损害赔偿，D 错误。综上所述，本题答案为 ABC。

89、甲拾得乙的手机，以市价卖给不知情的丙并交付。丙把手机交给丁维修。修好后丙拒付部分维修费，丁将手机扣下。关于手机的占有状态，下列哪些选项是正确的？

- A.乙丢失手机后，由直接占有变为间接占有
- B.甲为无权占有、自主占有
- C.丙为无权占有、善意占有
- D.丁为有权占有、他主占有

【答案】ABCD

【解析】

占有的分类,我们口诀的方式来表述即“有无善恶、自他直间”。其中,“有无”代表有权占有和无权占有;“善恶”代表善意占有和恶意占有;“自他”代表自主占有和他主占有;“直间”代表直接占有和间接占有。首先,有权占有和无权占有的区分标准即本权或权源,如有本权或权源而占有的属于有权占有,如没有本权或权源而占有的属于无权占有。其次,对于无权占有又可再区分为善意占有和恶意占有。如有理由误信其有占有的权源即属于善意占有;如没有理由误信其有占有的权源即属于恶意占有。再次,自主占有和他主占有的区分标准即是否以所有的意思而占有。以自己所有的意思进行占有的属于自主占有;不以自己所有的意思进行占有的属于他主占有;最后,直接占有和间接占有的区分标准即是否直接占有特定物。直接占有特定物的属于直接占有;间接占有,是指对于他人直接占有之物基于特定法律关系有返还请求权,由此对其物有间接管领力。间接占有的构成要件包括:(1)须有占有媒介关系;(2)直接占有人须为他主占有;(3)在直接占有人在占有媒介关系消灭后,对间接占有人负返还占有物的义务。本题中,乙丢失手机后,虽然对手机已丧失事实上的管领,但仍对手机享有物权请求权,对手机为直接占有,故A项正确,当选。甲拾得乙的手机,对手机的占有系无权占有,且其将手机卖给不知情的丙并交付,以行为的方式表明其主观上为自主占有,故B项正确,当选。相对所有权人乙而言,丙属于无权占有,但其对甲无权处分不知情,有理由误信有占有的权源。因此,属于善意占有,故C项正确,当选。作为承揽人的丁基于承揽合同而占有手机属于有权占有,但属于他主占有,故D项正确,当选。

90、甲公司与乙公司签订《合作协议》,约定两方合作对某区域进行煤炭资源勘探,下列说法正确的是?

- A.甲公司与乙公司组成的联合勘探主体，在勘探中的投入达到最低比例后，经依法批准，可将探矿权予以转让
- B.甲公司与乙公司完成勘探后，有权优先取得勘查作业区内煤炭资源的采矿权
- C.矿产资源属于国家或者集体所有
- D.地下的矿产资源的国家所有权，因其所依附的土地的所有权的不同而改变

【答案】AB

【解析】

《矿产资源法》第6条第1款第1项规定：“探矿权人有权在划定的勘查作业区内进行规定的勘查作业，有权优先取得勘查作业区内矿产资源的采矿权……”

因此B项正确。探矿权人在完成规定的最低勘查投入后，经依法批准，可以将探矿权转让他人。因此A项正确。根据《矿产资源法》第3条规定：“矿产资源属于国家所有，由国务院行使国家对矿产资源的所有权……”因此C项错误。地表或者地下的矿产资源的国家所有权，不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。因此D项错误。

91、2022年8月，赵某乔迁新居后赴外地出差，妻子管某在处理旧物件时，将木质屏风卖给邻居辛某。辛某打开屏风时掉出一个封面写有“赵某备用，2011年5月5日”的信封，信封内装有1000元。赵某出差回来后，听妻子说起旧屏风，想起这笔10多年前藏的私房钱1000元（系奖金收入）。关于该笔金钱，下列哪些说法是正确的？

- A.属于发现隐藏物，不能归辛某所有
- B.应属于赵某夫妻共同财产
- C.辛某构成先占，享有货币所有权

D.辛某并非恶意占有，构成善意取得

【答案】AB

【解析】

本题综合考查动产遗失物的拾得、夫妻共同财产的认定、先占、占有的分类和善意取得，难度较大，错误率较高。A项考查动产遗失物的拾得，关键词为“不能归”。拾得漂流物、发现埋藏物或隐藏物的，参照适用拾得遗失物的有关规定。拾得遗失物，应当返还权利人。本题中，辛某发现信封内特定化的1000元属于发现隐藏物，不能取得所有权，依法应当返还。故A项说法正确，当选。B项考查夫妻共同财产，关键词为“属于”。夫妻在婚姻关系存续期间所得的奖金，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有。故B项说法正确，当选。C项考查先占，关键词为“享有”。先占的对象为无主动产。本题中，信封内的1000元属于隐藏物而非无主物，隐藏物的发现人辛某不享有货币所有权，依法应当返还。故C项说法不正确，不当选。D项考查占有的分类和善意取得，关键词为“恶意占有”和“构成”。对于无权占有，根据占有人的主观心理状态，即无权占有人是否误信且无怀疑为标准，将无权占有再分为善意占有和恶意占有。善意占有，是指无权占有人不知其无占有的本权（权源）而误信其有正当权源且无怀疑地占有。恶意占有，是指无权占有人知道其无占有的本权（权源）或对于该物自己是否有权占有虽有怀疑而仍为占有。本题中，辛某发现隐藏物（信封内的1000元），属于无权占有人，且自己主观上明知是捡来的而非自己的。因此，属于无权占有项下的恶意占有。同时，赵某的妻子管某主观上不存在处分1000元的意思表示，因此，辛某亦不可能善意取得该笔金钱。故D项说法不正确，不当选。综上所述，本题的正确答案为AB。

92、甲与乙签订《协议》，由乙以自己名义代甲购房，甲全权使用房屋并获取收益。乙与开发商和银行分别签订了房屋买卖合同和贷款合同。甲把首付款和月供款给乙，乙再给开发商和银行，房屋登记在乙名下。后甲要求乙过户，乙主张是自己借款购房。下列哪一选项是正确的？

- A.甲有权提出更正登记
- B.房屋登记在乙名下，甲不得请求乙过户
- C.《协议》名为代购房关系，实为借款购房关系
- D.如乙将房屋过户给不知《协议》的丙，丙支付合理房款则构成善意取得

【答案】A

【解析】

首先，《民法典》第220条第1款规定，权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。据此可知，甲可向登记机关提出更正登记。因此A项正确，当选。其次，根据《民法典》第234条的规定，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。据此可知，房屋虽然登记在乙名下，但实质上该房屋所有权系属于甲，甲当然可以向法院起诉请求乙过户。因此B项错误，不当选。再次，甲与乙签订的《协议》中约定，乙能够以自己的名义代甲购房，实质上属于隐名的间接代理关系，而非借款购房关系。因此C项亦错误，不当选。根据《民法典》第311条规定，无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；（二）以合理的价格转让；（三）转让的不动产

或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。当事人善意取得其他物权的，参照适用前两款规定。乙与开发商和银行分别签订了房屋买卖合同和贷款合同，故乙将房屋过户给丙，属于有权处分，所以不适用于善意取得制度，因此 D 项错误，不当选。

93、蔡永父母在共同遗嘱中表示，二人共有的某处房产由蔡永继承。蔡永父母去世前，该房由蔡永之姐蔡花借用，借用期末明确。2012 年上半年，蔡永父母先后去世，蔡永一直未办理该房屋所有权变更登记，也未要求蔡花腾退。2015 年下半年，蔡永因结婚要求蔡花腾退，蔡花拒绝搬出。对此，下列哪一选项是正确的？

- A.因未办理房屋所有权变更登记，蔡永无权要求蔡花搬出
- B.因诉讼时效期间届满，蔡永的房屋腾退请求不受法律保护
- C.蔡花系合法占有，蔡永无权要求其搬出
- D.蔡永对该房屋享有物权请求权

【答案】D

【解析】

(1)《民法典》第 208 条规定，“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。”该法第 29 条规定的“因继承取得物权的，自继承开始时发生效力”即属于法律另有规定的一种情形。即因继承或者受遗赠取得物权的，无须登记变动不动产所有权，而是自被继承人死亡时即发生所有权变动的效力，故 D 选项正确。(2) 尽管蔡永父母去世前，该房由蔡永之姐蔡花借用，但借用期末明确，意味着房屋所有人

随时可以请求返还,所以即使蔡花系合法占有,该合法占有不能对抗蔡永的物权请求权,所以蔡永有权要求其搬出。由此可知 A、C 选项错误。(3) 所有权人行使所有物的原物返还请求权不受诉讼时效的约束,所以 B 选项错误。综上所述,本题答案为 D。

94、庞某有 1 辆名牌自行车,在借给黄某使用期间,达成转让协议,黄某以 8000 元的价格购买该自行车。次日,黄某又将该自行车以 9000 元的价格转卖给了洪某,但约定由黄某继续使用 1 个月。关于该自行车的归属,下列哪一选项是正确的?

- A. 庞某未完成交付,该自行车仍归庞某所有
- B. 黄某构成无权处分,洪某不能取得自行车所有权
- C. 洪某在黄某继续使用 1 个月后,取得该自行车所有权
- D. 庞某既不能向黄某,也不能向洪某主张原物返还请求权

【答案】D

【解析】

(1) 依《民法典》第 226 条的规定,动产物权设立和转让前,权利人已经依法占有该动产的,物权自法律行为生效时发生效力,此所谓简易交付。本题中,庞某有 1 辆名牌自行车借给黄某,在借给黄某使用期间,又与黄某达成转让协议,黄某以 8000 元的价格购买该自行车,即在该自行车所有权转让黄某前,黄某已经依借用合同占有该车,所以自行车所有权自庞某与黄某达成转让协议时庞某完成交付,黄某取得该自行车的所有权,当然黄某此时对该自行车也取得处分权。由此可知, A、B 选项说法均错误。(2) 依《民法典》第 228 条的规定,动产物权转让时,当事人又约定由出让人继续占有该动产的,物权自该约定生效时发生

效力，此所谓占有改定。本题中，黄某取得该自行车的所有权后，又将该自行车以 9000 元的价格转卖给了洪某，但约定由黄某继续使用 1 个月，即该自行车所有权由黄某转移至洪某后，双方又约定由出让人黄某继续占有该车，但自行车的所有权自双方约定生效时就发生移转。由此可知，C 选项说法错误。(3) 综上，因为黄某将自行车转让给洪某是有权处分，而洪某由此也自黄某处取得该自行车的所有权，所以庞某既不能向黄某，也不能向洪某主张原物返还请求权。D 选项说明正确。

95、村民胡某承包了一块农民集体所有的耕地，订立了土地承包经营权合同，未办理确权登记。胡某因常年在外，便与同村村民周某订立土地承包经营权转让合同，将地交周某耕种，未办理变更登记。关于该土地承包经营权，下列哪一说法是正确的？

- A. 未经登记不得处分
- B. 自土地承包经营权合同生效时设立
- C. 其转让合同自完成变更登记时起生效
- D. 其转让未经登记不发生效力

【答案】B

【解析】

(1) 依《民法典》第 333 条的规定，土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。登记机构应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、林权证、草原使用权证，并登记造册，确认土地承包经营权。由该规定可知，未办理确权登记不影响土地承包经营权的设立。同时，立法并未禁止处分未经登记的土地承包经营权。由此，本题中，尽管村民胡某与集体订立的土地承包经营权合同未办

理确权登记，土地承包经营权也自土地承包经营权合同生效时设立，且取得土地承包经营权后即可处分，故本题中 B 选项说法正确，A 选项说法错误。(2)

依《民法典》第 335 条的规定，土地承包经营权互换、转让，当事人可以向登记机构申请登记；未经登记，不得对抗善意第三人。由该规定可知土地承包经营权的转让也是自转让合同生效后发生权利移转，登记只是一个对抗善意第三人的要件。本题中，胡某与同村村民周某订立的土地承包经营权转让合同虽然未办理变更登记，但其转让合同生效和权利的移转均不因登记而受影响，故本题中 C、D 选项说法均错误。

96、黄某丢弃其所有的旧西服时，由于用力过猛导致手表掉落，随西服一起掉进垃圾桶，黄某对此不知情。金某捡到衣服和手表，卖给不知情的荣某，下面哪一选项是正确的？

- A.无论黄某是否撤销其抛弃手表的行为，荣某均取得西服、手表的所有权
- B.黄某无须任何形式的撤销行为，可向荣某请求返还手表
- C.黄某有权撤销其抛弃手表的行为，但须向金某作出撤销表示
- D.黄某有权撤销其抛弃手表的行为，但其撤销无须向相对人为之

【答案】B

【解析】

黄某将手表掉落于垃圾桶时，主观上无抛弃手表所有权的表示意思与效果意思，甚至可以说无行为意思，因此，黄某未作出抛弃手表所有权的意思表示，未实施抛弃手表所有权的单方法律行为，黄某仍系手表的所有权人。手表属于遗失物。金某捡到手表后出卖给荣某，因手表系遗失物，根据《民法典》第 312 条的规定，原则上，荣某不能善意取得手表所有权，黄某有权自知道或者应当知道荣某

之日起两年内请求荣某返还手表。故本题唯一正确的答案为 B 选项。

97、甲法院依法拍卖一房屋，乙通过竞买购得，乙付清拍卖款后，甲法院制作了拍卖成交裁定书。关于乙取得该房屋所有权的时间，下列表述正确的是？

- A.拍卖成交裁定书作出之时
- B.拍卖成交裁定书送达乙之时
- C.甲法院为乙办理过户登记之时
- D.乙和甲法院签订书面买卖合同并为乙办理过户登记之时

【答案】B

【解析】

本题考查非基于法律行为的物权变动；文书生效时间。

CD 选项：2021 年 1 月 1 日起实施的《民法典》第 229 条规定“因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。” C、D 选项错误。

AB 选项：2021 年 1 月 1 日起修正实施的《民诉解释》第 493 条规定“拍卖成交或者依法定程序裁定以物抵债的，标的物的所有权自拍卖成交裁定或者抵债裁定送达买受人或者接受抵债物的债权人时转移。” A 选项错误，B 选项正确。

98、刘某借用张某的名义购买房屋后，将房屋登记在张某名下。双方约定该房屋归刘某所有，房屋由刘某使用，产权证由刘某保存。后刘某、张某因房屋所有权归属发生争议。关于刘某的权利主张，下列哪些表述是正确的？

- A.可直接向登记机构申请更正登记
- B.可向登记机构申请异议登记
- C.可向法院请求确认其为所有权人

D.可依据法院确认其为所有权人的判决请求登记机关变更登记

【答案】BCD

【解析】

根据《民法典》第 220 条的规定，权利人、利害关系人认为不动产登记簿记载的事项错误的，可以申请更正登记。不动产登记簿记载的权利人书面同意更正或者有证据证明登记确有错误的，登记机构应当予以更正。不动产登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请异议登记。登记机构予以异议登记，申请人自异议登记之日起十五日内不提起诉讼的，异议登记失效。异议登记不当，造成权利人损害的，权利人可以向申请人请求损害赔偿。本题中，刘某借用张某的名义购买房屋后，将房屋登记在张某名下，则出现了“记名产权人和实际产权人不一致”的情形，作为实际产权人的刘某可以申请更正登记，但不得“直接向登记机构”申请更正登记，故 A 项错误，不当选。同时，作为记名产权人的张某不同意更正。因此，刘某可以向登记机关申请异议登记，故 B 项正确，当选。根据《民法典》第 234 条的规定，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利，故 C 项正确，当选。最后，如法院最终确认刘某为所有权人，该判决则证明“有证据证明登记确有错误”，登记机构应当予以变更登记，故 D 项正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 B、C、D。

99、季大与季小兄弟二人，成年后各自立户，季大一直未婚。季大从所在村集体经济组织承包耕地若干。关于季大的土地承包经营权，下列哪些表述是正确的？

A.自土地承包经营权合同生效时设立

B.如季大转让其土地承包经营权，则未经变更登记不发生转让的效力

C.如季大死亡，则季小可以继承该土地承包经营权

D.如季大死亡，则季小可以继承该耕地上未收割的农作物

【答案】AD

【解析】

土地承包经营权属于“公示对抗主义”的例外，根据《民法典》第333条的规定，土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立，故A项正确，当选。

同时，根据《民法典》第335条的规定，土地，承包经营权互换、转让的，当事人可以向登记机构申请登记；未经登记，不得对抗善意第三人。据此可知，土地承包经营权在流转时不登记，不得对抗善意第三人而非“不发生转让的效力”，故B项错误，不当选。根据《农村土地承包法》的相关规定，对于家庭承包的，只有“林地承包人”死亡，其继承人才可以在承包期内继续承包，而“耕地”或“草地”等农用地上的土地承包经营权不能继承。本题中，季大承包的是所在村集体经济组织的“耕地”。因此，其死亡时，季小不得继承该土地承包经营权，故C项错误，不当选。最后，根据《农村土地承包法》第32条第1款规定，承包人应得的承包收益，依照继承法的规定继承。（本条规定中的《继承法》于2021年1月1日失效，施行《民法典》。）据此可知，季大死亡时，季小可以继承该土地上未收割的农作物，故D项正确，当选。

100、河西村在第二轮承包过程中将本村耕地全部发包，但仍留有部分荒山，此时本村集体经济组织以外的Z企业欲承包该荒山。对此，下列哪些说法是正确的？

A.集体土地只能以家庭承包的方式进行承包

B.河西村集体之外的人只能通过招标、拍卖、公开协商等方式承包

C.河西村将荒山发包给 Z 企业，经 2/3 以上村民代表同意即可

D.如河西村村民黄某也要承包该荒山，则黄某享有优先承包权

【答案】BD

【解析】

(1)《中华人民共和国农村土地承包法》第 3 条规定：“国家实行农村土地承包经营制度。农村土地承包采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式，不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村土地，可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包。”第 16 条规定：“家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。”第 48 条规定：“不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等农村土地，通过招标、拍卖、公开协商等方式承包的，适用本章规定。”第 50 条规定：“荒山、荒沟、荒丘、荒滩等可以直接通过招标、拍卖、公开协商等方式实行承包经营，也可以将土地经营权折股分给本集体经济组织成员后，再实行承包经营或者股份合作经营。承包荒山、荒沟、荒丘、荒滩的，应当遵守有关法律、行政法规的规定，防止水土流失，保护生态环境。”依该规定，A 选项“集体土地只能以家庭承包的方式进行承包”的表述错误，不选；而 B 选项“河西村集体之外的人只能通过招标、拍卖、公开协商等方式承包”正确，当选。(2)

《中华人民共和国农村土地承包法》第 19 条规定：“土地承包应当遵循以下原则：（一）按照规定统一组织承包时，本集体经济组织成员依法平等地行使承包土地的权利，也可以自愿放弃承包土地的权利；（二）民主协商，公平合理；（三）承包方案应当按照本法第 13 条的规定，依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意；（四）承包程序合法。”

该条是对家庭承包的规定。对于以其他方式承包的，该法第 52 条规定，“发包

方将农村土地发包给本集体经济组织以外的单位或者个人承包,应当事先经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意,并报乡(镇)人民政府批准。”依该规定,C选项“河西村将荒山发包给Z企业,经2/3以上村民代表同意即可”错误,不选。(3)《中华人民共和国农村土地承包法》第47条规定:“以其他方式承包农村土地,在同等条件下,本集体经济组织成员享有优先承包权。”《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第11条规定:“土地承包经营权流转中,本集体经济组织成员在流转价款、流转期限等主要内容相同的条件下主张优先权的,应予支持。但下列情形除外:(一)在书面公示的合理期限内未提出优先权主张的;(二)未经书面公示,在本集体经济组织以外的人开始使用承包地两个月内未提出优先权主张的。”依该法规定,本题中,D选项“如河西村村民黄某也要承包该荒山,则黄某享有优先承包权”的表达正确,当选。综上,B、D为正确选项。

101、2016年8月8日,玄武公司向朱雀公司订购了一辆小型客用汽车。2016年8月28日,玄武公司按照当地政策取得本市小客车更新指标,有效期至2017年2月28日。2016年底,朱雀公司依约向玄武公司交付了该小客车,但未同时交付机动车销售统一发票、合格证等有关单证资料,致使玄武公司无法办理车辆所有权登记和牌照。关于上述购车行为,下列哪些说法是正确的?

- A.玄武公司已取得该小客车的所有权
- B.玄武公司有权要求朱雀公司交付有关单证资料
- C.如朱雀公司一直拒绝交付有关单证资料,玄武公司可主张购车合同解除
- D.朱雀公司未交付有关单证资料,属于从给付义务的违反,玄武公司可主张违约

责任，但不得主张合同解除

【答案】ABC

【解析】

A 项：根据《民法典》第 224 条规定，“动产物权的设立和转让，自交付时发生法律效力，但是法律另有规定的除外。”动产所有权变动以交付为准，小客车已经交付给玄武公司，玄武公司即已经取得所有权，A 正确。B 项：根据《民法典》第 224 条规定，“出卖人应当按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。”合同应全面履行，单证资料的交付也是合同义务（从给付义务），玄武公司有权要求朱雀公司履行该义务，B 正确。C 项：如果朱雀公司一直拒绝交付单证资料，导致玄武公司无法办理牌照及所有权登记，使得玄武公司的合同目的无法实现，据法律规定，一方迟延履行合同义务导致合同目的无法实现的，另一方可主张解除合同，因此玄武公司可以主张解除合同，C 正确。D 项：如 C 所述，虽然单证资料的交付义务属于从给付义务，但是该义务的违反使得合同目的无法实现，故玄武公司可以主张解除合同，D 错误。综上所述，本题答案为 ABC。

102、尤某与崔某婚后用共同积蓄购买了一套房屋，登记在尤某名下，后夫妻感情不和分居，崔某打算离婚析产。尤某得知后，用自己与情妇蔡某的合照伪造结婚证，并伙同蔡某以夫妻名义将该房屋以市价出卖给不知情的孙某，并为孙某办理了过户登记。下列说法中，正确的是？

A.房屋出卖前为尤某与崔某的夫妻共同财产

B.该房屋买卖合同无效

C.孙某已经取得该房屋的所有权

D.崔某有权要求蔡某承担侵权责任

【答案】ACD

【解析】

A项：尤某与崔某以夫妻共同财产（婚后共同积蓄）购买房屋，虽登记于尤某一人名下，但根据《民法典》第1062条的规定，该房屋属夫妻共同财产，由尤某与崔某共同共有。故A选项正确。B项：因未经房屋共同共有人崔某同意，根据《民法典》第301条的规定，尤某和蔡某将该房屋出卖给孙某，属于无权处分。《民法典》第597条第一款规定：“因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。”据此，因无权处分订立的买卖合同，无权处分的事实不影响买卖合同的效力。尤某、蔡某与孙某间因无权处分订立的房屋买卖合同，无效力瑕疵，房屋买卖合同有效。故B选项错误。C项：尤某、蔡某与孙某间的房屋买卖合同系无权处分，若崔某未予追认，不能发生基于法律行为的不动产物权变动。但房屋登记在尤某名下，且尤某与蔡某伪造结婚证并以夫妻名义出卖，使孙某受让房屋时主观上为善意（不知让与人无处分权且无重大过失）。根据《民法典》第311条第一款的规定，孙某符合善意取得房屋所有权的构成要件，自为孙某办理过户登记时，孙某善意取得对该房屋的所有权。故C选项正确。D项：尤某与蔡某基于共同故意，实施无权处分的行为，导致受让人善意取得房屋所有权，因此给崔某造成共同共有之房屋所有权消灭的损害后果，根据《民法典》第1168条的规定，尤某与蔡某成立共同侵权（共同加害），崔某就因此遭受的损害，有权请求尤某与蔡某承担连带侵权损害赔偿责任。故D选项正确。

103、甲有价值10万元的玉石一块。甲与乙订立玉石买卖合同：约定价款11

万元，3日后乙付款取玉石。随后甲又向乙提出，再借用玉石把玩几天，乙表示同意。隔天，不知情的丙找到甲，表示愿以12万元购买该玉石，甲同意并当场将玉石交给丙。丙在回家路上将玉石丢失被丁拾得，丁通过自己正规的古玩店将其卖给戊。下列选项错误的是？

- A.该玉石所有权人的先后顺序是甲、乙、丙
- B.真正所有权人基于所有权请求戊返还玉石不受时间限制
- C.真正所有权人可以无偿追回玉石
- D.戊已取得该玉石的所有权，原所有权人无权请求返还该玉石

【答案】BCD

【解析】

《民法典》第228条规定：“动产物权转让时，当事人又约定由出让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发生效力。”根据《民法典》规定，动产所有权善意取得的构成要件为：（1）动产占有人实施无权处分；（2）标的物须为占有委托物（盗赃、遗失物、漂流物、埋藏物等为占有脱离物，原则上不能善意取得）；（3）受让人受让动产时主观上为善意；（4）约定以合理的价格受让；（5）已经完成交付。本题中，“再借用玉石把玩几天，乙表示同意”表明甲、乙通过占有改定方式完成交付，所有权人从甲变更为乙，此时甲再将玉石出卖给丙构成无权处分，但因丙主观上是善意的，丙可以善意取得该玉石的所有权。后玉石丢失，因为遗失物不适用善意取得，所以该玉石所有权人的先后顺序是甲、乙、丙，故A项正确。《民法典》第312条规定：“所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物；但是，受

让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿”。本题中，真正所有权人应当自知道或者应当知道受让人之日起 2 年内向受让人请求返还原物，故 B 项错误。戊是向具有经营资格的经营者购得该玉石的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用，属于有偿取回，故 C 项错误。对于遗失物，戊不能善意取得，所有权人有权追回，故 D 项错误。

104、甲与电脑城老板乙签订电脑买卖合同，约定 6 个月付清货款，每月支付 2000 元，付清货款前乙保留该电脑的所有权。在甲使用电脑期间，屏幕疯狂闪屏，乙将电脑交给丙修理，但修好后丙以 10000 元的价格将该电脑出售给不知情的丁，并交付。对此，下列说法正确的是？

- A.丁可以善意取得该电脑所有权
- B.如甲无力支付最后一个月的价款，乙可行使取回权
- C.如甲未支付到期货款达 3000 元，乙可要求解除合同，并要求甲支付一定的电脑使用费
- D.如甲未支付到期货款达 3000 元，乙可要求其一次性支付剩余货款

【答案】ACD

【解析】

本题中，甲和乙的合同属于保留所有权买卖合同，因此，在乙将电脑交付给甲之后，所有权并没有移转，依然属于乙。乙将电脑交给丙维修，丙修好后将电脑卖给丁时，丙为无权处分，但丙与乙间是正常的买卖合同关系，所以丁可以取得该电脑的所有权，故 A 项正确。“买受人已经支付标的物总价款的 75%以上，出卖人主张取回标的物的，人民法院不予支持。”本题中，总价款 12000 元，如

果只有最后一期，即 2000 元没有支付，意味着买受人已经支付 10000 元，占总价款的 83%，此时，出卖人乙不得主张取回标的物，故 B 项错误。根据《民法典》第 634 条规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的 1/5，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。”本题中，除了所有权保留的约定外，甲和乙之间还是分期付款买卖。如果甲未支付到期价款达到 3000 元，则相对于总价款而言，达到了 25%，此时，可以要求一次性支付剩余的全部价款或解除合同要求买受人支付使用费，故 C、D 项正确。

105、张某遗失的名表被李某拾得。1 年后，李某将该表卖给了王某。再过 1 年，王某将该表卖给了郑某。郑某将该表交给不知情的朱某维修，因郑某不付维修费与朱某发生争执，张某方知原委。下列哪一表述是正确的？

- A. 张某可请求李某返还手表
- B. 张某可请求王某返还手表
- C. 张某可请求郑某返还手表
- D. 张某可请求朱某返还手表

【答案】D

【解析】

本题综合考查动产遗失物的拾得和物权请求权，难度较大，错误率较高。无权占有不动产或动产的，权利人可以请求返还原物。同时，所有权人或其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或自知道或应当知道受让人之日起 2 年内向受让人请求返还原物，但

受让人通过拍卖或向具有经营资格的经营者购得该遗失物的, 权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后, 有权向无处分权人追偿。本题中, 张某遗失名表 2 年后方知原委 (除斥期间刚刚开始起算), 而非知道后 2 年 (即并未过除斥期间)。因此, 张某可以请求实际占有人即朱某返还手表 (注意: 遗失物不适用留置权的善意取得, 朱某不得基于善意取得进行抗辩, 朱某的损失, 可以基于合法有效的承揽合同追究郑某的违约责任)。故 D 项正确, 当选; 需要注意的是返还原物请求权必须以行为人实际占有标的物为前提, 李某 (拾得人)、王某 (受让人) 和郑某 (受让人) 均未实际占有名表。因此, 张某 (所有权人) 不可以向其请求返还手表。故 A、B、C 项错误, 不当选。综上所述, 本题的正确答案为 D。

106、张某拾得王某的一只小羊拒不归还, 李某将小羊从张某羊圈中抱走交给王某。下列哪一表述是正确的?

- A. 张某拾得小羊后因占有而取得所有权
- B. 张某有权要求王某返还占有
- C. 张某有权要求李某返还占有
- D. 李某侵犯了张某的占有

【答案】D

【解析】

A 项: 根据《民法典》第 314 条的规定, 拾得遗失物, 应当返还权利人。小羊属王某遗失物, 张某拾得后不取得所有权, 应将小羊返还给王某, A 错误。B 项: 张某拾得小羊拒不归还, 对小羊成立无权占有, 后李某将小羊抱走归还给真正权利人王某, 王某是有权占有, 虽然张某的占有被侵夺, 应受占有保护, 但是其应

受的保护不得对抗有权占有人。因此，张某无权要求王某返还占有，B 错误。C 项：李某从张某处抱走小羊，虽然张某是无权占有，但是李某的行为仍然是侵夺了张某的占有，张某的占有受保护，原本张某可以向李某主张占有返还，但是因为李某已经将小羊还给了王某，丧失了对小羊的占有，不可能向张某返还，因此张某不得向李某主张占有返还不可能向张某返还，C 错误。D 项：据前所述，李某侵犯了张某的无权占有，张某有权依照《民法典》第 462 条的规定，对李某行使占有返还请求权，请求李某返还小羊的占有。D 正确。综上所述，本题答案为 D。

107、甲将一套房屋转让给乙，乙再转让给丙，相继办理了房屋过户登记。丙翻建房屋时在地下挖出一瓷瓶，经查为甲的祖父埋藏，甲是其祖父唯一继承人。丙将该瓷瓶以市价卖给不知情的丁，双方钱物交割完毕。现甲、乙均向丙和丁主张权利。下列哪一选项是正确的？

- A.甲有权向丙请求损害赔偿
- B.乙有权向丙请求损害赔偿
- C.甲、乙有权主张丙、丁买卖无效
- D.丁善意取得瓷瓶的所有权

【答案】A

【解析】

《民法典》第 319 条：“拾得漂流物、发现埋藏物或者隐藏物的，参照拾得遗失物的有关规定。文物保护法等法律另有规定的，依照其规定。”瓷瓶为埋藏物，适用遗失物相关规定。A 项：根据《民法典》第 316 条：“拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者

重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。”拾得遗失物的，应当返还给权利人，瓷瓶为甲祖父所有，甲是祖父的唯一继承人，即甲因继承取得瓷瓶的所有权，丙应将瓷瓶返还给甲，丙擅自处分给甲造成损害的应承担损害责任，A 正确。B 项：乙不是瓷瓶的所有权人，乙不得向丙主张赔偿责任，B 错误。C 项：根据《民法典》第 597 条第一款规定：“因出卖人未取得处分权致使标的物所有权不能转移的，买受人可以解除合同并请求出卖人承担违约责任。”丙以自己名义将该瓷瓶出卖给丁属于无权处分，无权处分不影响合同的效力，丙丁之间合同无效力上的瑕疵，合同不无效，C 错误。D 项：遗失物、埋藏物不适用善意取得，D 错误。综上所述，本题答案为 A。

108、甲遗失手链 1 条，被乙拾得。为找回手链，甲张贴了悬赏 500 元的寻物告示。后经人指证手链为乙拾得，甲要求乙返还，乙索要 500 元报酬，甲不同意，双方数次交涉无果。后乙在桥边玩耍时手链掉入河中被冲走。下列哪一选项是正确的？

- A.乙应承担赔偿责任，但有权要求甲支付 500 元
- B.乙应承担赔偿责任，无权要求甲支付 500 元
- C.乙不应承担赔偿责任，也无权要求甲支付 500 元
- D.乙不应承担赔偿责任，有权要求甲支付 500 元

【答案】B

【解析】

(1) 依《民法典》第 314 条、316 条、317 条的规定，拾得遗失物，应当返还权利人；拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物，因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责

任；权利人悬赏寻找遗失物的，领取遗失物时应当按照承诺履行义务。本题中，甲遗失手链1条，被乙拾得，甲知道后要求乙返还，乙有义务返还，但与此同时，返还前乙应当妥善保管手链，而乙却没有尽到保管义务，以致在桥边玩耍时手链掉入河中被冲走，故乙应承担赔偿责任。由此可知，本题中C、D选项的说法均错误。（2）依《民法典》第217条第3款的规定，拾得人侵占遗失物的，无权请求保管遗失物等支出的费用，也无权请求权利人按照承诺履行义务，即拾得人构成侵占的，即丧失报酬请求权。本题中，甲承诺给付报酬，但要求乙返还手链时却不同意给付，双方数次交涉无果的情况下乙仍然继续占有手链，乙的行为虽有不妥，但尚不构成侵占，因而乙并不因此而丧失请求支付报酬的权利。但是，该项链于乙在桥边玩耍时掉入河中被河水冲走，即最终乙并没有归还甲项链，即没有完成甲悬赏广告中指定的行为，因而也无权索要报酬，故本题中A选项说法错误，B选项说法正确。

109、金牛山一带有陨石坠落，当地村民寻获后卖给闻讯而来的收藏者，获利颇丰（有的一克售价高达十万元）。潘某路经村民肖某家菜地时拾得一小块陨石，肖某得知后，向潘某索要遭到拒绝。对此，下列各选项中表述正确的是？

- A.潘某拾得陨石的情况不应由民法调整
- B.陨石归国家所有
- C.陨石归肖某所有
- D.潘某可以取得陨石的所有权

【答案】D

【解析】

陨石的法律属性定位。第一，陨石并非人类活动之遗存，故不属于文物。第二，

陨石亦非古生物经石化作用而成，故不属于古生物化石。第三，陨石虽来自流星，但流星非人类所能支配（不属于民法上的物，也不属于产生孳息的原物），因此陨石不属于天然孳息。第四，不用多说，依照常识，陨石也不属于埋藏物。第五，陨石属于无主物，且系无主动产陨石作为无主动产，应依先占之基本规则确定归属，潘某捡到，应归潘某所有，故 D 项正确。

110、张某与李某共有一台机器，各占 50% 份额。双方共同将机器转卖获得 10 万元，约定张某和李某分别享有 6 万元和 4 万元。同时约定该 10 万元暂存李某账户，由其在 3 个月后返还给张某 6 万元。后该账户全部款项均被李某债权人王某申请法院查封并执行，致李某不能按期返还张某款项。下列哪一表述是正确的？

- A. 李某构成违约，张某可请求李某返还 5 万元
- B. 李某构成违约，张某可请求李某返还 6 万元
- C. 李某构成侵权，张某可请求李某返还 5 万元
- D. 李某构成侵权，张某可请求李某返还 6 万元

【答案】B

【解析】

本题考查按份共有人的收益分配、侵权责任的适用范围。根据《民法典》第 297 条的规定，不动产或者动产可以由两个以上单位、个人共有。共有包括按份共有和共同共有。据此可知，共有制度本身包括两类即共同共有和按份共有。本题中，张某和李某共有一台机器，各占 50% 份额，属于“按份共有”。根据《民法典》第 309 条的规定，按份共有人对共有的不动产或者动产享有的份额，没有约定或者约定不明确的，按照出资额确定；只有不能确定出资额的，视为等额享有。

可见，份额的确定实行约定优先原则。据此，本题中，双方当事人约定张某和李某分别享有 6 万元和 4 万元，也即 60%、40% 的份额。因此，对于返还的份额问题，故 A、C 项表述错误，不当选。最后，关于“该 10 万元暂存李某账户，由其在 3 个月后返还给张某 6 万元。”的约定，后来由于第三人申请的执行行为而不能得到履行，李某构成“违约”。依照《民法典》第 577 条规定，违约责任的归责原则属于无过错责任，所以即使李某没有过错，也要承担违约责任；又依据《民法典》第 593 条规定，由于第三人的行为导致债务人违约的。仍由债务人对于债权人承担违约责任。所以本题中由于第三人王某的介入导致李某对张某违约，仍由李某承担违约责任，故 B 项正确。关于李某是否构成侵权，答案是否定的，一般侵权责任的构成需要行为人具有过错，就本题而论，看不出李某有何过错。D 项错误，不当选。最后解答一个关联疑问：王某是否可以执行李某账户上的 10 万元？答案是肯定的，因为张某李某之约定，属于内部约定。按照合同相对性原则，自不能约束第三人，更何况王某是不知情的第三人。综上，本题答案为 B 项。

111、甲乙为夫妻，共有一套房屋登记在甲名下。乙瞒着甲向丙借款 100 万元供个人使用，并将房屋抵押给丙。在签订抵押合同和办理抵押登记时乙冒用甲的名字签字。现甲主张借款和抵押均无效。下列哪一表述是正确的？

- A. 抵押合同无效
- B. 借款合同无效
- C. 甲对 100 万元借款应负连带还款义务
- D. 甲可请求撤销丙的抵押权

【答案】D

【解析】

首先，甲乙二人系夫妻关系，共有一套房屋，虽然登记在甲名下，但仍然属于夫妻共同共有的财产。乙在未征得甲同意的情况下，冒用甲的名字签订抵押合同，该行为构成无权代理，属于效力待定。如甲追认合同有效，如甲不追认合同无效。因此，关于抵押合同的效力应根据甲的态度进行判断，而非一律无效。当然，如第三人丙有理由相信乙有代理权即构成表见代理的，抵押合同直接有效。据此可知，无论从何角度分析，A项均是错误的，不当选。其次，乙与丙签订的借款合同：（1）不违反法律、行政法规的强制性规定；（2）不违反公序良俗；（3）主体具有相应的民事行为能力；（4）意思表示真实。因此，该借款合同有效，故B项错误，不当选。再次，《民法典》第1064条规定，夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。本题中，乙瞒着甲向丙借款100万元供个人使用，因此该债务不属于夫妻共同债务，甲不负有连带还款义务，故C项错误，不当选。《民法典》第236条规定，妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。乙未经甲同意将甲名下的房屋抵押出去，妨害了其物权，甲可以请求撤销丙的抵押权，故D项正确，当选。

112、甲、乙二人按照3：7的份额共有一辆货车，为担保丙的债务，甲、乙将货车抵押给债权人丁，但未办理抵押登记。后该货车在运输过程中将戊撞伤。对此，下列哪一选项是正确的？

- A.如戊免除了甲的损害赔偿责任，则应由乙承担损害赔偿责任
- B.因抵押权未登记，戊应优先于丁受偿
- C.如丁对丙的债权超过诉讼时效，仍可在2年内要求甲、乙承担担保责任
- D.如甲对丁承担了全部担保责任，则有权向乙追偿

【答案】D

【解析】

根据《民法典》第307条规定可知，共有物造成他人损害的，除法律另有规定或者第三人知道共有人不具有连带债权债务关系的以外，共有人应当承担连带责任。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第5条规定，赔偿权利人在诉讼中放弃对部分共同侵权人的诉讼请求的，其他共同侵权人对被放弃诉讼请求的被告应当承担的赔偿份额不承担连带责任。由此可知，被侵权人单方免除部分债务人债务的，被免除债务的债务人对剩余全部债务仍应当承担连带责任。本题中，如果戊免除了甲的损害赔偿责任，则甲乙仍然对未免除部分的债务承担连带损害赔偿责任，故A项错误。根据《民法典》第402条规定，以本法第395条第1款第1项至第3项规定的财产或者第五项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。甲、乙将货车抵押给债权人丁，此时丁对货车享有抵押权；后该货车在运输过程中将戊撞伤，此时戊享有人身损害赔偿请求权。虽然未办理抵押登记，但抵押权人丁仍然先于戊受偿，故B项错误。根据《民法典》第419条规定：“抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权；未行使的，法院不予保护。”由此可知，丁应当在主债权的诉讼时效期间内行使抵押权，抵押权未行使的，丧失了胜诉权，故C项错误。根据《民法典》第307条规定：“.....在共有人内部关系上，除共有

人另有约定外，按份共有人按照份额享有债权、承担债务，共同共有人共同享有债权、承担债务。偿还债务超过自己应当承担份额的按份共有人，有权向其他共有人追偿。”本题中，甲、乙按 3:7 的比例按份共有货车，如甲对丁承担了全部担保责任，则在内部关系上甲有权向乙追偿，故 D 项正确。

113、杨某、范某、路某三人系好友，某日，三人商定由杨某出资 5000 元，范某出资 2 万元，路某出资 5000 元共同购买宠物犬一只，约定三人按照出资比例共有，按周轮流饲养。后路某在饲养期间将宠物犬作价 36 万元卖给了杨某，范某收到 24 万元款项时才知情，下面正确的？

- A. 杨某有优先购买权
- B. 范某有优先购买权
- C. 路某构成无权处分
- D. 路某构成份额转让

【答案】C

【解析】

本题考查按份共有人对共有物的处分，难度不大，错误率不高。首先，共有包括按份共有和共同共有。本题中，杨某、范某和路某三人按份共有一只宠物犬。其中，杨某占 $\frac{1}{6}$ 的份额、范某占 $\frac{2}{3}$ 的份额、路某占 $\frac{1}{6}$ 的份额。其次，按份共有人对外转让共有份额时，其他按份共有人在同等条件下享有优先购买权。本题中，路某在饲养期间将“宠物犬”卖给杨某的行为系处分共有物而非共有物的份额。因此，其他按份共有人杨某和范某均不享有优先购买权。故 A.B.D 项均错误，不当选。最后，除按份共有人之间另有约定外，按份共有人处分共有物应当经 $\frac{2}{3}$ 以上份额的按份共有人同意。本题中，路某和杨某的份额共占 $\frac{1}{3}$ 的份

额，在未经范某同意的情况下，路某构成无权处分。故 C 项正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 C。

114、甲遗失其为乙保管的迪亚手表，为偿还乙，甲窃取丙的美茄手表和 4000 元现金。甲将美茄手表交乙，因美茄手表比迪亚手表便宜 1000 元，甲又从 4000 元中补偿乙 1000 元。乙不知甲盗窃情节。乙将美茄手表赠与丁，又用该 1000 元的一半支付某自来水公司水费，另一半购得某商场一件衬衣。下列哪些说法是正确的？

- A.丙可请求丁返还手表
- B.丙可请求甲返还 3000 元、请求自来水公司和商场各返还 500 元
- C.丙可请求乙返还 1000 元不当得利
- D.丙可请求甲返还 4000 元不当得利

【答案】AD

【解析】

A 选项：甲窃取丙的手表，该手表属于盗赃物，盗赃物不得善意取得，且丁是无偿受赠，因此丙作为权利人可向丙主张返还手表，A 正确。B 选项：金钱占有即所有，甲虽窃取 4000 元，但是取得之后即有所有权，乙受领 1000 元即对该 1000 元有所有权，乙将 1000 元用于支付水费和购买衬衣，丙不得请求返还，B 错误。C 选项：如 B 所述，金钱占有即所有，丙受领 1000 元有法律上的原因，不构成不当得利，C 错误。D 选项：甲盗窃丙 4000 元，甲受有利益，丙遭受损失，两者有因果关系，且甲受有利益无法律上原因，构成不当得利，甲应返还不当得利，D 正确。综上所述，本题答案为 AD。

115、文某祖传的房屋被征收以建造博物馆，在挖掘过程中挖出一枚古铜币，后

经查明该古铜币是文某祖父于 1920 年埋藏于此（文某系祖父唯一继承人），该古铜币可交易，未经文某许可，该古铜币被以 50 万元的市场价格出卖给不知情的吴某。关于该古铜币，下列说法正确的是？

- A.属于无主物
- B.属于埋藏物
- C.文某可继承
- D.吴某已善意取得

【答案】BC

【解析】

关于埋藏物的所有权归属，《民法典》未作规定。《民法通则》第 79 条规定：“所有权不明的埋藏物、隐藏物，归国家所有……”《民通意见》第 93 条规定：“公民、法人对于挖掘、发现的埋藏物、隐藏物，如果能够证明属其所有，而且根据现行的法律、政策又可以归其所有的，应当予以保护。”《民法典》实施后，《民法通则》将被废止，但《民法通则》关于埋藏物所有权的归属规则，可作为法理用于填补法律漏洞。《民法典》实施后，《民通意见》第 93 条将继续有效。所谓“埋藏物”，指埋藏于他物中的动产。根据前述法律规定与民法通说观点，发现的埋藏物，确定其所有权归属，依照下列规则：（a）能够确定所有人的，归其所有；（b）不能确定所有人的，归国家所有。本题中的古铜币为埋藏物，能够确定文某通过继承取得所有权，应认定归文某所有。故 A 选项错误，B 选项正确，C 选项正确。古铜币被发现后，占有人以自己的名义出卖给善意的吴某，属于无权处分，但由于古铜币为埋藏物，根据《民法典》第 312 条和第 319 条的规定，善意的吴某原则上不能善意取得，权利人文某有权自知道或者应当知道受让人之

日起两年内向善意受让人吴某回复，一经回复，吴某不能善意取得。只有当两年期满，权利人文某未回复的，吴某才能善意取得。故 D 选项错误。综上所述，正确答案为 BC。

116、禾洛公司租用了巨鹿公司所有的临街商铺，并经巨鹿公司同意将该商铺临街的墙面改造为落地玻璃墙，某日霍某醉酒驾车在街上横冲直撞，导致店铺的落地玻璃墙被撞坏。对此，下列说法正确的是？

- A.禾洛公司为玻璃墙所有权人
- B.巨鹿公司为玻璃墙所有权人
- C.禾洛公司可向霍某主张损害赔偿
- D.巨鹿公司可向霍某主张损害赔偿

【答案】BCD

【解析】

根据民法理论，动产与不动产附合的，动产所有权消灭，不动产所有权人取得附合后的不动产所有权。发生动产与不动产附合，其要件有三：(a) 动产成为不动产的组成部分；(b) 动产成为不动产的重要成分（非经毁损或者改变其性质不能分离）；(c) 动产与不动产归不同人所有。A 项：本题中，经出租人巨鹿公司同意，承租人将租赁商铺的临街墙面改造为落地玻璃墙。符合动产与不动产附合的要件，玻璃的所有权消灭，不动产所有权人巨鹿公司成为附合后不动产的所有权人，因此玻璃墙归巨鹿公司所有（注：改造玻璃墙的费用由谁承担，《民法典》与《城镇房屋租赁合同解释》有明确规定，但属于物权变动之外的另一个问题）。故 A 选项错误。B 项解析同 A 选项，B 正确。C 项：承租人禾洛公司虽非玻璃墙的所有权人，但在房屋租赁期间，禾洛公司系房屋的有权占有人，根据《民法典》

第 462 条第一款的规定，占有（尤其是有权占有）亦受侵权法保护。因此，霍某因过错侵害禾洛公司对玻璃墙的所有权，并给禾洛公司造成损害，成立过错侵权，禾洛公司有权请求霍某承担侵权损害赔偿责任。故 C 选项正确。D 项：如前所述，出租人巨鹿公司系玻璃墙的所有权人，霍某因过错损坏玻璃墙，侵害了巨鹿公司的所有权，巨鹿公司亦有权请求霍某承担侵权损害赔偿责任。故 D 选项正确。

117、一日，甲（雕刻爱好者）在朋友乙家见到乙收藏的一块太湖石（市价 1 万元）和一块琥珀石（市价 3 万元）后爱不释手，甲经乙同意后带回家观赏。后甲在装修时将太湖石镶嵌于自家电视背景墙，将琥珀石雕刻成大卫雕塑（市值 5 万元）。对此，以下说法正确的是？

- A.甲取得太湖石的所有权，但应给乙补偿
- B.甲因加工取得太湖石的所有权
- C.甲取得雕刻后琥珀石大卫雕塑的所有权，但应给乙补偿
- D.雕刻后琥珀石大卫雕塑的所有权属于乙

【答案】AD

【解析】

A 项：根据民法理论，动产与动产附合的，动产所有权消灭，不动产所有权人取得附合后的不动产所有权。发生动产与不动产附合，其要件有三：(a) 动产成为不动产的组成部分；(b) 动产成为不动产的重要成分（非经毁损或者改变其性质不能分离）；(c) 动产与不动产归不同人所有。本题中，甲将乙所有的动产（太湖石）镶嵌于自家的电视背景墙时，发生动产与不动产的附合。其物权上的效果是：甲取得动产（太湖石）的所有权，乙对动产（太湖石）的所有权消灭。其债

权法上的效果是：乙有权选择对甲主张不当得利返还请求权或者侵权损害赔偿请求权。故 A 选项正确。B 项解析同 A 选项，B 错误。C 项：加工他人的动产，形成一个新物，须确定该新物的所有权归属。成立“加工”，须符合三个条件：(a) 加工的标的物须为动产；(b) 加工的动产须为他人所有；(c) 须因加工而制成新物。成立“加工”时，其物权上的效果是：(a) 原则上，新物由原材料所有权人取得所有权；(b) 因加工所增加的价值，显著超越（显逾）原材料价值的，新物由加工人取得所有权。本题中，甲将乙所有的动产（琥珀石）加工成新物大卫雕塑，但甲加工所增加的价值为 2 万元，并未显著超越原材料（琥珀石）的价值（3 万元），因此，新物（大卫雕塑）由原材料所有权人乙取得所有权。故 C 选项错误。D 项解析同 C 选项，D 正确。

118、拾荒者崔某每日到某大学篮球场拾荒。甲买了一瓶可乐，与书包一起放在篮球架下去打篮球，打完篮球后拿着书包就走了，留下喝了半瓶的可乐在篮球架下，崔某见状准备将可乐拾走。对此，下列说法正确的是？

- A.甲抛弃可乐瓶需要意思表示
- B.甲抛弃可乐瓶需要有特定的相对人
- C.和书包放在一起时，崔某可拾捡该可乐瓶
- D.甲拿走书包后，崔某可拾捡该可乐瓶

【答案】AD

【解析】

根据民法理论，无主动产可通过先占原始取得所有权。构成“先占”，须符合五个条件：(a) 标的物须为动产；(b) 标的物须为无主动产；(c) 须以据为己有的意思取得对该动产的占有；(d) 须他人无先取特权（他人无优先先占权）；(e)

须法无禁止性规定（如他人向垃圾桶丢弃日记、情书，为保护隐私，法律禁止先占取得其所有权）。甲经由购买取得对可乐的所有权。甲抛弃剩余的半瓶可乐时，剩余的半瓶可乐成为无主动产，崔某可经由先占取得其所有权。根据民法理论，甲对剩余半瓶可乐的所有权因抛弃而消灭，须符合三个条件：第一，甲抛弃的单方法律行为有效；第二，甲享有抛弃的处分权能；第三，完成公示，即甲须放弃对半瓶可乐的占有。A项：抛弃动产所有权，属于基于单方法律行为的动产物权变动，须抛弃者实施抛弃的意思表示。故A选项正确。B项：意思表示分为有相对人的意思表示和无相对人的意思表示。抛弃动产所有权属于无相对人的意思表示。故B选项错误。C项：半瓶可乐与甲的书包放在一起时，根据交易观念，应当认定甲尚未实施抛弃的意思表示，甲仍对半瓶可乐享有所有权，崔某不得先占。故C选项错误。D项：甲拿走书包后，根据交易观念，应当认定甲（以可得推知的方式）实施了抛弃的意思表示，半瓶可乐成为无主动产，崔某可基于先占取得其所有权。故D选项正确。

119、童某婚前饲养的一头母牛已怀有小牛，童某和朱某结婚后，经朱某精心饲养照顾，小牛顺利出生，双方均未提及小牛的归属。一年后，双方离婚。关于该小牛，下列表述正确的是？

- A.属于童某婚前财产的天然孳息
- B.属于童某婚前财产的自然增值
- C.属于童某个人财产
- D.属于童某与朱某的夫妻共同财产

【答案】AC

【解析】

母牛系童某婚前财产，童某与朱某结婚后，根据《民法典》第 1063 条的规定，该母牛仍属童某的个人财产，而非夫妻共同共有。小牛属于母牛所生的天然孳息，关于小牛的所有权归属，法律有相应的规定。《民法典》第 321 条第一款规定：

“天然孳息，由所有权人取得；既有所有权人又有用益物权人的，由用益物权人取得。当事人另有约定的，按照其约定。”又“夫妻一方个人财产在婚后产生的收益，除孳息和自然增值外，应认定为夫妻共同财产。”据此，母牛属于童某个人所有，在童某与朱某婚姻关系存续期间所生小牛属于天然孳息，不属于原物（母牛）的自然增值，也不属于原物（母牛）的其他生产经营收益，小牛应归童某所有，属于童某的个人财产。故 A 选项正确，B 选项错误，C 选项正确，D 选项错误。

120、甲、乙、丙、丁按份共有一艘货船，份额分别为 10%、20%、30%、40%。甲欲将其共有份额转让，戊愿意以 50 万元的价格购买，价款一次付清。关于甲的共有份额转让，下列哪些选项是错误的？

- A.甲向戊转让其共有份额，须经乙、丙、丁同意
- B.如乙、丙、丁均以同等条件主张优先购买权，则丁的主张应得到支持
- C.如丙在法定期限内以 50 万元分期付款的方式要求购买该共有份额，应予支持
- D.如甲改由向乙转让其共有份额，丙、丁在同等条件下享有优先购买权

【答案】ABCD

【解析】

A 项：根据《民法典》第 305 条规定：“按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。”根据《民法典》第 306 条第一款规定：“按份共有人转让其享有的共有的不动产或者动

产份额的，应当将转让条件及时通知其他共有人。其他共有人应当在合理期限内行使优先购买权。”据此可知，按份共有人转让份额本身是自由的，不存在经过其他共有人同意的问题，只是其他共有人享有优先权而已。故 A 项错误。B 项：根据《民法典》第 306 条第二款规定：“两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。”故乙丙丁均主张优先购买权的，自行协商，协商不成，按照转让时各自份额行使，即乙丙丁如果协商不成的，可按照 20%、30%、40% 的份额行使权利，而不是仅支持某一人的权利，B 错误。C 项：优先购买权的行使前提必须是“同等条件”，题中言明戊愿意一次性支付 50 万，丙分期支付则不属于同等条件，不支持，C 错误。D 项：按份共有人之间转让份额的，其他共有人不得主张优先购买权，只有向外转让时才可主张，D 错误。综上所述，本题答案为 ABCD。

121、甲、乙、丙、丁按份共有某商铺，各自份额均为 25%。因经营理念发生分歧，甲与丙商定将其份额以 100 万元转让给丙，通知了乙、丁；乙与第三人戊约定将其份额以 120 万元转让给戊，未通知甲、丙、丁。下列哪些选项是正确的？

- A.乙、丁对甲的份额享有优先购买权
- B.甲、丙、丁对乙的份额享有优先购买权
- C.如甲、丙均对乙的份额主张优先购买权，双方可协商确定各自购买的份额
- D.丙、丁可仅请求认定乙与戊之间的份额转让合同无效

【答案】BC

【解析】

AB 项：根据《民法典》第 305 条规定：“按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。”按份共有人可以转让其享有的共有的不动产或者动产份额。其他共有人在同等条件下享有优先购买的权利。按份共有人之间转让共有份额，其他按份共有人主张优先购买的，不予支持，但按份共有人之间另有约定的除外。甲丙均为按份共有人，因此共有人之间转让份额的，其他共有人不得主张优先购买权，且题中未说共有人之间另有约定，A 错误，戊非按份共有人，乙向外人转让份额的，其他共有人有优先购买权，B 正确。C 项：根据《民法典》第 306 条第二款规定：“两个以上其他共有人主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的共有份额比例行使优先购买权。”两个以上按份共有人主张优先购买可协商购买的份额，协商不成时，按照转让时各自份额比例行使优先购买权，C 正确。D 项：乙向戊转让份额未通知其他共有人，侵犯了共有人的优先购买权，但是共有人以此为由请求确认转让合同无效的，法院不予支持，D 错误。综上所述，本题答案为 BC。

122、甲以 20 万元从乙公司购得某小区地下停车位。乙公司经规划部门批准在该小区以 200 万元建设观光电梯。该梯入梯口占用了甲的停车位，乙公司同意为甲置换更好的车位。甲则要求拆除电梯，并赔偿损失。下列哪些表述是错误的？

- A.建电梯获得规划部门批准，符合小区业主利益，未侵犯甲的权利
- B.即使建电梯符合业主整体利益，也不能以损害个人权利为代价，故应将电梯拆除
- C.甲车位使用权固然应予保护，但置换车位更能兼顾个人利益与整体利益
- D.电梯建成后，小区尾房更加畅销，为平衡双方利益，乙公司应适当让利于甲

【答案】ABD

【解析】

A项,《民法典》第207条规定:“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律平等保护,任何组织或者个人不得侵犯。”甲对停车位享有所有权,虽规划部门批准建设观光电梯,但该电梯入梯口占用了甲的停车位,侵犯了甲的所有权,虽然符合小区业主利益,但也侵犯了甲的权利,A项错误。B.C项,《民法典》第132条规定:“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”该条规定了“禁止滥用民事权利规则”。如前所述,乙公司侵害了甲对停车位享有的用益物权(或所有权),依照《民法典》第235条和第237条规定,甲对乙公司享有返还原物请求权和恢复原状请求权;根据《民法典》第1165条第一款,甲对乙公司还享有侵权损害赔偿请求权。甲不对乙公司主张侵权损害赔偿请求权,且拒绝接受损害赔偿(不同意置换车位的方案),执意选择对乙公司行使返还原物请求权,固然是行使甲对乙公司的民事权利,但是,甲执意如此行使权利,甲所得利益极少(甚至是负值),且将因此给乙公司造成至少200万元以上的巨大损失,属于“以损害他人为主要目的行使权利”,可以认定为滥用民事权利,法律效果是甲不得对乙公司主张返还原物请求权和恢复原状请求权,而只能对乙公司主张侵权损害赔偿请求权。故B选项表述错误,当选;C选项表述正确,不当选D项,民事赔偿以填平为原则,即损失多少赔多少,只要能够填平损失即可,乙公司对甲置换车位并赔偿甲因此遭受的损失便可填补给甲造成的所有实际损失,即达到了赔偿的目的,甲无权主张乙公司销售尾房获得的利益,D错误。综上所述,本题答案为ABD。

123、某小区徐某未获得规划许可证和施工许可证便在自住房前扩建一个门面房,

挤占小区人行通道。小区其他业主多次要求徐某拆除未果后，将该门面房强行拆除，毁坏了徐某自住房屋的墙砖。关于拆除行为，下列哪些表述是正确的？

- A.侵犯了徐某门面房的所有权
- B.侵犯了徐某的占有
- C.其他业主应恢复原状
- D.其他业主应赔偿徐某自住房屋墙砖毁坏的损失

【答案】BD

【解析】

根据《民法典》第 272 条的规定，业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。业主行使权利不得危及建筑物的安全，不得损害其他业主的合法权益。同时，根据《民法典》第 286 条第 2 款的规定，业主大会或者业主委员会，对任意弃置垃圾、排放污染物或者噪声、违反规定饲养动物、违章搭建、侵占通道、拒付物业费等损害他人合法权益的行为，有权依照法律、法规以及管理规约，要求行为人停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失。业主对侵害自己合法权益的行为，可以依法向法院提起诉讼。《建筑物区分所有权解释》第 15 条第 4 款进一步规定，业主或者其他行为人违反法律、法规、国家相关强制性标准、管理规约，或者违反业主大会、业主委员会依法作出的决定，实施下列行为的，可以认定为物权法第 83 条第 2 款所称的其他“损害他人合法权益的行为”：（四）违章加建、改建、侵占、挖掘公共通道、道路、场地或者其他共有部分。本题中，徐某未获得规划许可证和施工许可证便在自住房前扩建一个门面房，挤占小区人行通道，依法应当自行拆除，其对该门面房不享有所有权，但对该门面房构成“占有”。根据上述法律规定，其他业主可以向“法院起

诉”，但不得自行随意拆除。如随意拆除虽不侵犯所有权，但侵犯“占有”这种事实状态或事实管领力，故 A、C 项错误，不当选；B 项正确，当选。最后，在自行拆除门面房的同时，毁坏了徐某“自住房屋”的墙砖，依法构成侵权。根据《民法典》第 238 条的规定，侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以依法请求损害赔偿，也可以依法请求承担其他民事责任，故 D 项正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 BD。

124、甲购买一空调，准备安装在自家窗户下的外墙上时才发现，邻居乙已经将空调安装在此处。甲联系乙，希望乙将空调移走，将窗下的机位还给自己，但遭到乙的拒绝。关于空调安装，以下说法正确的是？

- A.窗下外墙部分为全体业主共有
- B.窗下外墙部分为此房屋业主甲个人所有
- C.邻居乙有权在甲房屋窗下部分安装空调
- D.邻居乙无权在甲房屋窗下部分安装空调

【答案】AD

【解析】

A 项：“除法律、行政法规规定的共有部分外，建筑区划内的以下部分，也应当认定为民法典物权编第六章所称的共有部分：（一）建筑物的基础、承重结构、外墙、屋顶等基本结构部分，通道、楼梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附属设施、设备，避难层、设备层或者设备间等结构部分……”据此，甲自家窗下的外墙，属于全体业主共有。故 A 选项正确，B 项解析同 A 选项，B 错误。C 项：《民法典》第 273 条第一款规定：“业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利，承担义务；不得以放弃权利不履行义务。”此条规定的“享

有权利”，指在不违反法律、行政法规、管理规约的前提下，业主有权按照共有部分的性质及其本来用途共同使用或者轮流使用共有部分；并非每个业主享有任意占有、使用的权利。“业主基于对住宅、经营性用房等专有部分特定使用功能的合理需要，无偿利用屋顶以及与其专有部分相对应的外墙面等共有部分的，不应认定为侵权；但违反法律、法规、管理规约，损害他人合法权益的除外。”据此，乙擅自将空调安装于甲家窗下的外墙上，一方面超越了“无偿利用与其专有部分相对应的外墙面”之范围；另一方面空调产生的噪音亦构成对甲专有权的不法妨害，乙无权实施该行为。故 C 选项错误。D 项解析同 C 项，D 项正确。

125、甲公司开发建设了浏园小区，并签订了先期物业服务合同，确了物业服务公司。乙、丙等人购买了房屋。乙购买两套房屋以后，业主大会召开会议，经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意，决定一层的业主可以将房屋改为经营用房，但每月应当向物业公司多交 1000 元物业费，以抵充其他业主的物业费。业主大会将该项决定张贴在浏园小区入口处。乙在会上投了反对票。后乙因事务繁忙，将自己的一层房屋卖给丙，用于开设中餐馆。对此，以下说法正确的是？

- A. 业主大会作出该项决定的程序不合法，应当经专有部分占建筑物总面积 2/3 以上的业主且占总人数 2/3 以上的业主同意才能作出该项决定
- B. 若乙认为该项决定侵害其合法权益，可以请求人民法院撤销该项决定
- C. 因业主大会作出该项决定时丙不是业主，所以该项决定对丙没有约束力
- D. 若丙开设餐馆，还应经有利害关系的业主同意

【答案】BD

【解析】

《民法典》第 278 条规定：“下列事项由业主共同决定：（1）制定和修改业主大会议事规则；（2）制定和修改管理规约；（3）选举业主委员会或者更换业主委员会成员；（4）选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人；（5）使用建筑物及其附属设施的维修资金；（6）筹集建筑物及其附属设施的维修资金；（7）改建、重建建筑物及其附属设施；（8）改变共有部分的用途或者利用共有部分从事经营活动；（9）有关共有和共同管理权利的其他重大事项。业主共同决定事项，应当由专有部分面积占比 $2/3$ 以上的业主且人数占比 $2/3$ 以上的业主参与表决。决定前款第 6 项至第 8 项规定的事项，应当经参与表决专有部分面积 $3/4$ 以上的业主且参与表决人数 $3/4$ 以上的业主同意。决定前款其他事项，应当经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。” A 项错误。业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的，受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。因此 B 项正确。《民法典》第 280 条第一款规定：

“业主大会或者业委会的决定，对业主具有法律约束力。”因此 C 项错误。《民法典》第 279 条规定：“业主不得违反法律、法规以及管理规约，将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经利害关系的业主一致同意。因此 D 项正确。

126、孟某将其名下一套公寓以 200 万元的价格出售给邱某。该公寓系孟某于 10 年前在二手房交易市场购买。该公寓本次出售时，其住宅建设用地使用权已达 30 年。关于该公寓房的交易，下列说法错误的是？

- A. 办理不动产变更登记前，应先办理土地使用权登记
- B. 该公寓土地使用年限届满时如不续期，邱某丧失房屋所有权
- C. 该公寓转让应由邱某单独申请不动产变更登记

D.孟某应以 200 万元的应纳税所得额缴纳个人所得税

【答案】ABCD

【解析】

本题综合考查不动产登记制度和税收制度，难度较大，错误率较高。

A 项考察房地一体登记制度，关键词为“应先”。因买卖合同申请登记的，应“一并申请”国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记，而无先后顺序问题。故 A 项说法错误，当选。B 项考查建设用地使用权自动续期制度，关键词为“丧失”。住宅建设用地使用权期限届满的，自动续期。邱某不会丧失房屋所有权。故 B 项说法错误，当选。C 项考查不动产变更登记，关键词为“单独申请”。因买卖、设定抵押权等申请不动产登记的，应当由当事人双方“共同申请”。本题中，孟某将公寓出售给邱某，依法应由孟某和邱某双方共同申请，而非邱某“单独申请”。故 C 项说法错误，当选。D 项考查个人所得税，关键词为“200 万元”。财产转让所得，应当缴纳个人所得税。财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。本案中，孟某以 200 万元的价格出售公寓，应纳税所得额非 200 万元，而应是 200 万元减去财产原值和合理费用后的余额。故 D 项说法错误，当选。综上所述，本题的正确答案为 ABCD。

127、孙某将一对价值 100 万元的骨瓷花瓶出质给文某，向文某借款 70 万元，约定借款期限为 3 年。3 年后，孙某未能依约还款。因受市场价格波动影响，该花瓶折价为出质时市场价的一半左右。因孙某无法偿还借款，遂与文某协商将该花瓶以 48 万元卖给第三人黄某。黄某依约付款后，孙某反悔，认为价格太便宜，

要求文某不得向黄某交付，并向文某主张返还花瓶。下列说法正确的是？

- A.花瓶所有权现归孙某
- B.孙某无权向文某主张返还花瓶
- C.孙某对文某的债务已经消灭
- D.花瓶所有权现归黄某

【答案】BD

【解析】

本题综合考查返还原物请求权、动产物权变动、指示交付和债权债务的终止，难度较大，错误率较高。A、D项考查动产物权变动，关键词为“所有权”。观念交付包括三种，分别是：（1）简易交付；（2）指示交付；（3）占有改定。其中，指示交付，是指动产物权设立和转让前，第三人占有该动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三人返还原物的权利代替交付。本题中，起初，孙某将自己的骨瓷花瓶质押给文某，花瓶的所有权人为孙某，占有人为文某。后孙某与文某协商将花瓶以48万元出卖给黄某，构成指示交付，花瓶的所有权发生物权变动，归黄某所有。故A项说法错误，不当选；D项说法正确，当选。B项考查返还原物请求权，关键词为“无权”。返还原物请求权的构成要件有二：（1）所有权人；（2）无权占有。本案中，现花瓶的所有权人为黄某而非孙某，因此，孙某无权向文某主张返还花瓶。故B项说法正确，当选。C项考查债权债务的终止，关键词为“消灭”。债务已经履行的，债权债务终止。本题中，孙某向文某借款70万元，将质押物花瓶出卖后，买受人支付了48万元，尚有22万元债务未履行。因此，债务尚未消灭。故C项说法错误，不当选。综上所述，本题的正确答案为BD。

128、张某去世后，其名下某房屋按照张某遗嘱由其唯一的儿子张小东继承，但是一直未办理过户登记。后张小东因将赴国外长期工作遂与李某签订房屋买卖合同欲转让房屋。据此，下列说法正确的是？

- A.张小东应先为其办理过户登记，才能处分该房屋
- B.张小东享有房屋的处分权，房屋买卖合同合法有效
- C.因未办理过户登记，张小东未取得该房屋所有权
- D.张小东为李某办理过户登记后，李某取得房屋所有权

【答案】BD

【解析】

本题综合考查非基于民事法律行为的物权变动和基于民事法律行为的物权变动，难度较大，错误率较高。A、C 考察非基于民事法律行为的物权变动，关键词为“未办理”。非基于民事法律行为的物权变动类型包括四种，分别是：（1）政府征收；（2）法律文书；（3）继承；（4）事实行为。其中，因继承取得物权的，自继承开始时发生效力。通俗而言，因继承发生物权变动的，唯一的继承人自被继承人“死亡时”立刻取得被继承人的所有财产权，既不需要登记，亦不需要交付。登记或交付既不是生效效力，亦不是对抗效力。本题中，被继承人张某死亡时，唯一的继承人张小东即取得房屋所有权，未办理登记，不影响物权变动。此时，张小东作为房屋的所有权人当然有权处分房屋。故 A、C 项说法均错误，不当选。B 项考查基于民事法律行为的物权变动，关键词为“享有”和“处分权”。张小东因遗嘱继承取得房屋所有权后，享有房屋的占有、使用、收益和处分权能，有权自由处分房屋，该处分行为系有权处分，其与李某签订的房屋买卖合同合法有效。故 B 项说法正确，当选。D 项考查不动产物权变动，关键词为“过户登

记”。处分依照继承规定享有的不动产物权，依照法律规定需要办理登记的，未经登记，不发生物权效力。不动产（房屋）的所有权基于买卖合同发生所有权变动的，依法应当办理过户登记手续。本题中，张小东和李某之间存在合法有效的房屋买卖合同，出卖人张小东为买受人李某办理过户登记手续后，发生物权效力，即所有权变动的效力。故 D 项说法正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 BD。

129、某小区在小区设立初期雇用了一家物业公司，其后该物业公司一直就在该小区工作。该物业公司在物业房周围搭建了一圈房子，同时，物业又将小区草地出租给洗车公司。关于本案，下列选项正确的是？

- A.该小区业主可以经过法定程序解聘该物业公司
- B.在物业房周围搭建房子的行为侵犯了业主的建筑物区分所有权
- C.将草地出租给洗车公司的行为侵犯了业主的建筑物区分所有权
- D.除去合理成本，剩余租金应归全体业主共有

【答案】ABCD

【解析】

本题综合考查物业服务合同和业主的建筑物区分所有权，难度不大，错误率不高。首先，物业服务合同的当事人是物业公司和业主。业主有权共同决定选聘和解聘物业服务企业或其他管理人。业主依照法定程序共同决定解聘物业服务人的，可以解除物业服务合同。决定解聘的，应当提前 60 日书面通知物业服务人，但是合同对通知期限另有约定的除外。依据上述规定解除合同造成物业服务人损失的，除不可归责于业主的事由外，业主应当赔偿损失。故 A 项说法正确，当选。其次，业主的建筑物区分所有权由三项权利构成，分别是：专有权、共有权和成员

权。其中，物业服务用房和小区内的草地均属于全小区业主共有，物业公司未经业主同意，擅自搭建和出租的行为构成侵权。故 B、C 项说法正确，当选。最后，建设单位、物业服务企业或者其他管理人等利用业主的共有部分产生的收入，在扣除合理成本之后，属于业主共有。本题中，物业公司将全小区共有的草地出租给洗车公司的，租金归全体业主共有，物业公司可以扣除合理成本。故 D 项说法正确，当选。综上所述，本题的正确答案为 ABCD。

130、蒋某是 C 市某住宅小区 6 栋 3 单元 502 号房业主，入住后面临下列法律问题，请根据相关事实予以解答。小区地下停车场设有车位 500 个，开发商销售了 300 个，另 200 个用于出租。蒋某购房时未买车位，现因购车需使用车位。下列选项正确的是：

- A.蒋某等业主对地下停车场享有业主共有权
- B.如小区其他业主出售车位，蒋某等无车位业主在同等条件下享有优先购买权
- C.开发商出租车位，应优先满足蒋某等无车位业主的需要
- D.小区业主如出售房屋，其所购车位应一同转让

【答案】C

【解析】

依《民法典》第 275，276 条的规定，建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库应当首先满足业主的需要；建筑区划内，规划用于停放汽车的车位、车库的归属，由当事人通过出售、附赠或者出租等方式约定；占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有。本题中，小区地下停车场设有的 500 个车位，非占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，不属于业主共有而是应由开发商通过出售、附赠或者出租等方式确定，由此可知本题中

A 选项说法错误，C 选项说法正确。依《民法典》第 273 条的规定业主对建筑物专有部分以外的共有部分，享有权利，承担义务；不得以放弃权利不履行义务。业主转让建筑物内的住宅、经营性用房，其对共有部分享有的共有和共同管理的权利一并转让。我国相关法律并未规定在小区其他业主出售车位时，无车位的业主在同等条件下享有优先购买权，也未规定小区业主如出售房屋，其所购车位应一同转让。所以本题中 B、D 选项说法错误。

131、蒋某是 C 市某住宅小区 6 栋 3 单元 502 号房业主，入住后面临下列法律问题，请根据相关事实予以解答。该小区业主田某将其位于一楼的住宅用于开办茶馆，蒋某认为此举不妥，交涉无果后向法院起诉，要求田某停止开办。下列选项正确的是：

- A.如蒋某是同一栋住宅楼的业主，法院应支持其请求
- B.如蒋某能证明因田某开办茶馆而影响其房屋价值，法院应支持其请求
- C.如蒋某能证明因田某开办茶馆而影响其生活质量，法院应支持其请求
- D.如田某能证明其开办茶馆得到多数利害关系业主的同意，法院应驳回蒋某的请求

【答案】ABC

【解析】

《民法典》第 279 条：“业主不得违反法律、法规以及管理规约，将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的，除遵守法律、法规以及管理规约外，应当经有利害关系的业主一致同意。”根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第 11 条相关规定，业主将住宅改变为经营性用房，本栋建筑物内的其他业主，应当认定为“有利害关系

的业主”。建筑区划内，本栋建筑物之外的业主，主张与自己有利害关系的，应证明其房屋价值、生活质量受到或者可能受到不利影响。” A 选项：若蒋某是同一栋楼的业主，则其为利害关系人，田某要将房屋改为经营性用房的，要经过有利害关系的业主同意，故蒋某不同意的可要求田某停办，法院应予支持，A 正确。B.C 项：据前述规定，通过证明其房屋价值、生活质量受到影响，可证明自己是利害关系人，蒋某通过此证明可主张田某停办，法院应予支持，B.C 正确。D 选项：将住房改为经营性用房的要经过所有有利害关系的业主的同意，而非多数业主的同意，D 错误。综上所述，本题答案为 ABC。

132、蒋某是 C 市某住宅小区 6 栋 3 单元 502 号房业主，入住后面临下列法律问题，请根据相关事实予以解答。对小区其他业主的下列行为，蒋某有权提起诉讼的是：

- A.5 栋某业主任意弃置垃圾
- B.7 栋某业主违反规定饲养动物
- C.8 栋顶楼某业主违章搭建楼顶花房
- D.楼上邻居因不当装修损坏蒋某家天花板

【答案】D

【解析】

《民法典》第 286 条：“业主应当遵守法律、法规以及管理规约，相关行为应当符合节约资源、保护生态环境的要求。对于物业服务企业或者其他管理人执行政府依法实施的应急处置措施和其他管理措施，业主应当依法予以配合。业主大会或者业主委员会，对任意弃置垃圾、排放污染物或者噪声、违反规定饲养动物、违章搭建、侵占通道、拒付物业费等损害他人合法权益的行为，有权依照法律、

法规以及管理规约，请求行为人停止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失。业主或者其他行为人拒不履行相关义务的，有关当事人可以向有关行政主管部门报告或者投诉，有关行政主管部门应当依法处理。” A.B.C 项：据前述规定，对于任意丢弃垃圾、违反规定饲养动物、违章搭建的行为，业主大会、业主委员会有权要求行为人停止侵害、排除妨害、赔偿损失或者提起诉讼，蒋某只是一个业主，不得对这些行为提起诉讼，A.B.C 错误。D 项：楼上邻居装修不当损坏蒋家天花板，属于侵权行为，蒋某有权提起侵权之诉，D 正确。综上所述，本题答案为 D。

133、2020 年张某（男）与李某（女）结婚。二者签订婚前协议，张某婚前财产房屋一套归张某所有，李某享有居住权。但是，李某不得转让、出租并且将婚前协议进行了公证。2022 年张某死亡，李某将房屋出租。关于本案，下列说法正确的是？

- A.居住权成立，租赁合同有效
- B.居住权不成立，租赁合同有效
- C.居住权成立，租赁合同无效
- D.居住权不成立，租赁合同无效

【答案】B

【解析】

本题考查居住权，难度不大，错误率不高。居住权的标的物系“房屋（住宅）”，采“登记生效主义”，即书面居住权合同+登记=居住权。本题中，张某（男）与李某（女）虽然签订了书面的居住权协议（婚前协议中包括居住权的内容），但双方仅对协议进行了公证并未前往房屋登记机构进行居住权登记。因此，居住

权不成立。故 A、C 项说法错误，不当选。基于物权“区分原则”，或称“物债两分原则”，未办理物权登记，不影响合同效力。因此，虽然李某不享有张某房屋的居住权（物权效力），但是，李某和张某签订的有关居住权协议合法有效（债权效力）。张某死后，李某出租房屋的行为，对内违反了和张某之间合法有效的居住权协议，依法应当承担违约责任。但是，对外签订的租赁合同合法有效。故 B 项说法正确，当选；D 项说法错误，不当选。综上所述，本题的正确答案为 B。

134、某村委会为村民通行方便，与甲约定，某村每个月给甲 500 元，甲不建围墙。2021 年开始，村委会不再按约向甲给付 500 元，后甲向村长多次催要未果，表示要恢复建围墙。村民均认为甲的行为影响出行，要求起诉甲。关于本案，下列哪一说法是正确的？

- A.甲侵犯了村民的地役权
- B.甲侵犯了村民的相邻权
- C.地役权自合同成立时设立
- D.甲恢复建围墙的行为合理

【答案】D

【解析】

本题考查地役权和相邻关系（相邻权），难度不大，错误率不高。首先，地役权，是指为了自己不动产使用的便利和效益，按照合同约定而使用他人不动产的权利。地役权系享受性权利，如看风景、看海景、通行便利等。相邻关系（相邻权），是指两个或两个以上相互毗邻的不动产的所有人或使用人，在行使占有、使用、收益、处分权利时发生的权利义务。相邻权（相邻关系）系最低限度的容忍义务，如排水、采光等。本案中，某村委会为村民“通行便利”，与甲签订的协议属于

典型的地役权而非相邻权(相邻关系)。其次,地役权的设立采“公示对抗主义”,即地役权自“合同生效时”设立而非“合同成立时”设立。故C项说法不正确,不当选。最后,有偿利用供役地,约定的付款期限届满后在合理期限内经两次催告未支付费用。供役地权利人有权解除地役权合同,地役权消灭。本案中,供役地权利人甲多次催要费用未果,甲有权解除地役权合同恢复建围墙,该行为合理,既不侵犯村民的地役权,又不侵犯村民的相邻权(相邻关系)。故A、B项说法均不正确,不当选;D项说法正确,当选。综上所述,本题的正确答案为D。

135、2013年2月,A地块使用权人甲公司与B地块使用权人乙公司约定,由乙公司在B地块上修路。同年4月,甲公司将A地块过户给丙公司,6月,乙公司将B地块过户给不知上述情形的丁公司。下列哪些表述是正确的?

- A.2013年2月,甲公司对乙公司的B地块享有地役权
- B.2013年4月,丙公司对乙公司的B地块享有地役权
- C.2013年6月,甲公司对丁公司的B地块享有地役权
- D.2013年6月,丙公司对丁公司的B地块享有地役权

【答案】AB

【解析】

注意:题干表述出错,应该是由甲公司在B地上修路,因为乙公司本就是B地的使用权人,不存在乙公司在自己地上设立地役权的可能,地役权是以他人土地供自己使用便利。A地是需役地,B是供役地。A项:《民法典》第374条:“地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的,可以向登记机构申请地役权登记;未经登记,不得对抗善意第三人。”2013年2月甲乙订立地役权合同,即从此时开始地役权就已经设立,A正确。B项:4月,甲公司将A地过户给丙

公司，则丙公司享有 A 地上的权利，对 B 地享有地役权，B 正确。C 项：《民法典》第 380 条：“地役权不得单独转让。土地承包经营权、建设用地使用权等转让的，地役权一并转让，但是合同另有约定的除外。”如前所述，甲公司已经在 4 月将 A 地转让给丙公司，甲公司对 B 地不再享有地役权，C 错误。D 项：如 A 所述，地役权未经登记不得对抗善意第三人，此言之善意第三人即为供役地的受让人，丁公司于 6 月受让 B 地时不知有地役权，该地役权未登记，不能对抗丁公司，故丙公司不得对丁公司主张对 B 地有地役权，D 错误。综上所述，本题答案为 AB。

136、魏某年满九旬，儿女不在身边，多年由邻居方某照顾，魏某为了表示感谢，立遗嘱将房屋赠与方某，又担心儿女反对，后咨询律师，与方某签订合同，设立居住权。以下正确的是？

- A.方某死后，居住权可以继承
- B.设立居住权，不可以转让或出租
- C.合同自设立时生效，未经登记不得对抗善意第三人
- D.可以口头或书面订立合同

【答案】BC

【解析】

本题考查居住权，难度不大，错误率不高。A.B 项考查居住权的限制，关键词为“继承”“转让”和“出租”。居住权系用益物权，居住权人对房屋享有占有、使用的权能，不享有处分的权能。因此，居住权不得继承（绝对禁止）、不得转让（绝对禁止）、不得出租（相对禁止，当事人另有约定除外）。本题中，魏某和方某对于房屋出租问题没有特别约定，亦不可以出租。故 A 项错误，不当选；B

项正确，当选。C项考查居住权的设立，关键词为“生效”和“登记”。居住权的设立需要两步：（1）合法有效的书面居住权合同；（2）办理居住权登记。据此可知，居住权合同在未附条件或期限的情形下，自设立时生效。同时，未经登记，居住权不设立，当然不得对抗善意第三人。故C项正确，当选。D项考查居住权合同的形式，关键词为“口头”。居住权合同应当采用书面形式，不可以口头。故D项错误，不当选。综上所述，本题的正确答案为BC。

137、甲、乙与丙就交通事故在交管部门的主持下达成《调解协议书》，由甲、乙分别赔偿丙5万元，甲当即履行。乙赔了1万元，余下4万元给丙打了欠条。乙到期后未履行，丙多次催讨未果，遂持《调解协议书》与欠条向法院起诉。下列哪一表述是正确的？

- A.本案属侵权之债
- B.本案属合同之债
- C.如丙获得工伤补偿，乙可主张相应免责
- D.丙可要求甲继续赔偿4万元

【答案】B

【解析】

本题考查债的分类，难度较大，错误率较高。根据债的发生原因的不同，可以将债分为意定之债、法定之债和自然之债。其中，意定之债又可分为单方允诺之债和合同之债；法定之债又可分为侵权之债、无因管理之债、不当得利之债和缔约过失之债。本题中，甲、乙与丙就交通事故在交管部门的主持下达成《调解协议书》，后乙又给丙打了欠条，均属于因为协议（合同）而产生的债，丙在多次催讨未果后持《调解协议书》与欠条向法院起诉，法院应认定该案属于合同之债。

故 A 项错误，不当选；B 项正确，当选。根据债的主体的多少，可以将债分为单一之债和多数人之债。其中，单一之债，是指债权人和债务人均为一人的债；多数人之债，是指债权人或债务人一方或双方为多人的债。本题中，债务人一方为甲、乙二人，因此属于多数人之债。对于多数人之债，根据其内部关系，又可以分为按份之债和连带之债。本题《调解协议书》中约定，由甲、乙“分别”赔偿丙 5 万元，从“分别”二字即可看出属于按份之债；对于按份之债，各债务人只对自己分担的债务负责清偿，无需向债权人清偿全部债务。因甲已经当即履行了自己的 5 万元债务，则债权人丙就不得再要求其继续赔偿乙尚未赔偿的 4 万元。故 D 项错误，不当选。如丙符合工伤条件，获得工伤补偿，也不能对乙之债务产生影响，乙仍需继续履行，不能主张相应免责。故 C 项错误，不当选。综上所述，本题的正确答案为 B。

138、李某把化妆品店和存货都转让给了王某，老顾客张某不知情，打电话向李某订货，李某未表明，答应送货。李某转告王某为张某送货，王某派店员送货到张某公司，张某同事签收。月底，王某将账单寄给张某要求付款，但张某已汇款至李某账户，拒绝再付。针对这一情况，下列说法正确的是？

- A.王某可向张某主张不当得利
- B.张某可拒绝付款给王某
- C.王某可请求李某支付相应货款
- D.张某已取得货品所有权

【答案】BCD

【解析】

A 项：张某基于有效的买卖合同取得货品所有权，张某因此获得的利益“具有法

律上的原因”，对任何人均不成立不当得利。故 A 选项错误。B 项：李某以自己的名义与张某订立买卖合同，买卖合同的当事人为李某与张某，李某因店铺已经转让而委托王某为张某送货，在法律地位上，王某仅系李某履行出卖人义务的“履行辅助人”，王某并未因此成为前述买卖合同的当事人。根据合同相对性规则，王某无权请求张某向自己支付货款。故 B 选项正确。C 项：因李某委托王某向张某送货，双方成立委托合同，王某有权请求李某支付货品的价款以及代为送货所生的必要费用。故 C 选项正确。D 项：李某与张某的买卖合同有效，让与人李某享有处分权（经王某授权取得处分权），已完成现实交付，根据《民法典》第 224 条的规定，张某已取得货品所有权。故 D 选项正确。

139、张某、方某共同出资，分别设立甲公司和丙公司。2013 年 3 月 1 日，甲公司与乙公司签订了开发某房地产项目的《合作协议一》，约定如下：“甲公司将丙公司 10%的股权转让给乙公司，乙公司在协议签订之日起三日内向甲公司支付首付款 4000 万元，尾款 1000 万元在次年 3 月 1 日之前付清。首付款用于支付丙公司从某国土部门购买 A 地块土地使用权。如协议签订之日起三个月内丙公司未能获得 A 地块土地使用权致双方合作失败，乙公司有权终止协议。”

《合作协议一》签订后，乙公司经甲公司指示向张某、方某支付了 4000 万元首付款。张某、方某配合甲公司将丙公司的 10%的股权过户给了乙公司。2013 年 5 月 1 日，因张某、方某未将前述 4000 万元支付给丙公司致其未能向某国土部门及时付款，A 地块土地使用权被收回挂牌卖掉。2013 年 6 月 4 日，乙公司向甲公司发函：鉴于土地使用权已被国土部门收回，故我公司终止协议，请贵公司返还 4000 万元。甲公司当即回函：我公司已把股权过户到贵公司名下，贵公司无权终止协议，请贵公司依约支付 1000 万元尾款。2013 年 6 月 8 日，张某、

方某与乙公司签订了《合作协议二》，对继续合作开发房地产项目做了新的安排，并约定：“本协议签订之日，《合作协议一》自动作废。”丁公司经甲公司指示，向乙公司送达了《承诺函》：“本公司代替甲公司承担 4000 万元的返还义务。”乙公司对此未置可否。关于《合作协议一》，下列表述正确的是？

- A.是无名合同
- B.对股权转让的约定构成无权处分
- C.效力待定
- D.有效

【答案】 ABD

【解析】

A 项：无名合同是指《民法典》合同编无明确规定的合同，《合作协议一》是股权转让协议，不属于《民法典》合同编分则规定的 15 种有名合同，即为无名合同，A 正确。B 项：甲公司将丙公司的股权转让给乙公司，甲公司属于无权处分，B 正确。CD 项：因无权处分订立的合同若无其他瑕疵，是有效合同，C 错误，D 正确。综上所述，本题答案为 ABD。